



ESTADO DO MARANHÃO

DIÁRIO OFICIAL



PODER EXECUTIVO

ANO CIX Nº 185 SÃO LUÍS, TERÇA-FEIRA, 06 DE OUTUBRO DE 2015 EDIÇÃO DE HOJE: 56 PÁGINAS

SUMÁRIO

Poder Executivo	01
Casa Civil	08
Secretaria de Estado da Fazenda	08
Secretaria de Estado de Transparência e Controle	38
Secretaria de Estado da Saúde	39
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais ...	39
Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária	40
Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	41
Secretaria de Estado da Educação	42
Secretaria de Estado da Cultura	42
Secretaria de Estado da Segurança Pública	42

Esta edição Pública em Suplemento; as Portarias e Resenhas de Contrato da Secretaria de Estado de Educação.

PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 31.171, DE 6 DE OUTUBRO DE 2015.

Altera o art. 231-J do Regulamento do ICMS, que dispõe sobre a obrigatoriedade da utilização da nota fiscal eletrônica (NF-e).

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 64, inciso III, da Constituição Estadual, e com base no Protocolo ICMS 42/09 e tendo em vista o

DECRETO Nº 31.172, DE 6 DE OUTUBRO DE 2015.

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do Encargos Gerais do Estado/Encargos Financeiros, crédito suplementar no valor de R\$ 1.382.110,00 (hum milhão, trezentos e oitenta e dois mil, cento e dez reais), para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso III do art. 5º e no inciso V do art. 7º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento do Estado, em favor do Encargos Gerais do Estado/Encargos Financeiros, crédito suplementar no valor de R\$ 1.382.110,00 (hum milhão, trezentos e oitenta e dois mil, cento e dez reais), para atender a programação constante do Anexo II.

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial de dotação orçamentária, no valor de R\$ 1.382.110,00 (hum milhão, trezentos e oitenta e dois mil, cento e dez reais), conforme indicado no Anexo I.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

disposto nos Protocolos ICMS 68/08, 87/08, 04/09, 41/09, 42/09, 43/09, 101/09, 102/09, 103/09 e 112/09,

DECRETA:

Art. 1º Fica o Parágrafo Único do art. 231-J do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto 19.714, de 10 de julho de 2003, renumerado para § 1º.

Art. 2º Acrescenta o § 2º ao art. 231-J do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto 19.714, de 10 de julho de 2003, com a redação a seguir:

"§ 2º O disposto no caput deste artigo também se aplica a todas as operações internas realizadas entre contribuintes, inclusive os varejistas."

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO,
EM SÃO LUÍS, 6 DE OUTUBRO DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário de Estado da Casa Civil

MARCELLUS RIBEIRO ALVES
Secretário de Estado da Fazenda



PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 6 DE OUTUBRO DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil
CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA
Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento

MARCELLUS RIBEIRO ALVES
Secretário de Estado da Fazenda

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ANEXO I - CANCELAMENTO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

60000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
60104 - ENCARGOS FINANCEIROS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	E S F E R A	RP	NATUREZA DA DESPESA	I D U S O	F O N T E	VALOR R\$	
							DETALHADO	TOTAL
60104.2884304990.925 0001	Liquidação de Débitos com a União No Estado do Maranhão	F	0	4.6.90.00	0	101	1.382.110,00	1.382.110,00

RECURSOS DO TESOURO- ORDINÁRIOS	RECURSOS DO TESOURO- VINCULADOS	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
1.382.110,00	-	-	-	-	1.382.110,00	1.382.110,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ANEXO II - ACRÉSCIMO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

60000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
60104 - ENCARGOS FINANCEIROS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	E S F E R A	RP	NATUREZA DA DESPESA	I D U S O	F O N T E	VALOR R\$	
							DETALHADO	TOTAL
60104.0927104110.901 0001	Contribuição ao Regime Geral da Previdência No Estado do Maranhão	S	1	3.1.90.00	0	101	1.382.110,00	1.382.110,00

RECURSOS DO TESOURO- ORDINÁRIOS	RECURSOS DO TESOURO- VINCULADOS	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
1.382.110,00	-	-	1.382.110,00	-	-	1.382.110,00

DECRETO Nº 31.173, DE 6 DE OUTUBRO DE 2015.

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado do Turismo, crédito suplementar no valor de R\$ 51.086,75 (cinquenta e um mil, oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos), para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente.



O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a autorização contida no inciso I, § 1º art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; nos incisos I e VI do art. 5º e no inciso IV do art. 7º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014 e no Parágrafo único do art. 24 do Decreto Estadual nº 30.963 de 24.07.2015,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado do Turismo, crédito suplementar no valor de R\$ 51.086,75 (cinquenta e um mil, oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos), para atender à programação constante do Anexo II.

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de Superávit Financeiro apurado em Balanço Patrimonial do Estado no exercício de 2014, referente ao Convênio nº 721450/2009, celebrado com o Ministério do Turismo no valor de R\$ 51.086,75 (cinquenta e um mil, oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos), conforme indicado no Anexo I.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 6 DE OUTUBRO DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA
Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento

MARCELLUS RIBEIRO ALVES
Secretário de Estado da Fazenda

ANEXO I

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

SECRETARIA ADJUNTA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO EM BALANÇO PATRIMONIAL DO ESTADO

EXERCÍCIO DE 2014**Em R\$**

Convênio nº	Fonte	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit	Este Crédito	Saldo Disponível
721450/2009-MTUR/SETUR	0311	26.229,51	-	26.229,51	26.229,51	-
	5301	24.857,24	-	24.857,24	24.857,24	-

OBS: Fonte 0311 - Convênio com órgãos Federais

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**ANEXO II - ACRÉSCIMO**

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

49000 – SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO
49101 – SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	E S F E R A	RP	NATUREZA DA DESPESA	I D U S O	F O N T E	VALOR R\$	
							DETALHADO	TOTAL
49101.2312205224.450 0001	Gestão do Programa No Estado do Maranhão	F F	2 2	3.3.90.00	0	311	26.229,51	51.086,75
				3.3.90.00	5	301	24.857,24	

RECURSOS DO TESOURO-ORDINÁRIOS	RECURSOS DO TESOURO-VINCULADOS	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
24.857,24	26.229,51	-	-	51.086,75	-	51.086,75

DECRETO Nº 31.174, DE 6 DE OUTUBRO DE 2015.

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da Infraestrutura, crédito suplementar no valor de R\$ 2.672.246,00 (dois milhões, seiscentos e setenta e dois mil, duzentos e quarenta e seis reais), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64 e no inciso III do art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento do Estado, em favor da Secretaria de Estado da Infraestrutura, crédito suplementar no valor de R\$ 2.672.246,00 (dois milhões, seiscentos e setenta e dois mil e duzentos e quarenta e seis reais), para atender a programação constante do Anexo II.

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial de dotações orçamentárias, no valor de R\$ 2.672.246,00 (dois milhões, seiscentos e setenta e dois mil, duzentos e quarenta e seis reais), conforme indicado no Anexo I.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 6 DE OUTUBRO DE 2015, 194ª DA INDEPENDÊNCIA E 127ª DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA
Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento

MARCELLUS RIBEIRO ALVES
Secretário de Estado da Fazenda

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ANEXO I - CANCELAMENTO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

53000 – SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA
53101 – SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	E S F E R A	RP	NATUREZA DA DESPESA	I D U S O	F O N T E	VALOR R\$	
							DETALHADO	TOTAL
53101.1512604114.683 0001	Gestão de Informática No Estado do Maranhão	F F	2 2	3.3.90.00 4.4.90.00	0 0	101 101	300.000,00 100.000,00	400.000,00
53101.1545101371.089 0001	Construção e Melhoramento de Logradouros Públicos No Estado do Maranhão	F	2	4.4.90.00	0	101	1.000.000,00	1.000.000,00
53101.2612204114.457 0001	Administração da Unidade No Estado do Maranhão	F	2	4.4.90.00	0	101	272.246,00	272.246,00
53101.2678105311.752 0001	Construção e Melhoria de Aeródromos No Estado do Maranhão	F	2	4.4.90.00	0	101	1.000.000,00	1.000.000,00



RECURSOS DO TESOUREO-ORDINÁRIOS	RECURSOS DO TESOUREO-VINCULADOS	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
2.672.246,00	-	-	-	300.000,00	2.372.246,00	2.672.246,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ANEXO II - ACRÉSCIMO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

53000 – SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA

53101 – SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	E S F E R A	RP	NATUREZA DA DESPESA	I D U S O	F O N T E	VALOR R\$	
							DETALHADO	TOTAL
53101.2612204114.457 0001	Administração da Unidade No Estado do Maranhão	F	2	3.3.90.00	0	101	672.246,00	672.246,00
53101.2612205314.450 0001	Gestão do Programa No Estado do Maranhão	F	2	3.3.90.00	0	101	2.000.000,00	2.000.000,00

RECURSOS DO TESOUREO-ORDINÁRIOS	RECURSOS DO TESOUREO-VINCULADOS	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
2.672.246,00	-	-	-	2.672.246,00	-	2.672.246,00

DECRETO Nº 31.175, DE 6 DE OUTUBRO DE 2015.

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Fundação da Criança e do Adolescente do Estado do Maranhão, crédito suplementar no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64; no inciso III do art. 5º e no inciso V do art. 7º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento do Estado, em favor da Fundação da Criança e do Adolescente do Estado do Maranhão, crédito suplementar no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), para atender à programação constante do Anexo II.

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial de dotação orçamentária, no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme indicado no Anexo I.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.



PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 6 DE OUTUBRO DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil
CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA
Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento

MARCELLUS RIBEIRO ALVES
Secretário de Estado da Fazenda

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ANEXO I - CANCELAMENTO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

54000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS E PARTICIPAÇÃO POPULAR

54201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO DO MARANHÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	E S F E R A	RP	NATUREZA DA DESPESA	I D U S O	F O N T E	VALOR R\$	
							DETALHADO	TOTAL
54201.0827204110.900 0001	Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual No Estado do Maranhão	S	1	3.1.91.00	0	101	20.000,00	20.000,00

RECURSOS DO TESOURO- ORDINÁRIOS	RECURSOS DO TESOURO- VINCULADOS	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	------------------------	-------

20.000,00	-	-	20.000,00	-	-	20.000,00
-----------	---	---	-----------	---	---	-----------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ANEXO II - ACRÉSCIMO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

54000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS E PARTICIPAÇÃO POPULAR

54201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO DO MARANHÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	E S F E R A	RP	NATUREZA DA DESPESA	I D U S O	F O N T E	VALOR R\$	
							DETALHADO	TOTAL
54201.0827104110.901 0001	Contribuição ao Regime Geral da Previdência No Estado do Maranhão	S	1	3.1.90.00	0	101	20.000,00	20.000,00

RECURSOS DO TESOURO- ORDINÁRIOS	RECURSOS DO TESOURO- VINCULADOS	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	------------------------	-------

20.000,00	-	-	20.000,00	-	-	20.000,00
-----------	---	---	-----------	---	---	-----------

DECRETO Nº 31.176, DE 6 DE OUTUBRO DE 2015.

Abre ao Orçamento do Estado, em favor da Polícia Militar do Estado, crédito suplementar no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a autorização contida no inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64 e no inciso III do art. 5º da Lei Estadual nº 10.183 de 22.12.2014,

DECRETA

Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento do Estado, em favor da Polícia Militar do Estado, crédito suplementar no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), para atender à programação constante do Anexo II.

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial de dotação orçamentária no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), conforme indicado no Anexo I.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 6 DE OUTUBRO DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA
Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento

MARCELLUS RIBEIRO ALVES
Secretário de Estado da Fazenda

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ANEXO I - CANCELAMENTO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

19000 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
19110 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	E S F E R A	RP	NATUREZA DA DESPESA	I D U S O	F O N T E	VALOR R\$	
							DETALHADO	TOTAL
19110.0618105364.491	Prevenção e Repressão da Violência e da Criminalidade							
0001	No Estado do Maranhão	F	2	3.3.90.00	0	101	1.753.000,00	
0219	No Município de São Luis	F	2	3.3.90.00	0	101	247.000,00	2.000.000,00

RECURSOS DO TESOURO-ORDINÁRIOS	RECURSOS DO TESOURO-VINCULADOS	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------------	-------

2.000.000,00	-	-	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00
--------------	---	---	---	--------------	---	--------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ANEXO II - ACRÉSCIMO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

19000 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
19110 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	E S F E R A	R P	NATUREZA DA DESPESA	I D U S O	F O N T E	VALOR R\$	
							DETALHADO	TOTAL



19110.0618105363.089	Aparelhamento e Informatização de Unidades da Polícia Militar do Maranhão							
0001	No Estado do Maranhão	F	2	4.4.90.00	0	101	2.000.000,00	2.000.000,00

RECURSOS DO TESOUREIRO-ORDINÁRIOS	RECURSOS DO TESOUREIRO-VINCULADOS	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
-----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------------	-------

2.000.000,00	-	-	-	-	2.000.000,00	2.000.000,00
--------------	---	---	---	---	--------------	--------------

CASA CIVIL

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso da competência delegada pelo Decreto nº 30.719, de 9 de abril de 2015, e tendo em vista os Ofícios nºs 1788 e 1823/GABIN/SEFAZ, de 21 e 25 de setembro de 2015, respectivamente, da Secretaria de Estado da Fazenda,

RESOLVE

Nomear os integrantes do quadro abaixo para os cargos em comissão da Secretaria de Estado da Fazenda:

NOME	CARGO	SÍMBOLO
ROSEANE DOS ANJOS ARAÚJO GOULART	Agente da Fazenda Estadual V	DAI-5
FRANCINETE MENDES MAFRA	Agente da Fazenda Estadual V	DAI-5

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 6 DE OUTUBRO DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA.

MARCELLUS RIBEIRO ALVES
Secretário de Estado da Fazenda

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

PORTARIA Nº 436/2015 - GABIN. SÃO LUÍS, DE 16 DE SETEMBRO DE 2015.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, em exercício, no uso de suas atribuições legais,

PORTARIA Nº 0462 - GABIN. SÃO LUÍS, 30 DE SETEMBRO DE 2015.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, em exercício no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Art.162 da Constituição Federal e no Art.8º da Lei Complementar nº 63, de 11 de janeiro de 1990,

RESOLVE:

Divulgar o valor dos repasses da cota-parte municipal do ICMS, do IPVA e dos recursos previstos no Art. 159, II da Constituição Federal, no mês de agosto de 2015.

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECEITAS ESTADUAIS AOS MUNICÍPIOS

RECEITA	ARRECADAÇÃO	MUNICÍPIO	
		FUNDEB	PARCELA LÍQUIDA
IPVA	15.481.092,66	1.519.951,52	6.079.818,60
ICMS	412.544.529,43	20.562.264,60	82.249.058,40
FPEX	3.040.678,19		602.054,28

*Regime de competência

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar, a partir desta data, o acesso ao Data Center/ Sala Cofre da SEFAZ apenas aos técnicos e servidores do Corpo Técnico para Tecnologia da Informação - COTEC, abaixo indicados:

Alex Ribeiro Coelho
Alessandro Castro Lemos
Anderson Barbosa Pires
Antonio Edilson Fernandes Alves
Eduardo José Oliveira Duailibe Mendonça
Heracias Bezerra Neto
Marcos Rogério M. de Freitas
Ricardo Henrique Azoubel
Roberval Gomes Mariano

Art. 2º. Instituir o Livro de Ocorrências para registro dos eventos acontecidos, quando da permanência de qualquer dos servidores/técnicos acima indicados, nas dependências do Data Center/Sala Cofre.

Art. 3º. Caberá ao Gestor Chefe da Célula para Gestão de Pessoas e Administração-CEGPA/Tecnologia da Informação indicar a substituição, inclusão e novos acessos de servidores e técnicos.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, SÃO LUÍS, 16 DE SETEMBRO DE 2015.

MAGNO VASCONCELOS PEREIRA
Secretário de Estado da Fazenda, em Exercício

Republicada por Incorreção.



TRANSFERENCIAS DO IPVA, ICMS E FPEX PARA OS MUNICIPIOS

Mês: agosto/2015

Nº	MUNICIPIOS	ÍNDICE (ICMS,FPEX)	V A L O R R E P A S S E			
			IPVA	ICMS	FPEX	T O T A L
1	ACAILÂNDIA	3,8541533	126.665,11	3.170.004,80	23.204,09	3.319.874,00
2	AFONSO CUNHA	0,0828088	1.066,69	68.109,46	498,55	69.674,70
3	ÁGUA DOCE DO MARANHÃO	0,0961945	2.289,12	79.119,07	579,14	81.987,33
4	ALCÂNTARA	0,1345107	7.295,10	110.633,78	809,83	118.738,71
5	ALDEIAS ALTAS	0,2971117	5.403,95	244.371,58	1.788,77	251.564,30
6	ALTAMIRA DO MARANHÃO	0,1027923	1.726,16	84.545,70	618,87	86.890,72
7	ALTO ALEGRE DO MARANHÃO	0,1351486	14.282,75	111.158,45	813,67	126.254,87
8	ALTO ALEGRE DO PINDARÉ	0,1473881	5.721,72	121.225,32	887,36	127.834,40
9	ALTO PARNAÍBA	0,7307823	4.742,46	601.061,56	4.399,71	610.203,73
10	AMAPÁ DO MARANHÃO	0,0880804	601,06	72.445,30	530,29	73.576,65
11	AMARANTE DO MARANHÃO	0,2744163	17.220,30	225.704,82	1.652,14	244.577,26
12	ANAJATUBA	0,1253046	5.224,17	103.061,85	754,40	109.040,43
13	ANAPURUS	0,1943265	13.292,70	159.831,72	1.169,95	174.294,37
14	APICUM ACÚ	0,1007262	7.649,41	82.846,35	606,43	91.102,19
15	ARAGUANA	0,0984322	2.578,09	80.959,56	592,62	84.130,26
16	ARAIOSÉS	0,1745033	3.271,10	143.527,32	1.050,60	147.849,03
17	ARAME	0,1788636	13.465,87	147.113,63	1.076,86	161.656,35
18	ARARI	0,1587092	15.497,71	130.536,82	955,52	146.990,05
19	AXIXÁ	0,0915411	4.479,37	75.291,69	551,13	80.322,19
20	BACABAL	1,2728515	120.991,43	1.046.908,37	7.663,26	1.175.563,06
21	BACABEIRA	0,6836170	12.827,38	562.268,55	4.115,75	579.211,67
22	BACURI	0,1086950	3.674,70	89.400,61	654,40	93.729,72
23	BACURITUBA	0,0866618	1.964,33	71.278,51	521,75	73.764,60
24	BALSAS	4,3267105	182.839,00	3.558.678,65	26.049,15	3.767.566,79
25	BARAO DE GRAJAÚ	0,2290844	5.112,61	188.419,76	1.379,21	194.911,58
26	BARRA DO CORDA	0,5776034	91.514,18	475.073,36	3.477,49	570.065,02
27	BARREIRINHAS	0,2505393	30.147,54	206.066,22	1.508,38	237.722,14
28	BELA VISTA DO MARANHÃO	0,0903007	4.486,05	74.271,48	543,66	79.301,18
29	BELAGUA	0,0845224	1.306,21	69.518,88	508,87	71.333,96
30	BENEDITO LEITE	0,1268699	146,46	104.349,30	763,83	105.259,58
31	BEQUIMAO	0,1167512	8.096,93	96.026,76	702,91	104.826,60
32	BERNARDO DO MEARIM	0,0954381	5.925,96	78.496,94	574,59	84.997,49
33	BOA VISTA DO GURUPI	0,0966281	179,39	79.475,70	581,75	80.236,85
34	BOM JARDIM	0,3534173	17.897,89	290.682,40	2.127,76	310.708,06
35	BOM JESUS DAS SELVAS	0,2736468	12.959,54	225.071,92	1.647,50	239.678,96
36	BOM LUGAR	0,1143699	5.898,38	94.068,17	688,57	100.655,11
37	BREJO	0,2255451	11.096,63	185.508,72	1.357,90	197.963,25
38	BREJO DE AREIA	0,0852501	1.776,46	70.117,40	513,25	72.407,12
39	BURITI	0,1784040	5.444,02	146.735,61	1.074,09	153.253,72
40	BURITI BRAVO	0,1717091	8.997,23	141.229,12	1.033,78	151.260,13
41	BURITICUPU	0,3038433	39.231,96	249.908,25	1.829,30	290.969,51
42	BURITIRANA	0,1108677	3.419,61	91.187,64	667,48	95.274,73
43	CACHOEIRA GRANDE	0,0886856	642,52	72.943,07	533,94	74.119,53
44	CAJAPIÓ	0,0945659	2.318,01	77.779,56	569,34	80.666,91



45	CAJARI	0,1011537	2.566,68	83.197,97	609,00	86.373,65
46	CAMPESTRE DO MARANHÃO	0,2778539	6.080,96	228.532,22	1.672,83	236.286,01
47	CÂNDIDO MENDES	0,1259600	3.427,59	103.600,91	758,35	107.786,85
48	CANTANHEDE	0,1213514	4.182,46	99.810,38	730,60	104.723,45
49	CAPINZAL DO NORTE	0,1020408	4.647,51	83.927,60	614,34	89.189,45
50	CAROLINA	0,4135555	15.423,25	340.145,50	2.489,83	358.058,58
51	CARUTAPERA	0,1594789	4.937,52	131.169,89	960,15	137.067,56
52	CAXIAS	2,0253934	147.320,10	1.665.867,00	12.193,97	1.825.381,07
53	CEDRAL	0,0903600	2.360,94	74.320,25	544,02	77.225,21
54	CENTRAL DO MARANHÃO	0,0847350	1.944,18	69.693,74	510,15	72.148,07
55	CENTRO DO GUILHERME	0,1081322	1.400,31	88.937,72	651,01	90.989,04
56	CENTRO NOVO DO MARANHÃO	0,2473067	5.001,95	203.407,43	1.488,92	209.898,30
57	CHAPADINHA	0,4092904	67.818,65	336.637,50	2.464,15	406.920,30
58	CIDELÂNDIA	0,1665602	11.316,67	136.994,20	1.002,78	149.313,65
59	CODÓ	1,2255093	61.983,67	1.007.969,86	7.378,23	1.077.331,76
60	COELHO NETO	0,3866079	19.235,28	317.981,36	2.327,59	339.544,23
61	COLINAS	0,2240432	27.433,67	184.273,42	1.348,86	213.055,95
62	CONCEIÇÃO DO LAGO ACÚ	0,1060156	810,32	87.196,83	638,27	88.645,42
63	COROATÁ	0,2738313	30.000,30	225.223,67	1.648,61	256.872,58
64	CURURUPU	0,1571297	10.816,38	129.237,70	946,01	141.000,08
65	DAVINÓPOLIS	0,1278879	5.236,88	105.186,59	769,95	111.193,43
66	DOM PEDRO	0,2203241	27.080,04	181.214,50	1.326,47	209.621,01
67	DUQUE BACELAR	0,0888789	1.795,04	73.102,06	535,10	75.432,20
68	ESPERANTINÓPOLIS	0,1273650	12.847,18	104.756,51	766,81	118.370,50
69	ESTREITO	2,3816822	29.759,50	1.958.911,18	14.339,02	2.003.009,70
70	FEIRA NOVA DO MARANHÃO	0,1046738	7.803,41	86.093,21	630,19	94.526,82
71	FERNANDO FALCÃO	0,1612131	4.304,33	132.596,26	970,59	137.871,18
72	FORMOSA DA SERRA NEGRA	0,1691587	8.225,83	139.131,44	1.018,43	148.375,70
73	FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	0,1924107	12.531,71	158.255,99	1.158,42	171.946,12
74	FORTUNA	0,1105923	8.846,01	90.961,13	665,83	100.472,96
75	GODOFREDO VIANA	0,7572727	2.434,58	622.849,67	4.559,19	629.843,44
76	GONÇALVES DIAS	0,1152698	10.478,08	94.808,33	693,99	105.980,39
77	GOVERNADOR ARCHER	0,0964479	6.099,13	79.327,49	580,67	86.007,29
78	GOVERNADOR EDSON LOBÃO	0,2430519	6.616,45	199.907,90	1.463,30	207.987,65
79	GOVERNADOR EUGÊNIO DE BARROS	0,1158495	3.638,95	95.285,12	697,48	99.621,55
80	GOVERNADOR LUIZ ROCHA	0,0873871	1.645,09	71.875,07	526,12	74.046,27
81	GOVERNADOR NEWTON BELLO	0,1470437	3.290,58	120.942,06	885,28	125.117,92
82	GOVERNADOR NUNES FREIRE	0,1538816	8.442,30	126.566,17	926,45	135.934,92
83	GRAÇA ARANHA	0,0837629	5.438,21	68.894,20	504,30	74.836,70
84	GRAJAÚ	0,6726388	46.355,20	553.239,08	4.049,65	603.643,93
85	GUIMARÃES	0,0981634	5.015,25	80.738,47	591,00	86.344,72
86	HUMBERTO DE CAMPOS	0,1388707	5.521,38	114.219,84	836,08	120.577,30
87	ICATU	0,1243523	2.719,78	102.278,60	748,67	105.747,04
88	IGARAPÉ DO MEIO	0,2168626	5.623,71	178.367,45	1.305,63	185.296,79



89	IGARAPÉ GRANDE	0,1209129	5.342,22	99.449,72	727,96	105.519,90
90	IMPERATRIZ	6,6986627	500.244,74	5.509.587,00	40.329,59	6.050.161,32
91	ITAIPAVA DO GRAJAÚ	0,1065437	2.460,42	87.631,19	641,45	90.733,06
92	ITAPECURU MIRIM	0,4293206	45.619,69	353.112,15	2.584,74	401.316,58
93	ITINGA DO MARANHÃO	0,2692623	16.442,85	221.465,71	1.621,11	239.529,66
94	JATOBÁ	0,0889027	1.500,54	73.121,63	535,24	75.157,42
95	JENIPAPO DOS VIEIRAS	0,1178972	4.516,85	96.969,34	709,81	102.195,99
96	JOÃO LISBOA	0,2455289	12.349,35	201.945,21	1.478,22	215.772,78
97	JOSELÂNDIA	0,1087237	6.031,65	89.424,22	654,58	96.110,45
98	JUNCO DO MARANHÃO	0,0862596	1.081,84	70.947,71	519,33	72.548,88
99	LAGO DA PEDRA	0,2878870	45.054,48	236.784,35	1.733,24	283.572,06
100	LAGO DO JUNCO	0,0976131	4.574,07	80.285,86	587,68	85.447,61
101	LAGO DOS RODRIGUES	0,0912798	7.976,43	75.076,78	549,55	83.602,76
102	LAGO VERDE	0,1172545	6.382,81	96.440,72	705,94	103.529,47
103	LAGOA DO MATO	0,1143884	4.334,18	94.083,38	688,68	99.106,24
104	LAGOA GRANDE DO MARANHÃO	0,1053682	4.333,88	86.664,35	634,37	91.632,61
105	LAJEADO NOVO	0,1017869	3.488,21	83.718,77	612,81	87.819,79
106	LIMA CAMPOS	0,1050453	5.251,40	86.398,77	632,43	92.282,60
107	LORETO	0,3544490	4.013,76	291.530,97	2.133,98	297.678,70
108	LUIS DOMINGUES	0,0864183	1.544,65	71.078,24	520,29	73.143,17
109	MAGALHÃES DE ALMEIDA	0,1125355	1.115,29	92.559,39	677,52	94.352,20
110	MARACAÇUMÉ	0,1364196	6.550,90	112.203,84	821,32	119.576,06
111	MARAJÁ DO SENA	0,0998005	1.305,78	82.084,97	600,85	83.991,60
112	MARANHÃOZINHO	0,1078168	5.667,87	88.678,30	649,12	94.995,29
113	MATA ROMA	0,1716043	7.962,91	141.142,92	1.033,15	150.138,98
114	MATINHA	0,1273304	7.451,14	104.728,06	766,60	112.945,79
115	MATÔES	0,1489715	4.698,98	122.527,66	896,89	128.123,53
116	MATÔES DO NORTE	0,1015251	805,03	83.503,44	611,24	84.919,71
117	MILAGRES DO MARANHÃO	0,0906242	1.932,50	74.537,55	545,61	77.015,66
118	MIRADOR	0,2628776	5.183,00	216.214,35	1.582,67	222.980,02
119	MIRANDA DO NORTE	1,7012099	11.413,82	1.399.229,12	10.242,21	1.420.885,15
120	MIRINZAL	0,1104306	10.094,26	90.828,13	664,85	101.587,24
121	MOÇÃO	0,1422928	6.237,77	117.034,49	856,68	124.128,94
122	MONTES ALTOS	0,1242916	3.180,80	102.228,67	748,30	106.157,77
123	MORROS	0,1282824	7.339,22	105.511,07	772,33	113.622,62
124	NINA RODRIGUES	0,0983168	1.918,13	80.864,64	591,92	83.374,69
125	NOVA COLINAS	0,1036295	1.873,36	85.234,29	623,91	87.731,55
126	NOVA IORQUE	0,0919388	2.473,23	75.618,80	553,52	78.645,55
127	NOVA OLINDA DO MARANHÃO	0,1582336	10.032,04	130.145,65	952,65	141.130,34
128	OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS	0,1806568	15.962,02	148.588,52	1.087,65	165.638,19
129	OLINDA NOVA DO MARANHÃO	0,0967228	4.740,81	79.553,59	582,32	84.876,73
130	PAÇO DO LUMIAR	0,3866430	107.800,78	318.010,23	2.327,80	428.138,81
131	PALMEIRÂNDIA	0,1049010	5.197,58	86.280,08	631,56	92.109,23
132	PARAIBANO	0,1316467	16.149,14	108.278,17	792,58	125.219,90
133	PARNARAMA	0,2299560	4.161,59	189.136,64	1.384,46	194.682,69



134	PASSAGEM FRANCA	0,1394110	9.358,58	114.664,23	839,33	124.862,14
135	PASTOS BONOS	0,1711117	16.466,97	140.737,76	1.030,19	158.234,92
136	PAULINO NEVES	0,1049822	640,83	86.346,87	632,05	87.619,75
137	PAULO RAMOS	0,1467945	15.916,71	120.737,09	883,78	137.537,59
138	PEDREIRAS	0,4000800	49.374,75	329.062,03	2.408,70	380.845,48
139	PEDRO DO ROSÁRIO	0,1259022	2.844,84	103.553,37	758,00	107.156,21
140	PENALVA	0,1337424	7.415,22	110.001,86	805,20	118.222,29
141	PERI MIRIM	0,0957863	3.795,26	78.783,33	576,69	83.155,28
142	PERITORÓ	0,1485819	8.731,91	122.207,21	894,54	131.833,67
143	PINDARÉ MIRIM	0,2548475	17.132,32	209.609,67	1.534,32	228.276,31
144	PINHEIRO	0,4316917	90.657,98	355.062,36	2.599,02	448.319,36
145	PIO XII	0,1437538	14.073,47	118.236,15	865,48	133.175,09
146	PIRAPEMAS	0,1088460	2.743,47	89.524,81	655,31	92.923,59
147	POÇÃO DE PEDRAS	0,1337459	14.330,13	110.004,74	805,22	125.140,10
148	PORTO FRANCO	1,0688811	22.700,92	879.144,64	6.435,24	908.280,80
149	PORTO RICO DO MARANHÃO	0,0810291	2.308,13	66.645,67	487,84	69.441,64
150	PRESIDENTE DUTRA	0,3945766	56.944,04	324.535,54	2.375,57	383.855,14
151	PRESIDENTE JUSCELINO	0,0987441	1.460,29	81.216,09	594,49	83.270,88
152	PRESIDENTE MÉDICI	0,0948412	1.256,13	78.005,99	571,00	79.833,12
153	PRESIDENTE SARNEY	0,1043609	6.111,25	85.835,86	628,31	92.575,42
154	PRESIDENTE VARGAS	0,0901763	7.610,64	74.169,16	542,91	82.322,71
155	PRIMEIRA CRUZ	0,1034485	145,31	85.085,42	622,82	85.853,54
156	RAPOSA	0,1352489	18.153,19	111.240,95	814,27	130.208,41
157	RIACHÃO	0,6541189	24.063,26	538.006,64	3.938,15	566.008,05
158	RIBAMAR FIQUENE	0,1063794	2.641,49	87.496,05	640,46	90.778,01
159	ROSÁRIO	0,3019364	19.509,44	248.339,85	1.817,82	269.667,11
160	SAMBAIBA	0,4891725	4.277,20	402.339,78	2.945,08	409.562,06
161	SANTA FILOMENA DO MARANHÃO	0,0888068	2.915,04	73.042,76	534,67	76.492,46
162	SANTA HELENA	0,1885309	18.854,24	155.064,89	1.135,06	175.054,19
163	SANTA INÊS	0,9975913	106.535,06	820.509,45	6.006,04	933.050,55
164	SANTA LUZIA	0,4404991	41.262,71	362.306,36	2.652,04	406.221,12
165	SANTA LUZIA DO PARUÁ	0,2275665	21.907,23	187.171,30	1.370,07	210.448,61
166	SANTA QUITERIA DO MARANHÃO	0,1581651	7.114,87	130.089,31	952,24	138.156,42
167	SANTA RITA	0,1824886	23.557,00	150.095,16	1.098,68	174.750,84
168	SANTANA DO MARANHÃO	0,0972666	921,94	80.000,86	585,60	81.508,40
169	SANTO AMARO DO MARANHÃO	0,1075068	890,75	88.423,33	647,25	89.961,33
170	SANTO ANTÔNIO DOS LOPES	1,5606057	9.996,38	1.283.583,49	9.395,69	1.302.975,57
171	SÃO BENEDITO DO RIO PRETO	0,1143640	5.875,14	94.063,31	688,53	100.626,99
172	SÃO BENTO	0,1535516	16.432,32	126.294,75	924,46	143.651,53
173	SAO BERNARDO	0,1967076	6.271,08	161.790,15	1.184,29	169.245,52
174	SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO	0,2680000	3.644,12	220.427,48	1.613,51	225.685,10
175	SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO	0,1708391	18.658,97	140.513,55	1.028,54	160.201,07
176	SÃO FÉLIX DE BALSAS	0,1114559	1.881,75	91.671,43	671,03	94.224,20
177	SÃO FRANCISCO DO BREJÃO	0,1151900	4.193,97	94.742,69	693,51	99.630,17



178	SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO	0,1200905	1.552,93	98.773,31	723,01	101.049,25
179	SÃO JOÃO BATISTA	0,1119634	5.421,21	92.088,84	674,08	98.184,13
180	SÃO JOÃO DO CARU	0,1048541	4.742,62	86.241,51	631,28	91.615,41
181	SÃO JOÃO DO PARAÍSO	0,1457948	5.684,44	119.914,85	877,76	126.477,05
182	SÃO JOÃO DO SÓTER	0,1125830	3.720,50	92.598,46	677,81	96.996,77
183	SÃO JOÃO DOS PATOS	0,2206270	25.605,99	181.463,63	1.328,29	208.397,91
184	SÃO JOSÉ DE RIBAMAR	1,2108325	191.147,33	995.898,33	7.289,87	1.194.335,53
185	SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS	0,0880057	3.600,66	72.383,86	529,84	76.514,36
186	SÃO LUÍS	33,1487450	2.318.605,66	27.264.530,63	199.573,44	29.782.709,73
187	SÃO LUIZ GONZAGA DO MARANHÃO	0,1429321	7.114,06	117.560,31	860,53	125.534,90
188	SÃO MATEUS DO MARANHÃO	0,1884450	17.097,16	154.994,24	1.134,54	173.225,94
189	SÃO PEDRO D'ÁGUA BRANCA	0,1150764	5.697,32	94.649,26	692,82	101.039,40
190	SÃO PEDRO DOS CRENTES	0,1273402	5.064,96	104.736,12	766,66	110.567,73
191	SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS	0,6813987	16.586,71	560.444,01	4.102,39	581.133,11
192	SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA	0,0848194	1.024,27	69.763,16	510,66	71.298,09
193	SÃO ROBERTO DO MARANHÃO	0,0851999	2.278,70	70.076,12	512,95	72.867,77
194	SÃO VICENTE DE FÉRRER	0,1060518	5.116,59	87.226,61	638,49	92.981,69
195	SATUBINHA	0,0925527	2.244,51	76.123,72	557,22	78.925,45
196	SENADOR ALEXANDRE COSTA	0,0925572	2.174,81	76.127,43	557,24	78.859,48
197	SENADOR LA ROQUE	0,1764078	11.357,47	145.093,75	1.062,07	157.513,30
198	SERRANO DO MARANHÃO	0,1010027	1.467,84	83.073,77	608,09	85.149,70
199	SÍTIO NOVO	0,1536457	12.109,71	126.372,14	925,03	139.406,88
200	SUCUPIRA DO NORTE	0,1227652	5.136,33	100.973,22	739,11	106.848,66
201	SUCUPIRA DO RIACHÃO	0,0904163	1.453,72	74.366,56	544,36	76.364,63
202	TASSO FRAGOSO	1,2378373	4.006,53	1.018.109,52	7.452,45	1.029.568,51
203	TIMBIRAS	0,1412896	6.163,40	116.209,37	850,64	123.223,41
204	TIMON	1,4490770	81.024,58	1.191.852,19	8.724,23	1.281.601,00
205	TRIZIDELA DO VALE	0,1560547	19.486,28	128.353,52	939,53	148.779,34
206	TUFILÂNDIA	0,0902373	1.972,77	74.219,33	543,28	76.735,38
207	TUNTUM	0,2428128	10.897,39	199.711,24	1.461,86	212.070,50
208	TURIAÇÚ	0,1642454	6.797,40	135.090,29	988,85	142.876,54
209	TURILÂNDIA	0,1218809	4.254,31	100.245,89	733,79	105.233,99
210	TUTÓIA	0,2129812	11.763,16	175.175,03	1.282,26	188.220,45
211	URBANO SANTOS	0,1565452	10.122,12	128.756,95	942,49	139.821,56
212	VARGEM GRANDE	0,2149629	19.817,96	176.804,96	1.294,19	197.917,11
213	VIANA	0,2303863	32.491,19	189.490,56	1.387,05	223.368,80
214	VILA NOVA DOS MARTÍRIOS	0,1277996	5.108,69	105.113,97	769,42	110.992,08
215	VITÓRIA DO MEARIM	0,1593540	16.826,67	131.067,16	959,40	148.853,23
216	VITORINO FREIRE	0,2123799	24.168,46	174.680,47	1.278,64	200.127,57
217	ZÉ DOCA	0,3808371	31.719,65	313.234,93	2.292,85	347.247,42
-		100,0000000	6.079.818,60	82.249.058,40	602.054,28	88.930.931,28

VALORES DO ICMS, FPEX (IPI) e IPVA REFERENTES AOS REPASSES QUE CORRESPONDEM AO PERÍODO DE 01/08 a 31/08/2015.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, em São Luís, 30 de setembro de 2015.

MAGNO VASCONCELOS PEREIRA
Secretário de Estado da Fazenda, em Exercício

PORTARIA Nº 464/15 - GABIN. SÃO LUÍS, 30 DE SETEMBRO DE 2015.

Altera o Anexo III da Portaria 273/2014 - GABIN.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, em exercício, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Alterar o Anexo III da Portaria nº 273/GABIN, de 21 de outubro de 2014, que trata da previsão de consumo de óleo diesel pelas empresas de transporte de passageiros na Região Metropolitana da Grande São Luís, que passa a vigorar com a seguinte redação:

ANEXO: III - DA PORTARIA Nº 273/14 - GABIN

PREVISÃO DO CONSUMO DE ÓLEO DIESEL DO PERÍODO 09.2015

NOME DA DISTRIBUIDORA	CNPJ DA DISTRIBUIDORA	MÊS DA PREVISÃO	LITROS PREVISTOS
ALESAT COMBUSTÍVEIS S/A	23.314.594/0036-30	09.2015	256.120,00
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	34.274.233/0149-01	09.2015	2.030.160,00
IPIRANGA	33.337.122/0043-86	09.2015	470.000,00
PETRÓLEO SABBÁ S/A	04.169.215/0023-05	09.2015	1.248.000,00
TOTAL:		09.2015	4.004.280,00

RELAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE SÃO LUÍS CREDENCIADAS PARA USO DO BENEFÍCIO A QUE SE SE REFERE O DEC. 30.702/2015 NO PERÍODO 09.2015

NOME	CNPJ
VIAÇÃO PERICUMÃ LTDA	86.773.314/0001-42
TRANSPORTE MARINA LTDA	02.210.749/0001-99
EXPRESSO RODOVIÁRIO 1001 LTDA	07.164.882/0001-70
EXPRESSO SOLEMAR LTDA	00.192.650/0001-86
AUTOVIARIA MATOS LTDA	05.740.287/0001-00
OSCAR MOREIRA DE ARAUJO FILHO	00.403.379/0001-80
SÃO BENEDITO LTDA	06.253.363/0001-15
TRANSPORTE COLETIVO SANTA CLARA LTDA	41.623.737/0001-48
TAGUATUR TAGUATINGA TRANSP. E TURISMO LTDA	06.048.466/0001-43
TAGUATUR TAGUATINGA TRANSP. E TURISMO LTDA	06.048.466/0004-96
VIAÇÃO PRIMOR LTDA	06.291.900/0001-11
TRANSPORTE COLETIVO MARANHENSE LTDA	06.289.532/0001-77
JOSE CARLOS GONÇALVES	06.290.027/0001-42
AUTOVIÁRIA MENINO JESUS DE PRAGA LTDA	07.164.940/0001-65
TRANSPORTE PREMIUM LTDA	10.544.341/0001-81
VIAÇÃO AROEIRAS LTDA	19.068.101/0001-22
EXPRESSO RIO NEGRO LTDA	04.046.541/0001-01
TRANSPORTES REQUINTE LTDA	06.077.708/0001-27

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de setembro de 2015.

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, SÃO LUÍS, 30 DE SETEMBRO DE 2015.

FERNANDO ANTONIO RESENDE DE JESUS
Secretário de Estado da Fazenda, em exercício

PAUTA DE JULGAMENTO Nº 81/2015 - TARF

Serão julgados pela Primeira Câmara Julgadora, em Sessão Ordinária a realizar-se no dia 06 de outubro do corrente ano, terça-feira, às 16:00hs, na sede deste Tribunal, à Avenida Professor Carlos Cunha s/n, Calhau - no Edifício Deputado Luciano Moreira, os seguintes processos:

RELATOR: CONSELHEIRO NAGIB ABRAHÃO DUAILIBE NETO

Recurso voluntário

Processos nºs: 076328, 76335 e 076342/15

Not. de Lançamento: 400564000506-6, 400564000747-6 e 400564000732-8

Recorrente: Esfera Comercio de Atacado Ltda.

Recorrida: Primeira Instância do TARF/Decisões: 50017, 500175 e 500176/15

Procedência: São Luís/MA

RELATOR: CONSELHEIRO NAGIB ABRAHÃO DUAILIBE NETO

Recurso voluntário

Processos nºs: 0150288, 150347/13

Autos de Infração nºs: 47136300117-9, 47136300116-0,

Recorrente: I B I Indústria de Bebidas Imperatriz Ltda.

Recorrida: Primeira Instância do TARF/Decisões: 500038 e 500024/15

Procedência: Imperatriz/MA

RELATOR: CONSELHEIRO JOSÉ ANTONIO BUHATEM

Recurso voluntário

Processos nºs: 104826, 104849 e 104884/2013

Autos de Infração nºs: 46136300002-7, 46136300003-5 e 46136300004-3,

Recorrente: Arcos Dourados Comércio de Alimentos Ltda.

Recorrida: Primeira Instância do TARF/Decisões 400145, 400143 e 400144/14.

Procedência: São Luís/MA

RELATOR: CONSELHEIRO JOSÉ ANTONIO BUHATEM

Recurso voluntário

Processo nºs: 172297/13

Auto de Infração nº: 54136300232-3

Recorrente: Redeflex Comercio e Serviços de Telefonia Ltda.

Recorrida: Primeira Instância do TARF/Decisão: 500220/15

Procedência: São Luís/MA

RELATOR: CONSELHEIRO JOSÉ ANTONIO BUHATEM

Recurso de Ofício

Processo nº: 3432/12

Auto de Infração nº: 46126300425-0

Recorrente: Primeira Instância do TARF

Recorrida: Primeira Instância do TARF/Decisão 400061/14

Interessada: Tratorpeças Comercio e Transportes Ltda.- ME

Procedência: Balsas/MA

**RELATOR: CONSELHEIRO EDUARDO JOSÉ OLIVEIRA DUAILIBE MEMDONÇA**

Recurso voluntário

Processos nºs: 3753 e 3754/08

Autos de Infração nºs: 47863000227-6 e 47863000226-8

Recorrente: Telemar Norte Leste S/A.

Recorrida: Primeira Instância do TARF/Decisões: 500211 e 500210/15

Procedência: São Luís/MA

RELATOR: CONSELHEIRO EDUARDO JOSÉ OLIVEIRA DUAILIBE MEMDONÇA

Recurso voluntário

Processo nº: 0263919/13

Auto de Infração nºs: 46136300397-2

Recorrente: Distribuidora Nova Ilha Ltda.

Recorrida: Primeira Instância do TARF/Decisão: 400100/14

Procedência: São Luís/MA

Não havendo julgamento na data acima indicada, os mesmos terão lugar na primeira sessão subsequente.

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 01 DE OUTUBRO DE 2015.

BILKIS MARIA BARBOSA LIMA
Presidente do TARF

PAUTA DE JULGAMENTO Nº 82/2015 - TARF

Será julgado pela Segunda Câmara Julgadora, em Sessão Ordinária a realizar-se no dia 07 de outubro do corrente ano, quarta-feira, às 16:00hs, na sede deste Tribunal, à Avenida Professor Carlos Cunha s/n, Calhau - no Edifício Deputado Luciano Moreira, os seguintes processos:

RELATOR: CONSELHEIRO FRANCISCO DE ASSIS BARROS CARVALHO

Recurso voluntário

Processo nº 0238050/14.

Auto de Infração nº: 54146300190-6

Recorrente: Atacadão Distribuição Comercio e Indústria Ltda.

Recorrida: Primeira Instância do TARF/Decisão: 500214/15.

Procedência: Imperatriz/MA.

RELATOR: CONSELHEIRO FRANCISCO DE ASSIS BARROS CARVALHO

Recurso voluntário

Processos nsº 229335 e 229340/14.

Autos de Infração nº: 54146300195-7 e 54146300196-5

Recorrente: Atacadão Distribuição Comercio e Indústria Ltda.

Recorrida: Primeira Instância do TARF/Decisões: 500212, 500213/15.

Procedência: São Luís/MA.

RELATORA: CONSELHEIRA MARIA JOSÉ ARAUJO OLIVEIRA

Recurso voluntário

Processos nºs: 655 e 656/10

Autos de Infração nº: 91106300004-3 e 91106300003-5

Recorrente: M Dias Branco S/A Indústria e Comércio de Alimentos

Recorrida: Primeira Instância do TARF/Decisões 100088 e 100089/2011

Procedência: São Luís/MA.

RELATORA: CONSELHEIRA MARIA JOSÉ ARAUJO OLIVEIRA

Recurso voluntário

Processos nsº: 0229881, 0229888, 0229897 e 0229907/14.

Autos de Infração: 46146300480-6, 46146300479-2, 46146300477-6 e 46146300478-4.

Recorrente: Transul Serviços Locação e Transporte Ltda.

Recorrida: Primeira Instância do TARF Decisão nº 500158, 500139, 500137 e 500138/15

Procedência: São Luís

RELATORA: CONSELHEIRA MARIA JOSÉ ARAUJO OLIVEIRA

Recurso voluntário

Processos nºs : 242807 e 242809/14

Autos de Infração nºs: 91146300079-2 e 91146300080-6

Recorrente: MIDASFAR - Distribuidora Farmacêutica Ltda.,

Recorrida: Primeira Instância do TARF/Decisões: 500091 e 500092/15

Procedência: São Luís/MA

RELATOR: CONSELHEIRO EDÉSIO MENEZES BARROS

Recurso voluntário

Processo nº: 1333/12

Auto de Infração nº: 46126300099-8

Recorrente: Pereira e Cardoso Ltda.

Recorrida: Primeira Instância do TARF/Decisão: 200252/12

Procedência: São Luís/MA

RELATOR: CONSELHEIRO EDESIO MENEZES BARROS

Recurso de ofício

Processo nº: 3023/10

Auto de Infração nº: 46106300499-0

Recorrente: Primeira Instância do TARF

Recorrida: Primeira Instância do TARF/Decisão: 100468/11

Interessada: Indústria e Com de Confecções Damyller Ltda..

Procedência: São Luís/MA.

Não havendo julgamento na data acima indicada, os mesmos terão lugar na primeira sessão subsequente.

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 01 DE OUTUBRO DE 2015.

BILKIS MARIA BARBOSA LIMA
Presidente do TARF

PAUTA DE JULGAMENTO Nº 83/2015 - TARF

Será julgado pela Terceira Câmara Julgadora, em Sessão Ordinária a realizar-se no dia 08 de outubro do corrente ano, quinta-feira, às 16:00hs, na sede deste Tribunal, à Avenida Professor Carlos Cunha s/n, Calhau - no Edifício Deputado Luciano Moreira, os seguintes processos:

RELATOR: CONSELHEIRO LUÍS COELHO JUNIOR

Recurso voluntário

Processos nsº0240962, 241002, 240994, 240979, 240982, 240971, 241008/14

Autos de Infração nºs 46146300528-4, 46146300505-5, 46146300506-3, 46146300509-8, 46146300508-0, 46146300507-1, 46146300504-7

Recorrente: VTI Serv Com e Proj de Mod Gestão corporativa Ltda.

Recorrida: Primeira Instância do TARF/ Decisões: 500206, 500203, 500205, 500202, 500208, 500207, 500204

Procedência: São Luís/MA.

RELATORA: CONSELHEIRA NOLIA BARBALHO DESTERRO e SILVA

Recurso voluntário

Processos nsº222634, 222602/14

Autos de Infração nºs46146300440-7 e 46146300444-0

Recorrente: A geradora Aluguel de Maquinas S/A

Recorrida: Primeira Instância do TARF/ Decisões: 500198 e 500197/15

Procedência: São Luís/MA.

RELATOR: CONSELHEIRO LUIS HENRIQUE VIGARIO LOUREIRO

Recurso voluntário

Processos nsº 223430, 0223413, 0223418 e 0223425/14

Autos de Infração nºs: 46146300461-0, 46146300465-2, 46146300463-6 e 4614630000462-8.

Recorrente: Supricel Logística Ltda.

Recorrida: Primeira Instância do TARF/ Decisões: 500167, 500168, 500166, 500165/15.

Procedência: São Luís/MA.

RELATOR: CONSELHEIRO HAROLDO CORREIA CAVALCANTE JÚNIOR

Recurso voluntário

Processos nsº 055416 e 0554121/15

Autos de Infração nºs 46156300044-6 e 46156300045-4

Recorrente: Comcarne Comercial de Carne Ltda.

Recorrida: Primeira Instância do TARF/ Decisões 500173 e 500172/15

Procedência: São Luís/MA.

Não havendo julgamento na data acima indicada, os mesmos terão lugar na primeira sessão subsequente.

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 01 DE OUTUBRO DE 2015.

BILKIS MARIA BARBOSA LIMA
Presidente do TARF

ATO DECLARATÓRIO ISENÇÃO DE TÁXI Nº 029/15**IDENTIFICAÇÃO DO MOTORISTA****PROCESSO: 030/2015****REQUERENTE: Gefferson Aragão Pereira****CPF Nº: 928091383-20****CERTIDÃO Nº: 008/2015****REQ. DE ISENÇÃO DE IPI: 10320. 722909/2015 - 48****CART. NAC. DE HABILITAÇÃO: 02547427472****CARTEIRA SINDICAL Nº: 643/2008****ENDEREÇO: Rua Colombo, nº 900 - Pov. Colombo.****MUNICÍPIO: Anajátuba - MA.**

O AGENTE DA AGÊNCIA LOCAL DE ATENDIMENTO, usando de suas atribuições legais, e com fulcro no art. 486 a 497 do RIMCS/03, aprovado pelo Decreto nº 19.714, de 10 de julho de 2003, consubstanciado pelo convênio ICMS 38/01.

DECLARA:

Para os devidos fins que ficam isentas do ICMS as saídas internas e interestaduais promovidas pelos estabelecimentos fabricantes ou de seus revendedores autorizados, de automóveis novos de passageiros equipados com motor de cilindrada não superior a dois mil centímetros cúbicos (2.01) quando destinados a motorista profissionais (taxistas), desde que, cumulativa e comprovadamente. (Convênio ICMS 148, de 24 de setembro de 2010), e tendo em vista cumprimento das exigências do Convênio 121/09 de 21.12.09, que o motorista de taxi acima identificado, exerça, há pelo menos 1 (ano), a atividade de condutor autônomo de passageiros, na categoria de aluguel de táxi em veículo de sua propriedade, e não tenha adquirido nos últimos 2 (dois) anos, veículo com Isenção ou redução da base de cálculo do ICMS outorgada à categoria (redação dada pelo Decreto, 22.501/06).

A CONCESSIONÁRIA VENDEDORA fica obrigada a **cumprir** fielmente os dispositivos previstos no art. 492 e 493 do citado regulamento.

ITAPECURU-MIRIM, 18 de Setembro de 2015.

HELENA DE JESUS FERNANDES REGO
Agente/mat.111807.

Obs: O presente Ato Declaratório terá validade de 120 (cento e vinte) dias.

ATO DECLARATÓRIO ISENÇÃO DE TÁXI Nº 030/15**IDENTIFICAÇÃO DO MOTORISTA****PROCESSO Nº: 031/15****REQUERENTE: Jose Ribamar Matias da Cruz****CPF Nº: 249468263-00****CERTIDÃO Nº: 016/2015****REQ. DE ISENÇÃO DE IPI: 10320. 722953/2015 - 58****CART. NAC. DE HABILITAÇÃO: 00461648112****CARTEIRA SINDICAL Nº: 118/2000****ENDEREÇO: Rua Alarico Lima, s/n - Torre.****MUNICÍPIO: Itapecuru-Mirim - MA.**

O AGENTE DA AGÊNCIA LOCAL DE ATENDIMENTO, usando de suas atribuições legais, e com fulcro no art. 486 a 497 do RIMCS/03, aprovado pelo Decreto nº 19.714, de 10 de julho de 2003, consubstanciado pelo convênio ICMS 38/01.

DECLARA

Para os devidos fins que ficam isentas do ICMS as saídas internas e interestaduais promovidas pelos estabelecimentos fabricantes ou de seus revendedores autorizados, de automóveis novos de passageiros equipados com motor de cilindrada não superior a dois mil centímetros cúbicos (2.01) quando destinados a motorista profissionais (taxistas), desde que, cumulativa e comprovadamente. (Convênio ICMS 148, de 24 de setembro de 2010), e tendo em vista cumprimento das exigências do Convênio 121/09 de 21.12.09, que o motorista de taxi acima identificado, exerça, há pelo menos 1 (ano), a atividade de condutor autônomo de passageiros, na categoria de aluguel de táxi em veículo de sua propriedade, e não tenha adquirido nos últimos 2 (dois) anos, veículo com Isenção ou redução da base de cálculo do ICMS outorgada à categoria (redação dada pelo Decreto, 22.501/06).

A CONCESSIONÁRIA VENDEDORA fica obrigada a **cumprir** fielmente os dispositivos previstos no art. 492 e 493 do citado regulamento.

ITAPECURU-MIRIM, 22 de setembro de 2015.

HELENA DE JESUS FERNANDES REGO
Agente/mat.111807.

Obs: O presente Ato Declaratório terá validade de 120 (cento e vinte) dias.

Célula de Gestão da Administração Tributária
Unidade de Informações da Administração Tributária

PARECER Nº 01 - UNINF/CEGAT**PROCESSO Nº 0170497/2015****MUNICÍPIO INTERESSADO: ARARI****ASSUNTO: IMPUGNAÇÃO.**

O Município de Arari, por seu representante legal, ingressou nesta Secretaria de Estado com impugnação contra o valor adicionado e respectivo índice provisório de participação para o exercício de 2016, pelos motivos que abaixo especifica:

I - Que o valor adicionado para o item indústria não condiz com a realidade da impugnante, e que esta Gestão deixou de computar as DIFEs, desse segmento, enviadas fora do prazo ou retificaram posteriormente.



II - Que o valor adicionado para o item notas fiscais avulsas não condiz com a realidade do Município, e que esta Gestão deixou de computar as notas fiscais avulsas isentas do ICMS.

III - Que o valor adicionado para o item energia elétrica não se harmoniza com a realidade do Município, alegando que este teve aumento da população e cresceu em arrecadação junto com o Estado do Maranhão e o índice não se elevou na mesma proporção.

IV - Que o valor adicionado para o item "auto de infração" não condiz com a realidade do Município impugnante.

V - Que o valor adicionado para item "água canalizada" não está conforme a realidade do Município, pois o consumo de água aumentou, cresceu em arrecadação junto com o Estado do Maranhão e o índice de 2016 não se elevou na mesma proporção do crescimento, e denuncia que esta Gestão deixou de computar as DIEFs que a empresa fornecedora do produto em alusão enviou fora do prazo ou retificou posteriormente.

VI - Que o valor adicionado para o item "comércio" não condiz com a realidade da impugnante, pois o mesmo expandiu, cresceu em arrecadação, porém o índice para 2016 não está conforme a proporção desse crescimento, e alega que esta Gestão deixou de computar as DIEFs que esse segmento enviou fora do prazo ou retificou posteriormente.

VII - Que o valor adicionado para o item pecuária não condiz com a realidade do Município impugnante, revelando que esta Gestão deixou de computar para o esse segmento as notas fiscais avulsas.

VIII - Que o valor adicionado para o item "prestação de serviços" não é condizente com a realidade do Município, uma vez que o volume de prestação aumentou e o índice divulgado não se elevou proporcionalmente ao crescimento, concluindo que esse Conselho deixou de computar para esse segmento as DIEFs que as empresas prestadoras dos serviços enviaram fora do prazo ou retificaram posteriormente..

IX - Que o valor adicionado para o item combustível não condiz com a realidade da impugnante, visto que o comércio de derivados de petróleo aumentou, cresceu em arrecadação, porém o índice divulgado diminuiu, fazendo crer que este Conselho deixou de computar as DIEFs que o segmento enviou fora do prazo ou retificou posteriormente.

E diante do exposto requer:

1 - Seja recebida a presente impugnação, eis que esta está em consonância com a legislação vigente;

2 - Seja atualizado o valor adicionado e respectivo percentual no índice provisório para o exercício de 2016;

3 - Seja computado, para o índice de participação do Município de Arari, para o exercício de 2016, as DIEFs retificadas ou enviadas fora do prazo pela indústria de dentro do território do impugnante.;

4 - Seja computado para o índice de participação no ICMS do impugnante, para o exercício de 2016, o correto índice dos autos de infração, e seja efetuado uma fiscalização com a participação da impugnante nas indústrias e no comércio do Município de Arari;

5 - Seja computado para o índice de participação no ICMS do Município de Arari, para o exercício de 2016, o correto índice da água canalizada e efetuando uma fiscalização com participação do impugnante junto ao contribuinte;

6 - Seja efetuado uma fiscalização com a participação do impugnante junto aos contribuintes que retificaram as DIEFs negativas, ou seja, aquelas em que o valor das saídas acrescidas do valor das prestações de serviços é menor que o valor das entradas.

7 - Seja observado o quantitativo populacional do município Recorrente informado pelo IBGE;

8 - Sejam notificadas as empresas que eventualmente ainda não tenham apresentado os dados corretos da DIEF, para apresentarem declaração retificadora referente ao período considerado na apuração do índice;

9 - Sejam notificadas as empresas que tenham apresentado as DIEFs devidamente preenchidas, para procederem a sua regularização, propiciando a justa apuração do índice;

10 - Sejam notificadas as empresas operadoras de telefonia e fornecimento de energia elétrica, para apresentar em tempo hábil o lançamento dos valores que ainda estão calculados apenas sob forma de estimativa;

11 - Que seja requisitado à Receita Federal a relação contendo as maiores empresas enquadradas no Simples Nacional, computando-as para efeito de alteração do índice do Valor Adicionado devido ao impugnante;

12 - Seja recalculado o valor adicionado do Município impugnante, mediante o processamento dos feitos acima requeridos, principalmente com a validação dos dados a serem apresentados pelas empresas que estão informando incorretamente suas DIEFs;

13 - Lhe seja disponibilizada toda documentação necessária ao fiel acompanhamento do cálculo dos índices de repasse do ICMS ao Município impugnante;

Requer, finalmente, sejam processadas as informações necessárias à alteração do índice do valor adicionado devido ao Município de Arari, ora impugnante.

É o Relatório.

A Unidade de Informações da Administração Tributária, com vistas aos termos da impugnação do índice provisório de participação do Município de Arari para o exercício de 2016, manifesta-se da forma que abaixo enumera:

A Lei não deve ser fonte de privilégios ou perseguições, mas instrumento regulador da vida social que necessita tratar equitativamente todos os cidadãos. Este é o conteúdo político ideológico absorvido pelo princípio da isonomia e juridicidade pelo texto constitucional, ou de todo modo, assimilado pelos sistemas normativos vigentes.

O sistema jurídico é interpretável a partir da idéia de sistema hierarquicamente organizado, no qual se tem no topo da hierarquia a Constituição Federal. Quando do exame de norma jurídica infraconstitucional deve-se iniciar, portanto, da norma máxima, daquela que irá iluminar todo o sistema normativo.

A Constituição Federal de 1998, ao tratar da Repartição das Receitas Tributárias, em seu art. 158, IV determina:

Art. 158, IV, CF:

"Art. 158. Pertencem aos Municípios:

IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação"(Grifo nosso).

Da análise do artigo acima, extraímos quatro elementos materiais de incidência:

1. Operações relativas à circulação de mercadorias;
2. Prestação de serviço de transporte interestadual;
3. Prestação de serviço de transporte intermunicipal;
4. Prestação de serviço de comunicação.

A Lei Complementar nº 63, de 11/01/1990, que dispõe sobre o cálculo do índice de participação, nos incisos I e II, § 1º, art. 1º, assim manifesta-se:

Lei Complementar nº 63/90, art. 1º, §1º, I e II:

"Art. 1º As parcelas pertencentes aos Municípios do produto da arrecadação de impostos de competência dos Estados e de transferência por estes recebidas, conforme os incisos III e IV do art. 158 e inciso II e § 3º do art. 159, da Constituição Federal, serão creditadas segundo os critérios e prazos previstos nesta Lei Complementar.

§ 1º O valor adicionado corresponderá, para cada Município:

I - ao valor das mercadorias saídas, acrescido do valor das prestações de serviços, no seu território, deduzido o valor das mercadorias entradas, em cada ano civil;

II - nas hipóteses de tributação simplificada a que se refere o parágrafo único do art. 146 da Constituição Federal, e, em outras situações, em que se dispensem os controles de entrada, considerar-se-á como valor adicionado o percentual de 32% (trinta e dois por cento) da receita bruta".

Nesse sentido, a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, ao acrescentar o inciso II, no § 1º do art. 1º da Lei Complementar nº 63/90, criou um novo elemento material para cálculo do valor adicionado que corresponde a 32% da receita bruta das empresas do Simples Nacional.

Assim sendo, para o cálculo do índice de participação dos municípios, no que concerne ao valor adicionado, deve-se levar em consideração os seguintes elementos materiais:

- 1) Nas operações relativas à circulação de mercadorias:

Para as empresas enquadradas no Simples Nacional, o Valor Adicionado do Simples Nacional - **VAS** é de 32% da receita bruta;

Para as demais empresas do regime normal, o Valor Adicionado Parcial - **VAP** será o valor das mercadorias saídas, deduzido o valor das mercadorias entradas.

- 2). Nas prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação:

O valor adicionado da prestação de serviços - **VAPS**, será a soma das prestações realizadas, incluindo-se também, nessa variável, os valores dos produtos agropecuários adquiridos de produtores pessoa física, bem como as notas fiscais avulsas e autos de infração irrecorríveis.

Assim, o cálculo do valor adicionado - **VA**, conforme previsto no inciso I, art. 3º, da Lei Complementar nº 63/90, está representado conforme a fórmula abaixo:

Ou seja:

$$VA = VAP + VAS + VAPS$$

Portanto, o valor adicionado de cada município é calculado, levando-se em conta os valores das saídas consolidadas do ano base relativas à circulação de mercadorias e deduzido os valores das entradas, acrescido dos valores das prestações de serviços de transportes e comunicação, mais 32% da Receita Bruta do Simples Nacional.

Reportando-se ao requisitado pelo Recorrente, no que concerne ao exposto nos itens acima enumerados, temos a esclarecer o que segue:

Com relação aos motivos da impugnação, para o valor adicionado dos seguimentos: indústria, comércio, prestação de serviços e combustíveis, informamos que todas as Declarações do período de 2014, apresentadas pelas Empresas dentro e fora do prazo, inerentes ao Município de Arari, constantes do Banco de Dados da SEFAZ, foram computadas na formação do Valor Adicionado do Impugnante.

No que concerne aos motivos da impugnação para os segmentos: prestação de serviços e energia elétrica, temos a informar que as empresas que exploram esses ramos de atividade, notadamente aquelas que têm inscrição centralizada, no caso as de telefonia, transporte e distribuição de energia, são obrigadas a apresentar as "operações intermunicipais", que são computadas para os municípios onde foram realizados esses serviços. Dessa forma, a geração dos valores adicionados é realizada pelo Sistema de Informações da SEFAZ, que capta esses dados, obedecendo uma metodologia criteriosa, o que faz com precisão, baseado nos registros efetuados nas DIEFs pelos contribuintes.

Por oportuno, esclarecemos ao Impugnante, que as empresas dos segmentos acima mencionados são notificadas anualmente para a apresentação das operações intermunicipais do período considerado para a apuração do VA, com um acompanhamento rigoroso da Unidade competente desta SEFAZ. Assim sendo, não há como se pensar em lançamento de valores sob a forma de estimativa por parte desses contribuintes.

No tocante ao item "notas fiscais avulsas", esclarecemos que: se no âmbito do Município forem realizadas operações acobertadas por esses documentos fiscais, não há como o Nosso Sistema Eletrônico deixar de computá-las para a constituição do VA, ressalvado as operações com Suspensão, Simples Remessa, Devolução e outras regras consideradas no POP 01/2015, aprovada pelo Portaria Nº. 287/15-GABIN, publicada no Diário Oficial do Estado do Maranhão de 08 de junho de 2015.

No que trata de "auto de infração", esclarecemos ao impugnante que os créditos tributários advindo dessa variável só serão considerados para a composição dos valores adicionados dos municípios no ano em que se tornarem irrecorríveis. Portanto, nenhum dado é atribuído de forma incorreta ao município.

No que tange a impugnação para o item "água canalizada", esclarecemos ao Impugnante que já existe jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF, que corroborou entendimentos existentes de vários doutrinadores quanto ao tema relacionado ao fornecimento de água canalizada. No julgamento Extraordinário(RE)607.056, de 11/04/2013, cujo tema constitucional teve repercussão reconhecida por aquela Corte, foi entendido que não existe incidência do ICMS no fornecimento de água canalizada, por se tratar de bem público e não mercadoria. Pautado neste entendimento, o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão achou por bem encaminhar Nota de Auditoria a esta SEFAZ, para que observasse o entendimento da Suprema Corte. Assim sendo, o faturamento oriundo da venda do bem em alusão deixou de ser computado aos valores adicionados dos municípios.

Quanto ao quantitativo populacional, que é uma das variáveis que constitui parte do coeficiente de participação do município, esta SEFAZ vem utilizando as estimativas apresentadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

No que se reporta às empresas enquadradas no Simples Nacional, levamos ao conhecimento do Impugnante, que anualmente a Receita Federal disponibiliza os arquivos contendo as informações da DEFIS apresentadas por esse segmento, que são baixados por esta SEFAZ para a segregação dos dados informados e convergência para formação do valor adicionado do município.



No que diz respeito ao procedimento fiscalizatório nas empresas, que sugere o Impugnante, esclarecemos que no momento não se pode formar um juízo errôneo sobre as informações prestadas, espontaneamente, pelos contribuinte desse município. Para a revisão dos valores das operações declaradas por estes na DIEF, existe todo um planejamento voltado para a ação fiscal. Se constatado a existência de irregularidades nos lançamentos dessas operações, o fisco adotará as providências cabíveis, reclamando em auto de infração os valores omitidos, que após julgamento irrecorríveis são apropriados ao valor adicionado do Município no ano que se efetivar a decisão.

Esclarecemos ao Impugnante, que houve crescimento no valor adicionado desse Município, entretanto, não aconteceu na mesma proporção de outros que tiveram incrementos substanciais, notadamente aqueles que dispõem em seus territórios de setores econômicos fortes, como: agricultura, pecuária, geração de energia elétrica e extração de gás natural. Fato este que refletiu, sobremaneira, na queda dos coeficientes dos demais municípios que não têm essas vocações.

Logo, considerando que o Recorrente não apresentou nenhuma prova documental que justificasse os seus questionamentos, somos pelo indeferimento da impugnação impetrada.

É o parecer

São Luís, 30 de setembro de 2015

JOSÉ ERMENEGILDO DE ARAUJO

Gestor

IDENES OLIVEIRA COSTA

Gestora

LETÍCIA MARIA MONTEIRO DO NASCIMENTO

Gestora da UNINF

De Acordo:

RODRIGO ANTONIO VILANOVA PALHANO FILHO

Gestor da CEGAT/Arrecadação

PARECER Nº 02 - UNINF/CEGAT

PROCESSO Nº 0170519/2015

MUNICÍPIO INTERESSADO: CAPINZAL DO NORTE

ASSUNTO: IMPUGNAÇÃO.

O Município de Capinzal do Norte, por seu representante legal, ingressou nesta Secretaria de Estado com impugnação contra o valor adicionado e respectivo índice provisório de participação para o exercício de 2016, pelos motivos que abaixo especifica:

I - Que o valor adicionado para o item indústria não condiz com a realidade da impugnante, e que esta Gestão deixou de computar as DIEFs, desse segmento, enviadas fora do prazo ou retificaram posteriormente.

II - Que o valor adicionado para o item notas fiscais avulsas não condiz com a realidade do Município, e que esta Gestão deixou de computar as notas fiscais avulsas isentas do ICMS.

III - Que o valor adicionado para o item energia elétrica não se harmoniza com a realidade do Município, alegando que este teve aumento da população e cresceu em arrecadação junto com o Estado do Maranhão e o índice não se elevou na mesma proporção.

IV - Que o valor adicionado para o item "auto de infração" não condiz com a realidade do Município impugnante.

V - Que o valor adicionado para item "água canalizada" não está conforme a realidade do Município, pois o consumo de água aumentou, cresceu em arrecadação junto com o Estado do Maranhão e o índice de 2016 não se elevou na mesma proporção do crescimento, e denuncia que esta Gestão deixou de computar as DIEFs que a empresa fornecedora do produto em alusão enviou fora do prazo ou retificou posteriormente.

VI - Que o valor adicionado para o item "comércio" não condiz com a realidade da impugnante, pois o mesmo expandiu, cresceu em arrecadação, porém o índice para 2016 não está conforme a proporção desse crescimento, e alega que esta Gestão deixou de computar as DIEFs que esse segmento enviou fora do prazo ou retificou posteriormente.

VII - Que o valor adicionado para o item pecuária não condiz com a realidade do Município impugnante, revelando que esta Gestão deixou de computar para o esse segmento as notas fiscais avulsas.

VIII - Que o valor adicionado para o item "prestação de serviços" não é condizente com a realidade do Município, uma vez que o volume de prestação aumentou e o índice divulgado não se elevou proporcionalmente ao crescimento, concluindo que esse Conselho deixou de computar para esse segmento as DIEFs que as empresas prestadoras dos serviços enviaram fora do prazo ou retificaram posteriormente..

IX - Que o valor adicionado para o item combustível não condiz com a realidade da impugnante, visto que o comércio de derivados de petróleo aumentou, cresceu em arrecadação, porém o índice divulgado diminuiu, fazendo crer que este Conselho deixou de computar as DIEFs que o segmento enviou fora do prazo ou retificou posteriormente.

E diante do exposto requer:

1 - Seja recebida a presente impugnação, eis que esta está em consonância com a legislação vigente;

2 - Seja atualizado o valor adicionado e respectivo percentual no índice provisório para o exercício de 2016;

3 - Seja computado, para o índice de participação do Município de Capinzal do Norte, para o exercício de 2016, as DIEFs retificadas ou enviadas fora do prazo pela indústria de dentro do território do impugnante.;

4 - Seja computado para o índice de participação no ICMS do impugnante, para o exercício de 2016, o correto índice dos autos de infração, e seja efetuado uma fiscalização com a participação da impugnante nas indústrias e no comércio do Município de Capinzal do Norte;

5 - Seja computado para o índice de participação no ICMS do Município de Capinzal do Norte, para o exercício de 2016, o correto índice da água canalizadas e efetuando uma fiscalização com participação do impugnante junto ao contribuinte;

6 - Seja efetuado uma fiscalização com a participação do impugnante junto aos contribuintes que retificaram as DIEFs negativas, ou seja, aquelas em que o valor das saídas acrescidas do valor das prestações de serviços é menor que o valor das entradas.

7 - Seja observado o quantitativo populacional do município Recorrente informado pelo IBGE;

8 - Sejam notificadas as empresas que eventualmente ainda não tenham apresentado os dados corretos da DIEF, para apresentarem declaração retificadora referente ao período considerado na apuração do índice;

9 - Sejam notificadas as empresas que tenham apresentado as DIEFs devidamente preenchidas, para procederem a sua regularização, propiciando a justa apuração do índice;

10 - Sejam notificadas as empresas operadoras de telefonia e fornecimento de energia elétrica, para apresentar em tempo hábil o lançamento dos valores que ainda estão calculados apenas sob forma de estimativa;

11 - Que seja requisitado à Receita Federal a relação contendo as maiores empresas enquadradas no Simples Nacional, computando-as para efeito de alteração do índice do Valor Adicionado devido ao impugnante;

12 - Seja recalculado o valor adicionado do Município impugnante, mediante o processamento dos feitos acima requeridos, principalmente com a validação dos dados a serem apresentados pelas empresas que estão informando incorretamente suas DIEFs;

13 - Lhe seja disponibilizada toda documentação necessária ao fiel acompanhamento do cálculo dos índices de repasse do ICMS ao Município impugnante;

Requer, finalmente, sejam processadas as informações necessárias à alteração do índice do valor adicionado devido ao Município de Arari, ora impugnante.

É o Relatório.

A Unidade de Informações da Administração Tributária, com vistas aos termos da impugnação do índice provisório de participação do Município de Capinzal do Norte para o exercício de 2016, manifesta-se da forma que abaixo enumera:

A Lei não deve ser fonte de privilégios ou perseguições, mas instrumento regulador da vida social que necessita tratar equitativamente todos os cidadãos. Este é o conteúdo político ideológico absorvido pelo princípio da isonomia e juridicidade pelo texto constitucional, ou de todo modo, assimilado pelos sistemas normativos vigentes.

O sistema jurídico é interpretável a partir da idéia de sistema hierarquicamente organizado, no qual se tem no topo da hierarquia a Constituição Federal. Quando do exame de norma jurídica infraconstitucional deve-se iniciar, portanto, da norma máxima, daquela que irá iluminar todo o sistema normativo.

A Constituição Federal de 1998, ao tratar da Repartição das Receitas Tributárias, em seu art. 158, IV determina:

Art. 158, IV, CF:

"Art. 158. Pertencem aos Municípios:

IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação" (Grifo nosso).

Da análise do artigo acima, extraímos quatro elementos materiais de incidência:

5. Operações relativas à circulação de mercadorias;
6. Prestação de serviço de transporte interestadual;
7. Prestação de serviço de transporte intermunicipal;
8. Prestação de serviço de comunicação.

A Lei Complementar nº 63, de 11/01/1990, que dispõe sobre o cálculo do índice de participação, nos incisos I e II, § 1º, art. 1º, assim manifesta-se:

Lei Complementar nº 63/90, art. 1º, §1º, I e II:

"Art. 1º As parcelas pertencentes aos Municípios do produto da arrecadação de impostos de competência dos Estados e de transferência por estes recebidas, conforme os incisos III e IV do art. 158 e inciso II e § 3º do art. 159, da Constituição Federal, serão creditadas segundo os critérios e prazos previstos nesta Lei Complementar.

§ 1º O valor adicionado corresponderá, para cada Município:

I - ao valor das mercadorias saídas, acrescido do valor das prestações de serviços, no seu território, deduzido o valor das mercadorias entradas, em cada ano civil;

II - nas hipóteses de tributação simplificada a que se refere o parágrafo único do art. 146 da Constituição Federal, e, em outras situações, em que se dispensem os controles de entrada, considerar-se-á como valor adicionado o percentual de 32% (trinta e dois por cento) da receita bruta".

Nesse sentido, a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, ao acrescentar o inciso II, no § 1º do art. 1º da Lei Complementar nº 63/90, criou um novo elemento material para cálculo do valor adicionado que corresponde a 32% da receita bruta das empresas do Simples Nacional.

Assim sendo, para o cálculo do índice de participação dos municípios, no que concerne ao valor adicionado, deve-se levar em consideração os seguintes elementos materiais:

- 1) Nas operações relativas à circulação de mercadorias:

Para as empresas enquadradas no Simples Nacional, o Valor Adicionado do Simples Nacional - **VAS** é de 32% da receita bruta;

Para as demais empresas do regime normal, o Valor Adicionado Parcial - **VAP** será o valor das mercadorias saídas, deduzido o valor das mercadorias entradas.

- 2). Nas prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação:

O valor adicionado da prestação de serviços - **VAPS**, será a soma das prestações realizadas, incluindo-se também, nessa variável, os valores dos produtos agropecuários adquiridos de produtores pessoa física, bem como as notas fiscais avulsas e autos de infração irrecorríveis.

Assim, o cálculo do valor adicionado - VA, conforme previsto no inciso I, art. 3º, da Lei Complementar nº 63/90, está representado conforme a fórmula abaixo:

Ou seja:

$$VA = VAP + VAS + VAPS$$



Portanto, o valor adicionado de cada município é calculado levando-se em conta os valores das saídas consolidadas do ano base, relativas à circulação de mercadorias e deduzido os valores das entradas, acrescido dos valores das prestações de serviços de transportes e comunicação, mais 32% da Receita Bruta do Simples Nacional.

Reportando-se ao requisitado pelo Recorrente, no que concerne ao exposto nos itens acima enumerados, temos a esclarecer o que segue:

Com relação aos motivos da impugnação, para o valor adicionado dos seguimentos: indústria, comércio, prestação de serviços e combustíveis, informamos que todas as Declarações do período de 2014, apresentadas pelas Empresas dentro e fora do prazo, inerentes ao Município de Capinzal do Norte, constantes do Banco de Dados da SEFAZ, foram computadas na formação do Valor Adicionado do Impugnante.

No que concerne aos motivos da impugnação para os segmentos: prestação de serviços e energia elétrica, temos a informar que as empresas que exploram esses ramos de atividade, notadamente aquelas que têm inscrição centralizada, no caso as de telefonia, transporte e distribuição de energia, são obrigadas a apresentar as "operações intermunicipais", que são computadas para os municípios onde foram realizados esses serviços. Dessa forma, a geração dos valores adicionados é realizada pelo Sistema de Informações da SEFAZ, que capta esses dados, obedecendo uma metodologia criteriosa, o que faz com precisão, baseado nos registros efetuados nas DIEFs pelos contribuintes.

Por oportuno, esclarecemos ao Impugnante, que: as empresas dos segmentos acima mencionados são notificadas anualmente para a apresentação das operações intermunicipais do período considerado para a apuração do VA, com um acompanhamento rigoroso da Unidade competente desta SEFAZ. Portanto, não há como se pensar em lançamento de valores sob a forma de estimativa por parte desses contribuintes.

No tocante ao item "notas fiscais avulsas", esclarecemos que: se no âmbito do Município forem realizadas operações acobertadas por esses documentos fiscais, não há como o Nosso Sistema Eletrônico deixar de computá-las para a constituição do VA, ressalvado as operações com Suspensão, Simples Remessa, Devolução e outras regras consideradas no POP 01/2015, aprovado pela Portaria Nº. 287/15-GABIN, publicada no Diário Oficial do Estado do Maranhão de 08 de junho de 2015.

No que trata de "auto de infração", esclarecemos ao Impugnante, que os créditos tributários advindo dessa variável só serão considerados para a composição dos valores adicionados dos municípios no ano em que se tornarem irrecorríveis. Portanto, nenhum dado é atribuído de forma incorreta ao município.

No que tange a impugnação para o item "água canalizada", esclarecemos ao Impugnante que já existe jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF, que corroborou entendimentos existentes de vários doutrinadores quanto ao tema relacionado ao fornecimento de água canalizada. No julgamento Extraordinário(RE)607.056, de 11/04/2013, cujo tema constitucional teve repercussão reconhecida por aquela Corte, foi entendido que não existe incidência do ICMS no fornecimento de água canalizada, por se tratar de bem público e não mercadoria. Pautado neste entendimento, o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão achou por bem encaminhar Nota de Auditoria a esta SEFAZ, para que observasse o entendimento da Suprema Corte. Assim sendo, o faturamento oriundo da venda do bem em alusão deixou de ser computado aos valores adicionados dos municípios.

Quanto ao quantitativo populacional, que é uma das variáveis que constitui parte do coeficiente de participação do município, esta SEFAZ vem utilizando as estimativas apresentadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

No que se reporta as empresas enquadradas no Simples Nacional, levamos ao conhecimento do Impugnante, que anualmente a Receita Federal disponibiliza os arquivos contendo as informações da DEFIS apresentadas por esse segmento, que são baixados por esta SEFAZ para a segregação dos dados informados e convergência para formação do valor adicionado do município.

No que diz respeito ao procedimento fiscalizatório nas empresas, que sugere o Impugnante, esclarecemos que no momento não se pode formar um juízo errôneo sobre as informações prestadas, espontaneamente, pelos contribuintes desse município. Para a revisão dos valores das operações declaradas por estes na DIEF, existe todo um planejamento voltado para a ação fiscal. Se constatado a existência de irregularidades nos lançamentos dessas operações, o fisco adotará as providências cabíveis, reclamando em auto de infração os valores omitidos, que após julgamento irrecorríveis são apropriados ao valor adicionado do Município no ano que se efetivar a decisão.

Por Fim, esclarecemos ao Impugnante, que houve crescimento no valor adicionado desse Município, entretanto, não aconteceu na mesma proporção de outros que tiveram incrementos substanciais, notadamente aqueles de que dispõem seus territórios de setores econômicos fortes, como: agricultura, pecuária, geração de energia elétrica e extração de gás natural. Fato este que refletiu, sobremaneira, na queda dos coeficientes dos demais municípios que não têm essas vocações.

Logo, considerando que o Recorrente não apresentou nenhuma prova documental que justificasse os seus questionamentos, somos pelo indeferimento da impugnação impetrada.

É o parecer

São Luís, 30 de setembro de 2015

JOSÉ ERMENEGILDO DE ARAUJO

Gestor

IDENES OLIVEIRA COSTA

Gestora

LETÍCIA MARIA MONTEIRO DO NASCIMENTO

Gestora da UNINF

De Acordo:

RODRIGO ANTONIO VILANOVA PALHANO FILHO

Gestor da CEGAT/Arrecadação

PARECER Nº 03 - UNINF/CEGAT

PROCESSO Nº 0170513/2015

MUNICÍPIO INTERESSADO: MONÇÃO

ASSUNTO: IMPUGNAÇÃO.

O Município de Monção, por seu representante legal, ingressou nesta Secretaria de Estado com impugnação contra o valor adicionado e respectivo índice provisório de participação para o exercício de 2016, pelos motivos que abaixo especifica:

I - Que o valor adicionado para o item indústria não condiz com a realidade da impugnante, e que esta Gestão deixou de computar as DIEFs, desse segmento, enviadas fora do prazo ou retificaram posteriormente.

II - Que o valor adicionado para o item notas fiscais avulsas não condiz com a realidade do Município, e que esta Gestão deixou de computar as notas fiscais avulsas isentas do ICMS.



III - Que o valor adicionado para o item energia elétrica não se harmoniza com a realidade do Município, alegando que este teve aumento da população e cresceu em arrecadação junto com o Estado do Maranhão e o índice não se elevou na mesma proporção.

IV - Que o valor adicionado para o item "auto de infração" não condiz com a realidade do Município impugnante.

V - Que o valor adicionado para item "água canalizada" não está conforme a realidade do Município, pois o consumo de água aumentou, cresceu em arrecadação junto com o Estado do Maranhão e o índice de 2016 não se elevou na mesma proporção do crescimento, e denuncia que esta Gestão deixou de computar as DIEFs que a empresa fornecedora do produto em alusão enviou fora do prazo ou retificou posteriormente.

VI - Que o valor adicionado para o item "comércio" não condiz com a realidade da impugnante, pois o mesmo expandiu, cresceu em arrecadação, porém o índice para 2016 não está conforme a proporção desse crescimento, e alega que esta Gestão deixou de computar as DIEFs que esse segmento enviou fora do prazo ou retificou posteriormente.

VII - Que o valor adicionado para o item pecuária não condiz com a realidade do Município impugnante, revelando que esta Gestão deixou de computar para o esse segmento as notas fiscais avulsas.

VIII - Que o valor adicionado para o item "prestação de serviços" não é condizente com a realidade do Município, uma vez que o volume de prestação aumentou e o índice divulgado não se elevou proporcionalmente ao crescimento, concluindo que esse Conselho deixou de computar para esse segmento as DIEFs que as empresas prestadoras dos serviços enviaram fora do prazo ou retificaram posteriormente..

IX - Que o valor adicionado para o item combustível não condiz com a realidade da impugnante, visto que o comércio de derivados de petróleo aumentou, cresceu em arrecadação, porém o índice divulgado diminuiu, fazendo crer que este Conselho deixou de computar as DIEFs que o segmento enviou fora do prazo ou retificou posteriormente.

E diante do exposto requer:

1 - Seja recebida a presente impugnação, eis que esta está em consonância com a legislação vigente;

2 - Seja atualizado o valor adicionado e respectivo percentual no índice provisório para o exercício de 2016;

3 - Seja computado, para o índice de participação do Município de Monção, para o exercício de 2016, as DIEFs retificadas ou enviadas fora do prazo pela indústria de dentro do território do impugnante,;

4 - Seja computado para o índice de participação no ICMS do impugnante, para o exercício de 2016, o correto índice dos autos de infração, e seja efetuado uma fiscalização com a participação da impugnante nas indústrias e no comércio do Município de Monção;

5 - Seja computado para o índice de participação no ICMS do Município de Monção, para o exercício de 2016, o correto índice da água canalizadas e efetuando uma fiscalização com participação do impugnante junto ao contribuinte;

6 - Seja efetuado uma fiscalização com a participação do impugnante junto aos contribuintes que retificaram as DIEFs negativas, ou seja, aquelas em que o valor das saídas acrescidas do valor das prestações de serviços é menor que o valor das entradas.

7 - Seja observado o quantitativo populacional do município Recorrente informado pelo IBGE;

8 - Sejam notificadas as empresas que eventualmente ainda não tenham apresentado os dados corretos da DIEF, para apresentarem declaração retificadora referente ao período considerado na apuração do índice;

9 - Sejam notificadas as empresas que tenham apresentado as DIEFs devidamente preenchidas, para procederem a sua regularização, propiciando a justa apuração do índice;

10 - Sejam notificadas as empresas operadoras de telefonia e fornecimento de energia elétrica, para apresentar em tempo hábil o lançamento dos valores que ainda estão calculados apenas sob forma de estimativa;

11 - Que seja requisitado à Receita Federal a relação contendo as maiores empresas enquadradas no Simples Nacional, computando-as para efeito de alteração do índice do Valor Adicionado devido ao impugnante;

12 - Seja recalculado o valor adicionado do Município impugnante, mediante o processamento dos feitos acima requeridos, principalmente com a validação dos dados a serem apresentados pelas empresas que estão informando incorretamente suas DIEFs;

13 - Lhe seja disponibilizada toda documentação necessária ao fiel acompanhamento do cálculo dos índices de repasse do ICMS ao Município impugnante;

Requer, finalmente, sejam processadas as informações necessárias à alteração do índice do valor adicionado devido ao Município de Monção, ora impugnante.

É o Relatório.

A Unidade de Informações da Administração Tributária, com vistas aos termos da impugnação do índice provisório de participação do Município de Monção para o exercício de 2016, manifesta-se da forma que abaixo enumera:

A Lei não deve ser fonte de privilégios ou perseguições, mas instrumento regulador da vida social que necessita tratar equitativamente todos os cidadãos. Este é o conteúdo político ideológico absorvido pelo princípio da isonomia e juridicidade pelo texto constitucional, ou de todo modo, assimilado pelos sistemas normativos vigentes.

O sistema jurídico é interpretável a partir da idéia de sistema hierarquicamente organizado, no qual se tem no topo da hierarquia a Constituição Federal. Quando do exame de norma jurídica infraconstitucional deve-se iniciar, portanto, da norma máxima, daquela que irá iluminar todo o sistema normativo.

A Constituição Federal de 1998, ao tratar da Repartição das Receitas Tributárias, em seu art. 158, IV determina:

Art. 158, IV, CF:

"Art. 158. Pertencem aos Municípios:

IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação"(Grifo nosso).

Da análise do artigo acima, extraímos quatro elementos materiais de incidência:



9. Operações relativas à circulação de mercadorias;
10. Prestação de serviço de transporte interestadual;
11. Prestação de serviço de transporte intermunicipal;
12. Prestação de serviço de comunicação.

A Lei Complementar nº 63, de 11/01/1990, que dispõe sobre o cálculo do índice de participação, nos incisos I e II, § 1º, art. 1º, assim manifesta-se:

Lei Complementar nº 63/90, art. 1º, §1º, I e II:

"Art. 1º As parcelas pertencentes aos Municípios do produto da arrecadação de impostos de competência dos Estados e de transferência por estes recebidas, conforme os incisos III e IV do art. 158 e inciso II e § 3º do art. 159, da Constituição Federal, serão creditadas segundo os critérios e prazos previstos nesta Lei Complementar.

§ 1º O valor adicionado corresponderá, para cada Município:

I - ao valor das mercadorias saídas, acrescido do valor das prestações de serviços, no seu território, deduzido o valor das mercadorias entradas, em cada ano civil;

II - nas hipóteses de tributação simplificada a que se refere o parágrafo único do art. 146 da Constituição Federal, e, em outras situações, em que se dispensem os controles de entrada, considerar-se-á como valor adicionado o percentual de 32% (trinta e dois por cento) da receita bruta".

Nesse sentido, a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, ao acrescentar o inciso II, no § 1º do art. 1º da Lei Complementar nº 63/90, criou um novo elemento material para cálculo do valor adicionado que corresponde a 32% da receita bruta das empresas do Simples Nacional.

Assim sendo, para o cálculo do índice de participação dos municípios, no que concerne ao valor adicionado, deve-se levar em consideração os seguintes elementos materiais:

- 1) Nas operações relativas à circulação de mercadorias:

Para as empresas enquadradas no Simples Nacional, o Valor Adicionado do Simples Nacional - **VAS** é de 32% da receita bruta;

Para as demais empresas do regime normal, o Valor Adicionado Parcial - **VAP** será o valor das mercadorias saídas, deduzido o valor das mercadorias entradas.

- 2). Nas prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação:

O valor adicionado da prestação de serviços - **VAPS**, será a soma das prestações realizadas, incluindo-se também, nessa variável, os valores dos produtos agropecuários adquiridos de produtores pessoa física, bem como as notas fiscais avulsas e autos de infração irrecorríveis.

Assim, o cálculo do valor adicionado - VA, conforme previsto no inciso I, art. 3º, da Lei Complementar nº 63/90, está representado conforme a fórmula abaixo:

Ou seja:

$$VA = VAP + VAS + VAPS$$

"Portanto, o valor adicionado de cada município é calculado, levando-se em conta os valores das saídas consolidadas do ano base relativas à circulação de mercadorias e deduzido os valores das entradas, acrescido dos valores das prestações de serviços de transportes e comunicação, mais 32% da Receita Bruta do Simples Nacional.

Reportando-se ao requisitado pelo Recorrente, no que concerne ao exposto nos itens acima enumerados, temos a esclarecer o que segue:

Com relação aos motivos da impugnação, para o valor adicionado dos seguimentos: indústria, comércio, prestação de serviços e combustíveis, informamos que todas as Declarações do período de 2014, apresentadas pelas Empresas dentro e fora do prazo, inerentes ao Município de Monção, constantes do Banco de Dados da SEFAZ, foram computadas na formação do Valor Adicionado do Impugnante.

No que concerne aos motivos da impugnação para os segmentos: prestação de serviços e energia elétrica, temos a informar que as empresas que exploram esses ramos de atividade, notadamente aquelas que tem inscrição centralizada, no caso as de telefonia, transporte e distribuição de energia, são obrigadas a apresentar as "operações intermunicipais", que são computadas para os municípios onde foram realizados esses serviços. Dessa forma, a geração dos valores adicionados é realizada pelo Sistema de Informações da SEFAZ, que capta esses dados, obedecendo uma metodologia criteriosa, o que faz com precisão, baseado nos registros efetuados nas DIEFs pelos contribuintes.

Por oportuno, esclarecemos ao Impugnante, que as empresas dos segmentos acima mencionados são notificadas anualmente para a apresentação das operações intermunicipais do período considerado para a apuração do VA, com um acompanhamento rigoroso da Unidade competente desta SEFAZ. Portanto, não há como se pensar em lançamento de valores sob a forma de estimativa por parte desses contribuintes.

No tocante ao item "notas fiscais avulsas", esclarecemos que: se no âmbito do Município forem realizadas operações acobertadas por esses documentos fiscais, não há como o Nosso Sistema Eletrônico deixar de computá-las para a constituição do VA, ressalvado as operações com Suspensão, Simples Remessa, Devolução e outras regras consideradas no POP 01/2015, aprovado pelo Portaria Nº. 287/15-GABIN, publicada no Diário Oficial do Estado do Maranhão de 08 de junho de 2015.

No que trata de "auto de infração", esclarecemos ao Impugnante, que os créditos tributários advindo dessa variável só serão considerado para a composição dos valores adicionados dos municípios, no ano em que se tornarem irrecorríveis. Portanto, nenhum dado é atribuído de forma incorreta ao município.

No que tange a impugnação para o item "água canalizada", esclarecemos ao Impugnante que já existe jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF, que corroborou entendimentos existentes de vários doutrinadores quanto ao tema relacionado ao fornecimento de água canalizada. No julgamento Extraordinário(RE)607.056, de 11/04/2013, cujo tema constitucional teve repercussão reconhecida por aquela Corte, foi entendido que não existe incidência do ICMS no fornecimento de água canalizada, por se tratar de bem público e não mercadoria. Pautado neste entendimento, o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão achou por bem encaminhar Nota de Auditoria a esta SEFAZ, para que observasse o entendimento da Suprema Corte.. Assim sendo, o faturamento oriundo da venda do bem em alusão deixou de ser computado aos valores adicionados dos municípios.

Quanto ao quantitativo populacional, que é uma das variáveis que constitui parte do coeficiente de participação do município, esta SEFAZ vem utilizando as estimativas apresentadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

No que se reporta as empresas enquadradas no Simples Nacional, levamos ao conhecimento do Impugnante, que anualmente a Receita Federal disponibiliza os arquivos contendo as informações da DEFIS apresentadas por esse segmento, que são baixados por esta SEFAZ para a segregação dos dados informados e convergência para formação do valor adicionado do município.

No que diz respeito ao procedimento fiscalizatório nas empresas, que sugere o Impugnante, esclarecemos que no momento não se pode formar um juízo errôneo sobre as informações prestadas, espontaneamente, pelos contribuinte desse município. Para a revisão dos valores das operações declaradas por estes na DIEF, existe todo um planejamento voltado para a ação fiscal. Se constatado a existência de irregularidades nos lançamentos dessas operações, o fisco adotará as providências cabíveis, reclamando em auto de infração os valores omitidos, que após julgamento irrecorríveis são apropriados ao valor adicionado do Município no ano que se efetivar a decisão.

Por fim, esclarecemos ao Impugnante, que houve crescimento no valor adicionado desse Município, entretanto, não aconteceu na mesma proporção de outros que tiveram incrementos substanciais, notadamente aqueles que dispõem em seus territórios de setores econômicos forte, como: agricultura, pecuária, geração de energia elétrica extração de gás natural. Fato este que refletiu, sobremaneira, na queda dos coeficientes dos demais municípios que não têm essas vocações.

Logo, considerando que o Recorrente não apresentou nenhuma prova documental que justificasse os seus questionamentos, somos pelo indeferimento da impugnação impetrada.

É o parecer

São Luís, 30 de setembro de 2015

JOSÉ ERMENEGILDO DE ARAUJO
Gestor

IDENES OLIVEIRA COSTA
Gestora

LETÍCIA MARIA MONTEIRO DO NASCIMENTO
Gestor da UNINF

De Acordo:

RODRIGO ANTONIO VILANOVA PALHANO FILHO
Gestor da CEGAT/Arrecadação

PARECER Nº 04 - UNINF/CEGAT

PROCESSO Nº 0170470/2015
MUNICÍPIO INTERESSADO: TURILÂNDIA
ASSUNTO: IMPUGNAÇÃO.

O Município de Turilândia, por seu representante legal, ingressou nesta Secretaria de Estado com impugnação contra o valor adicionado e respectivo índice provisório de participação para o exercício de 2016, pelos motivos que abaixo especifica:

I - Que o valor adicionado para o item indústria não condiz com a realidade da impugnante, e que esta Gestão deixou de computar as DIEFs, desse segmento, enviadas fora do prazo ou retificaram posteriormente.

II - Que o valor adicionado para o item notas fiscais avulsas não condiz com a realidade do Município, e que esta Gestão deixou de computar as notas fiscais avulsas isentas do ICMS.

III - Que o valor adicionado para o item energia elétrica não se harmoniza com a realidade do Município, alegando que este teve aumento da população e cresceu em arrecadação junto com o Estado do Maranhão e o índice não se elevou na mesma proporção.

IV - Que o valor adicionado para o item "auto de infração" não condiz com a realidade do Município impugnante.

V - Que o valor adicionado para item "água canalizada" não está conforme a realidade do Município, pois o consumo de água aumentou, cresceu em arrecadação junto com o Estado do Maranhão e o índice de 2016 não se elevou na mesma proporção do crescimento, e denuncia que esta Gestão deixou de computar as DIEFs que a empresa fornecedora do produto em alusão enviou fora do prazo ou retificou posteriormente.

VI - Que o valor adicionado para o item "comércio" não condiz com a realidade da impugnante, pois o mesmo expandiu, cresceu em arrecadação, porém o índice para 2016 não está conforme a proporção desse crescimento, e alega que esta Gestão deixou de computar as DIEFs que esse segmento enviou fora do prazo ou retificou posteriormente.

VII - Que o valor adicionado para o item pecuária não condiz com a realidade do Município impugnante, revelando que esta Gestão deixou de computar para o esse segmento as notas fiscais avulsas.

VIII - Que o valor adicionado para o item "prestação de serviços" não é condizente com a realidade do Município, uma vez que o volume de prestação aumentou e o índice divulgado não se elevou proporcionalmente ao crescimento, concluindo que esse Conselho deixou de computar para esse segmento as DIEFs que as empresas prestadoras dos serviços enviaram fora do prazo ou retificaram posteriormente..

IX - Que o valor adicionado para o item combustível não condiz com a realidade da impugnante, visto que o comércio de derivados de petróleo aumentou, cresceu em arrecadação, porém o índice divulgado diminuiu, fazendo crer que este Conselho deixou de computar as DIEFs que o segmento enviou fora do prazo ou retificou posteriormente.

E diante do exposto requer:

1 - Seja recebida a presente impugnação, eis que esta está em consonância com a legislação vigente;

2 - Seja atualizado o valor adicionado e respectivo percentual no índice provisório para o exercício de 2016;

3 - Seja computado, para o índice de participação do Município de Turilândia, para o exercício de 2016, as DIEFs retificadas ou enviadas fora do prazo pela indústria de dentro do território do impugnante.;

4 - Seja computado para o índice de participação no ICMS do impugnante, para o exercício de 2016, o correto índice dos autos de infração, e seja efetuado uma fiscalização com a participação da impugnante nas indústrias e no comércio do Município de Turilândia;

5 - Seja computado para o índice de participação no ICMS do Município de Turilândia, para o exercício de 2016, o correto índice da água canalizada e efetuando uma fiscalização com participação do impugnante junto ao contribuinte;

6 - Seja efetuado uma fiscalização com a participação do impugnante junto aos contribuintes que retificaram as DIEFs negativas, ou seja, aquelas em que o valor das saídas acrescidas do valor das prestações de serviços é menor que o valor das entradas.

7 - Seja observado o quantitativo populacional do município Recorrente informado pelo IBGE;

8 - Sejam notificadas as empresas que eventualmente ainda não tenham apresentado os dados corretos da DIEF, para apresentarem declaração retificadora referente ao período considerado na apuração do índice;



9 - Sejam notificadas as empresas que tenham apresentado as DIEFs devidamente preenchidas, para procederem a sua regularização, propiciando a justa apuração do índice;

10 - Sejam notificadas as empresas operadoras de telefonia e fornecimento de energia elétrica, para apresentar em tempo hábil o lançamento dos valores que ainda estão calculados apenas sob forma de estimativa;

11 - Que seja requisitado à Receita Federal a relação contendo as maiores empresas enquadradas no Simples Nacional, computando-as para efeito de alteração do índice do Valor Adicionado devido ao impugnante;

12 - Seja recalculado o valor adicionado do Município impugnante, mediante o processamento dos feitos acima requeridos, principalmente com a validação dos dados a serem apresentados pelas empresas que estão informando incorretamente suas DIEFs;

13 - Lhe seja disponibilizada toda documentação necessária ao fiel acompanhamento do cálculo dos índices de repasse do ICMS ao Município impugnante;

Requer, finalmente, sejam processadas as informações necessárias à alteração do índice do valor adicionado devido ao Município de Turilândia, ora impugnante.

É o Relatório.

A Unidade de Informações da Administração Tributária, com vistas aos termos da impugnação do índice provisório de participação do Município de Turilândia para o exercício de 2016, manifesta-se da forma que abaixo enumera:

A Lei não deve ser fonte de privilégios ou perseguições, mas instrumento regulador da vida social que necessita tratar equitativamente todos os cidadãos. Este é o conteúdo político ideológico absorvido pelo princípio da isonomia e juridicidade pelo texto constitucional, ou de todo modo, assimilado pelos sistemas normativos vigentes.

O sistema jurídico é interpretável a partir da idéia de sistema hierarquicamente organizado, no qual se tem no topo da hierarquia a Constituição Federal. Quando do exame de norma jurídica infraconstitucional deve-se iniciar, portanto, da norma máxima, daquela que irá iluminar todo o sistema normativo.

A Constituição Federal de 1998, ao tratar da Repartição das Receitas Tributárias, em seu art. 158, IV determina:

Art. 158, IV, CF:

"Art. 158. Pertencem aos Municípios:

IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação" (Grifo nosso).

Da análise do artigo acima, extraímos quatro elementos materiais de incidência:

13. Operações relativas à circulação de mercadorias;
14. Prestação de serviço de transporte interestadual;
15. Prestação de serviço de transporte intermunicipal;
16. Prestação de serviço de comunicação.

A Lei Complementar nº 63, de 11/01/1990, que dispõe sobre o cálculo do índice de participação, nos incisos I e II, § 1º, art. 1º, assim manifesta-se:

Lei Complementar nº 63/90, art. 1º, §1º, I e II:

"Art. 1º As parcelas pertencentes aos Municípios do produto da arrecadação de impostos de competência dos Estados e de transferência por estes recebidas, conforme os incisos III e IV do art. 158 e inciso II e § 3º do art. 159, da Constituição Federal, serão creditadas segundo os critérios e prazos previstos nesta Lei Complementar.

§ 1º O valor adicionado corresponderá, para cada Município:

I - ao valor das mercadorias saídas, acrescido do valor das prestações de serviços, no seu território, deduzido o valor das mercadorias entradas, em cada ano civil;

II - nas hipóteses de tributação simplificada a que se refere o parágrafo único do art. 146 da Constituição Federal, e, em outras situações, em que se dispensem os controles de entrada, considerar-se-á como valor adicionado o percentual de 32% (trinta e dois por cento) da receita bruta".

Nesse sentido, a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, ao acrescentar o inciso II, no § 1º do art. 1º da Lei Complementar nº 63/90, criou um novo elemento material para cálculo do valor adicionado que corresponde a 32% da receita bruta das empresas do Simples Nacional.

Assim sendo, para o cálculo do índice de participação dos municípios, no que concerne ao valor adicionado, deve-se levar em consideração os seguintes elementos materiais:

1) Nas operações relativas à circulação de mercadorias:

Para as empresas enquadradas no Simples Nacional, o Valor Adicionado do Simples Nacional - **VAS** é de 32% da receita bruta;

Para as demais empresas do regime normal, o Valor Adicionado Parcial - **VAP** será o valor das mercadorias saídas, deduzido o valor das mercadorias entradas.

2). Nas prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação:

O valor adicionado da prestação de serviços - **VAPS**, será a soma das prestações realizadas, incluindo-se também, nessa variável, os valores dos produtos agropecuários adquiridos de produtores pessoa física, bem como as notas fiscais avulsas e autos de infração irrecorríveis.

Assim, o cálculo do valor adicionado - VA, conforme previsto no inciso I, art. 3º, da Lei Complementar nº 63/90, está representado conforme a fórmula abaixo:

Ou seja:

$$VA = VAP + VAS + VAPS$$

"Portanto, o valor adicionado de cada município é calculado, levando-se em conta os valores das saídas consolidadas do ano base relativas à circulação de mercadorias e deduzido os valores das entradas, acrescido dos valores das prestações de serviços de transportes e comunicação, mais 32% da Receita Bruta do Simples Nacional.

Reportando-se ao requisitado pelo Recorrente, no que concerne ao exposto nos itens acima enumerados, temos a esclarecer o que segue:

Com relação aos motivos da impugnação, para o valor adicionado dos seguimentos: indústria, comércio, prestação de serviços e combustíveis, informamos que todas as Declarações do período de 2014, apresentadas pelas Empresas dentro e fora do prazo, inerentes ao Município de Turilândia, constantes do Banco de Dados da SEFAZ, foram computadas na formação do Valor Adicionado do Impugnante.

No que concerne aos motivos da impugnação para os segmentos: prestação de serviços e energia elétrica, temos a informar que as empresas que exploram esses ramos de atividade, notadamente aquelas que tem inscrição centralizada, no caso as de telefonia, transporte e distribuição de energia, são obrigadas a apresentar as "operações intermunicipais", que são computadas para os municípios onde foram realizados esses serviços. Dessa forma, a geração dos valores adicionados é realizada pelo Sistema de Informações da SEFAZ, que capta esses dados, obedecendo uma metodologia criteriosa, o que faz com precisão, baseado nos registros efetuados nas DIEFs pelos contribuintes.

Por oportuno, esclarecemos ao Impugnante, que as empresas dos segmentos acima mencionados são notificadas anualmente para a apresentação das operações intermunicipais do período considerado para a apuração do VA, com um acompanhamento rigoroso da Unidade competente desta SEFAZ. Portanto, não há como se pensar em lançamento de valores sob a forma de estimativa por parte desses contribuintes.

No tocante ao item "notas fiscais avulsas", esclarecemos que: se no âmbito do Município forem realizadas operações acobertadas por esses documentos fiscais, não há como o Nosso Sistema Eletrônico deixar de computá-las para a constituição do VA, ressalvado as operações com Suspensão, Simples Remessa, Devolução e outras regras consideradas no POP 01/2015, aprovado pelo Portaria Nº. 287/15-GABIN, publicada no Diário Oficial do Estado do Maranhão de 08 de junho de 2015.

No que trata de "auto de infração", esclarecemos ao impugnante, que os créditos tributários advindo dessa variável só serão considerados para a composição dos valores adicionados dos municípios, no ano que se tornarem irrecorríveis. Portanto, nenhum dado é atribuído de forma incorreta ao município.

No que tange a impugnação para o item "água canalizada", esclarecemos ao Impugnante que já existe jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF, que corroborou entendimentos existentes de vários doutrinadores quanto ao tema relacionado ao fornecimento de água canalizada. No julgamento Extraordinário(RE)607.056, de 11/04/2013, cujo tema constitucional teve repercussão reconhecida por aquela Corte, foi entendido que não existe incidência do ICMS no fornecimento de água canalizada, por se tratar de bem público e não mercadoria. Pautado neste entendimento, o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão achou por bem encaminhar Nota de Auditoria a esta SEFAZ, para que observasse o entendimento da Suprema Corte.. Assim sendo, o faturamento oriundo da venda do bem em alusão deixou de ser computado aos valores adicionados dos municípios.

Quanto ao quantitativo populacional, que é uma das variáveis que constitui parte do coeficiente de participação do município, esta SEFAZ vem utilizando as estimativas apresentadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

No que se reporta as empresas enquadradas no Simples Nacional, levamos ao conhecimento do Impugnante, que anualmente a Receita Federal disponibiliza os arquivos contendo as informações da DEFIS apresentadas por esse segmento, que são baixados por esta SEFAZ para a segregação dos dados informados e convergência para formação do valor adicionado do município.

No que diz respeito ao procedimento fiscalizatório nas empresas, que sugere o Impugnante, esclarecemos que no momento não se pode formar um juízo errôneo sobre as informações prestadas, espontaneamente, pelos contribuinte desse município. Para a revisão dos valores das operações declaradas por estes na DIEF, existe todo um planejamento voltado para a ação fiscal. Se constatado a existência de irregularidades nos lançamentos dessas operações, o fisco adotará as providências cabíveis, reclamando em auto de infração os valores omitidos, que após julgamento irrecorríveis são apropriados ao valor adicionado do Município no ano que se efetivar a decisão.

Por fim, esclarecemos os Impugnante, que houve crescimento do valor adicionado desse Município, entretanto, não aconteceu na mesma de outros que tiveram incrementos substanciais, notadamente aqueles que dispõem em seus territórios de setores econômicos fortes, como: agricultura, pecuária, geração de energia elétrica e extração de gás natural. Fato este que refletiu, sobremaneira, na queda dos coeficientes dos demais municípios que não têm essas vocações.

Logo, considerando que o Recorrente não apresentou nenhuma prova documental que justificasse os seus questionamentos, somos pelo indeferimento da impugnação impetrada.

É o parecer.

São Luís, 30 de setembro de 2015

JOSÉ ERMENEGILDO DE ARAUJO
Gestor

IDENES OLIVEIRA COSTA
Gestora

LETÍCIA MARIA MONTEIRO DO NASCIMENTO
Gestora da UNINF

De Acordo:

RODRIGO ANTONIO VILANOVA PALHANO FILHO
Gestor da CEGAT/Arrecadação

PARECER Nº 05 - UNINF/CEGAT

PROCESSO Nº 0170505/2015
MUNICÍPIO INTERESSADO: SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA
ASSUNTO: IMPUGNAÇÃO.

O Município de São Raimundo do Doca Bezerra, por seu representante legal, ingressou nesta Secretaria de Estado com impugnação contra o valor adicionado e respectivo índice provisório de participação para o exercício de 2016, pelos motivos que abaixo especifica:

I - Que o valor adicionado para o item indústria não condiz com a realidade da impugnante, e que esta Gestão deixou de computar as DIEFs, desse segmento, enviadas fora do prazo ou retificaram posteriormente.

II - Que o valor adicionado para o item notas fiscais avulsas não condiz com a realidade do Município, e que esta Gestão deixou de computar as notas fiscais avulsas isentas do ICMS.

III - Que o valor adicionado para o item energia elétrica não se harmoniza com a realidade do Município, alegando que este teve aumento da população e cresceu em arrecadação junto com o Estado do Maranhão e o índice não se elevou na mesma proporção.

IV - Que o valor adicionado para o item "auto de infração" não condiz com a realidade do Município impugnante.



V - Que o valor adicionado para item "água canalizada" não está conforme a realidade do Município, pois o consumo de água aumentou, cresceu em arrecadação junto com o Estado do Maranhão e o índice de 2016 não se elevou na mesma proporção do crescimento, e denuncia que esta Gestão deixou de computar as DIEFs que a empresa fornecedora do produto em alusão enviou fora do prazo ou retificou posteriormente.

VI - Que o valor adicionado para o item "comércio" não condiz com a realidade da impugnante, pois o mesmo expandiu, cresceu em arrecadação, porém o índice para 2016 não está conforme a proporção desse crescimento, e alega que esta Gestão deixou de computar as DIEFs que esse segmento enviou fora do prazo ou retificou posteriormente.

VII - Que o valor adicionado para o item pecuária não condiz com a realidade do Município impugnante, revelando que esta Gestão deixou de computar para o esse segmento as notas fiscais avulsas.

VIII - Que o valor adicionado para o item "prestação de serviços" não é condizente com a realidade do Município, uma vez que o volume de prestação aumentou e o índice divulgado não se elevou proporcionalmente ao crescimento, concluindo que esse Conselho deixou de computar para esse segmento as DIEFs que as empresas prestadoras dos serviços enviaram fora do prazo ou retificaram posteriormente..

IX - Que o valor adicionado para o item combustível não condiz com a realidade da impugnante, visto que o comércio de derivados de petróleo aumentou, cresceu em arrecadação, porém o índice divulgado diminuiu, fazendo crer que este Conselho deixou de computar as DIEFs que o segmento enviou fora do prazo ou retificou posteriormente.

E diante do exposto requer:

1 - Seja recebida a presente impugnação, eis que esta está em consonância com a legislação vigente;

2 - Seja atualizado o valor adicionado e respectivo percentual no índice provisório para o exercício de 2016;

3 - Seja computado, para o índice de participação do Município de São Raimundo do Doca Bezerra, para o exercício de 2016, as DIEFs retificadas ou enviadas fora do prazo pela indústria de dentro do território do impugnante,;

4 - Seja computado para o índice de participação no ICMS do impugnante, para o exercício de 2016, o correto índice dos autos de infração, e seja efetuado uma fiscalização com a participação da impugnante nas indústrias e no comércio do Município de São Raimundo do Doca Bezerra;

5 - Seja computado para o índice de participação no ICMS do Município de São Raimundo do Doca Bezerra, para o exercício de 2016, o correto índice da água canalizada e efetuando uma fiscalização com participação do impugnante junto ao contribuinte;

6 - Seja efetuado uma fiscalização com a participação do impugnante junto aos contribuintes que retificaram as DIEFs negativas, ou seja, aquelas em que o valor das saídas acrescidas do valor das prestações de serviços é menor que o valor das entradas.

7 - Seja observado o quantitativo populacional do município Recorrente informado pelo IBGE;

8 - Sejam notificadas as empresas que eventualmente ainda não tenham apresentado os dados corretos da DIEF, para apresentarem declaração retificadora referente ao período considerado na apuração do índice;

9 - Sejam notificadas as empresas que tenham apresentado as DIEFs devidamente preenchidas, para procederem a sua regularização, propiciando a justa apuração do índice;

10 - Sejam notificadas as empresas operadoras de telefonia e fornecimento de energia elétrica, para apresentar em tempo hábil o lançamento dos valores que ainda estão calculados apenas sob forma de estimativa;

11 - Que seja requisitado à Receita Federal a relação contendo as maiores empresas enquadradas no Simples Nacional, computando-as para efeito de alteração do índice do Valor Adicionado devido ao impugnante;

12 - Seja recalculado o valor adicionado do Município impugnante, mediante o processamento dos feitos acima requeridos, principalmente com a validação dos dados a serem apresentados pelas empresas que estão informando incorretamente suas DIEFs;

13 - Lhe seja disponibilizada toda documentação necessária ao fiel acompanhamento do cálculo dos índices de repasse do ICMS ao Município impugnante;

Requer, finalmente, sejam processadas as informações necessárias à alteração do índice do valor adicionado devido ao Município de São Raimundo do Doca Bezerra, ora impugnante.

É o Relatório.

A Unidade de Informações da Administração Tributária, com vistas aos termos da impugnação do índice provisório de participação do Município de São Raimundo do Doca Bezerra para o exercício de 2016, manifesta-se da forma que abaixo enumera:

A Lei não deve ser fonte de privilégios ou perseguições, mas instrumento regulador da vida social que necessita tratar equitativamente todos os cidadãos. Este é o conteúdo político ideológico absorvido pelo princípio da isonomia e juridicidade pelo texto constitucional, ou de todo modo, assimilado pelos sistemas normativos vigentes.

O sistema jurídico é interpretável a partir da idéia de sistema hierarquicamente organizado, no qual se tem no topo da hierarquia a Constituição Federal. Quando do exame de norma jurídica infraconstitucional deve-se iniciar, portanto, da norma máxima, daquela que irá iluminar todo o sistema normativo.

A Constituição Federal de 1998, ao tratar da Repartição das Receitas Tributárias, em seu art. 158, IV determina:

Art. 158, IV, CF:

"Art. 158. Pertencem aos Municípios:

IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação"(Grifo nosso).

Da análise do artigo acima, extraímos quatro elementos materiais de incidência:

17. Operações relativas à circulação de mercadorias;
18. Prestação de serviço de transporte interestadual;
19. Prestação de serviço de transporte intermunicipal;
20. Prestação de serviço de comunicação.

A Lei Complementar nº 63, de 11/01/1990, que dispõe sobre o cálculo do índice de participação, nos incisos I e II, § 1º, art. 1º, assim manifesta-se:

Lei Complementar nº 63/90, art. 1º, §1º, I e II:

"Art. 1º As parcelas pertencentes aos Municípios do produto da arrecadação de impostos de competência dos Estados e de transferência por estes recebidas, conforme os incisos III e IV do art. 158 e inciso II e § 3º do art. 159, da Constituição Federal, serão creditadas segundo os critérios e prazos previstos nesta Lei Complementar.

§ 1º O valor adicionado corresponderá, para cada Município:

I - ao valor das mercadorias saídas, acrescido do valor das prestações de serviços, no seu território, deduzido o valor das mercadorias entradas, em cada ano civil;

II - nas hipóteses de tributação simplificada a que se refere o parágrafo único do art. 146 da Constituição Federal, e, em outras situações, em que se dispensem os controles de entrada, considerar-se-á como valor adicionado o percentual de 32% (trinta e dois por cento) da receita bruta".

Nesse sentido, a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, ao acrescentar o inciso II, no § 1º do art. 1º da Lei Complementar nº 63/90, criou um novo elemento material para cálculo do valor adicionado que corresponde a 32% da receita bruta das empresas do Simples Nacional.

Assim sendo, para o cálculo do índice de participação dos municípios, no que concerne ao valor adicionado, deve-se levar em consideração os seguintes elementos materiais:

1) Nas operações relativas à circulação de mercadorias:

Para as empresas enquadradas no Simples Nacional, o Valor Adicionado do Simples Nacional - **VAS** é de 32% da receita bruta;

Para as demais empresas do regime normal, o Valor Adicionado Parcial - **VAP** será o valor das mercadorias saídas, deduzido o valor das mercadorias entradas.

2). Nas prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação:

O valor adicionado da prestação de serviços - **VAPS**, será a soma das prestações realizadas, incluindo-se também, nessa variável, os valores dos produtos agropecuários adquiridos de produtores pessoa física, bem como as notas fiscais avulsas e autos de infração irrecorríveis.

Assim, o cálculo do valor adicionado - VA, conforme previsto no inciso I, art. 3º, da Lei Complementar nº 63/90, está representado conforme a fórmula abaixo:

Ou seja:

$$VA = VAP + VAS + VAPS$$

Portanto, o valor adicionado de cada município é calculado, levando-se em conta os valores das saídas consolidadas do ano base relativas à circulação de mercadorias e deduzido os valores das entradas, acrescido dos valores das prestações de serviços de transportes e comunicação, mais 32% da Receita Bruta do Simples Nacional.

Reportando-se ao requisitado pelo Recorrente, no que concerne ao exposto nos itens acima enumerados, temos a esclarecer o que segue:

Com relação aos motivos da impugnação, para o valor adicionado dos seguimentos: indústria, comércio, prestação de serviços e combustíveis, informamos que todas as Declarações do período de 2014, apresentadas pelas Empresas dentro e fora do prazo, inerentes ao Município de São Raimundo do Doca Bezerra, constantes do Banco de Dados da SEFAZ, foram computadas na formação do Valor Adicionado do Impugnante.

No que concerne aos motivos da impugnação para os segmentos: prestação de serviços e energia elétrica, temos a informar que as empresas que exploram esses ramos de atividade, notadamente aquelas que tem inscrição centralizada, no caso as de telefonia, transporte e distribuição de energia, são obrigadas a apresentar as "operações intermunicipais", que são computadas para os municípios onde foram realizados esses serviços. Dessa forma, a geração dos valores adicionados é realizada pelo Sistema de Informações da SEFAZ, que capta esses dados, obedecendo uma metodologia criteriosa, o que faz com precisão, baseado nos registros efetuados nas DIEFs pelos contribuintes.

Por oportuno, esclarecemos ao Impugnante, que as empresas dos segmentos acima mencionados são notificadas anualmente para a apresentação das operações intermunicipais do período considerado para a apuração do VA, com um acompanhamento rigoroso da Unidade competente desta SEFAZ. Portanto, não há como se pensar em lançamento de valores sob a forma de estimativa por parte desses contribuintes.

No tocante ao item "notas fiscais avulsas", esclarecemos que: se no âmbito do Município forem realizadas operações acobertadas por esses documentos fiscais, não há como o Nosso Sistema Eletrônico deixar de computá-las para a constituição do VA, ressalvado as operações com Suspensão, Simples Remessa, Devolução e outras regras consideradas no POP 01/2015, aprovado pelo Portaria Nº. 287/15-GABIN, publicada no Diário Oficial do Estado do Maranhão de 08 de junho de 2015.

No que trata de "auto de infração", esclarecemos ao Impugnante, que os créditos tributários advindo dessa variável só serão considerados para a composição dos valores adicionados dos municípios, no ano em que se tornarem irrecorríveis. Portanto, nenhum dado é ao atribuído de forma incorreta ao município.

No que tange a impugnação para o item "água canalizada", esclarecemos ao Impugnante que já existe jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF, que corroborou entendimentos existentes de vários doutrinadores quanto ao tema relacionado ao fornecimento de água canalizada. No julgamento Extraordinário(RE)607.056, de 11/04/2013, cujo tema constitucional teve repercussão reconhecida por aquela Corte, foi entendido que não existe incidência do ICMS no fornecimento de água canalizada, por se tratar de bem público e não mercadoria. Pautado neste entendimento, o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão achou por bem encaminhar Nota de Auditoria a esta SEFAZ, para que observasse o entendimento da Suprema Corte.. Assim sendo, o faturamento oriundo da venda do bem em alusão deixou de ser computado aos valores adicionados dos municípios.

Quanto ao quantitativo populacional, que é uma das variáveis que constitui parte do coeficiente de participação do município, esta SEFAZ vem utilizando as estimativas apresentadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

No que se reporta as empresas enquadradas no Simples Nacional, levamos ao conhecimento do Impugnante, que anualmente a Receita Federal disponibiliza os arquivos contendo as informações da DEFIS apresentadas por esse segmento, que são baixados por esta SEFAZ para a segregação dos dados e convergência para formação do valor adicionado do município.



No que diz respeito ao procedimento fiscalizatório nas empresas, que sugere o Impugnante, esclarecemos que no momento não se pode formar um juízo errôneo sobre as informações prestadas, espontaneamente, pelos contribuinte desse município. Para a revisão dos valores das operações declaradas por estes na DIEF, existe todo um planejamento voltado para a ação fiscal. Se constatado a existência de irregularidades nos lançamentos dessas operações, o fisco adotará as providências cabíveis, reclamando em auto de infração os valores omitidos, que após julgamento irrecorríveis são apropriados ao valor adicionado do Município no ano que se efetivar a decisão.

Por fim, esclarecemos ao Impugnante, que houve crescimento no valor adicionado desse Município, entretanto não aconteceu na mesma proporção de outros que tiveram incrementos substanciais, notadamente aqueles que dispõem em seus territórios de setores econômicos fortes, como: agricultura, pecuária, geração de energia elétrica e extração de gás natural. Fato este que refletiu, sobremaneira, na queda dos coeficientes dos demais municípios que não têm essas vocações.

Logo, considerando que o Recorrente não apresentou nenhuma prova documental que justificasse os seus questionamentos, somos pelo indeferimento da impugnação impetrada.

É o parecer

São Luís, 30 de setembro de 2015

JOSÉ ERMENEGILDO DE ARAUJO
Gestor

IDENES OLIVEIRA COSTA
Gestora

LETÍCIA MARIA MONTEIRO DO NASCIMENTO
Gestora da UNINF

De Acordo:

RODRIGO ANTONIO VILANOVA PALHANO FILHO
Gestor da CEGAT/Arrecadação

PARECER Nº 06 - UNINF/CEGAT

PROCESSO Nº 0170486/2015

MUNICÍPIO INTERESSADO: SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS
ASSUNTO: IMPUGNAÇÃO.

O Município de São Raimundo das Mangabeiras, por seu representante legal, ingressou nesta Secretaria de Estado com impugnação contra o valor adicionado e respectivo índice provisório de participação para o exercício de 2016, pelos motivos que abaixo especifica:

I - Que o valor adicionado para o item indústria não condiz com a realidade da impugnante, e que esta Gestão deixou de computar as DIEFs, desse segmento, enviadas fora do prazo ou retificaram posteriormente.

II - Que o valor adicionado para o item notas fiscais avulsas não condiz com a realidade do Município, e que esta Gestão deixou de computar as notas fiscais avulsas isentas do ICMS.

III - Que o valor adicionado para o item energia elétrica não se harmoniza com a realidade do Município, alegando que este teve aumento da população e cresceu em arrecadação junto com o Estado do Maranhão e o índice não se elevou na mesma proporção.

IV - Que o valor adicionado para o item "auto de infração" não condiz com a realidade do Município impugnante.

V - Que o valor adicionado para item "água canalizada" não está conforme a realidade do Município, pois o consumo de água aumentou, cresceu em arrecadação junto com o Estado do Maranhão e o índice de 2016 não se elevou na mesma proporção do crescimento, e denuncia que esta Gestão deixou de computar as DIEFs que a empresa fornecedora do produto em alusão enviou fora do prazo ou retificou posteriormente.

VI - Que o valor adicionado para o item "comércio" não condiz com a realidade da impugnante, pois o mesmo expandiu, cresceu em arrecadação, porém o índice para 2016 não está conforme a proporção desse crescimento, e alega que esta Gestão deixou de computar as DIEFs que esse segmento enviou fora do prazo ou retificou posteriormente.

VII - Que o valor adicionado para o item pecuária não condiz com a realidade do Município impugnante, revelando que esta Gestão deixou de computar para o esse segmento as notas fiscais avulsas.

VIII - Que o valor adicionado para o item "prestação de serviços" não é condizente com a realidade do Município, uma vez que o volume de prestação aumentou e o índice divulgado não se elevou proporcionalmente ao crescimento, concluindo que este Conselho deixou de computar para esse segmento as DIEFs que as empresas prestadoras dos serviços enviaram fora do prazo ou retificaram posteriormente..

IX - Que o valor adicionado para o item combustível não condiz com a realidade da impugnante, visto que o comércio de derivados de petróleo aumentou, cresceu em arrecadação, porém o índice divulgado diminuiu, fazendo crer que este Conselho deixou de computar as DIEFs que o segmento enviou fora do prazo ou retificou posteriormente.

E diante do exposto requer:

1 - Seja recebida a presente impugnação, eis que esta está em consonância com a legislação vigente;

2 - Seja atualizado o valor adicionado e respectivo percentual no índice provisório para o exercício de 2016;

3 - Seja computado, para o índice de participação do Município de São Raimundo das Mangabeiras, para o exercício de 2016, as DIEFs retificadas ou enviadas fora do prazo pela indústria de dentro do território do impugnante.;

4 - Seja computado para o índice de participação no ICMS do impugnante, para o exercício de 2016, o correto índice dos autos de infração, e seja efetuado uma fiscalização com a participação da impugnante nas indústrias e no comércio do Município de São Raimundo das Mangabeiras;

5 - Seja computado para o índice de participação no ICMS do Município de São Raimundo das Mangabeiras, para o exercício de 2016, o correto índice da água canalizada e efetuando uma fiscalização com participação do impugnante junto ao contribuinte;

6 - Seja efetuado uma fiscalização com a participação do impugnante junto aos contribuintes que retificaram as DIEFs negativas, ou seja, aquelas em que o valor das saídas acrescidas do valor das prestações de serviços é menor que o valor das entradas.

7 - Seja observado o quantitativo populacional do município Recorrente informado pelo IBGE;

8 - Sejam notificadas as empresas que eventualmente ainda não tenham apresentado os dados corretos da DIEF, para apresentarem declaração retificadora referente ao período considerado na apuração do índice;

9 - Sejam notificadas as empresas que tenham apresentado as DIEFs devidamente preenchidas, para procederem a sua regularização, propiciando a justa apuração do índice;

10 - Sejam notificadas as empresas operadoras de telefonia e fornecimento de energia elétrica, para apresentar em tempo hábil o lançamento dos valores que ainda estão calculados apenas sob forma de estimativa;

11 - Que seja requisitado à Receita Federal a relação contendo as maiores empresas enquadradas no Simples Nacional, computando-as para efeito de alteração do índice do Valor Adicionado devido ao impugnante;

12 - Seja recalculado o valor adicionado do Município impugnante, mediante o processamento dos feitos acima requeridos, principalmente com a validação dos dados a serem apresentados pelas empresas que estão informando incorretamente suas DIEFs;

13 - Lhe seja disponibilizada toda documentação necessária ao fiel acompanhamento do cálculo dos índices de repasse do ICMS ao Município impugnante;

Requer, finalmente, sejam processadas as informações necessárias à alteração do índice do valor adicionado devido ao Município de São Raimundo das Mangabeiras, ora impugnante.

É o Relatório.

A Unidade de Informações da Administração Tributária, com vistas aos termos da impugnação do índice provisório de participação do Município de São Raimundo das Mangabeiras para o exercício de 2016, manifesta-se da forma que abaixo enumera:

A Lei não deve ser fonte de privilégios ou perseguições, mas instrumento regulador da vida social que necessita tratar equitativamente todos os cidadãos. Este é o conteúdo político ideológico absorvido pelo princípio da isonomia e juridicidade pelo texto constitucional, ou de todo modo, assimilado pelos sistemas normativos vigentes.

O sistema jurídico é interpretável a partir da idéia de sistema hierarquicamente organizado, no qual se tem no topo da hierarquia a Constituição Federal. Quando do exame de norma jurídica infraconstitucional deve-se iniciar, portanto, da norma máxima, daquela que irá iluminar todo o sistema normativo.

A Constituição Federal de 1998, ao tratar da Repartição das Receitas Tributárias, em seu art. 158, IV determina:

Art. 158, IV, CF:

"Art. 158. Pertencem aos Municípios:

IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação" (Grifo nosso).

Da análise do artigo acima, extraímos quatro elementos materiais de incidência:

21. Operações relativas à circulação de mercadorias;
22. Prestação de serviço de transporte interestadual;
23. Prestação de serviço de transporte intermunicipal;
24. Prestação de serviço de comunicação.

A Lei Complementar nº 63, de 11/01/1990, que dispõe sobre o cálculo do índice de participação, nos incisos I e II, § 1º, art. 1º, assim manifesta-se:

Lei Complementar nº 63/90, art. 1º, §1º, I e II:

"Art. 1º As parcelas pertencentes aos Municípios do produto da arrecadação de impostos de competência dos Estados e de transferência por estes recebidas, conforme os incisos III e IV do art. 158 e inciso II e § 3º do art. 159, da Constituição Federal, serão creditadas segundo os critérios e prazos previstos nesta Lei Complementar.

§ 1º O valor adicionado corresponderá, para cada Município:

I - ao valor das mercadorias saídas, acrescido do valor das prestações de serviços, no seu território, deduzido o valor das mercadorias entradas, em cada ano civil;

II - nas hipóteses de tributação simplificada a que se refere o parágrafo único do art. 146 da Constituição Federal, e, em outras situações, em que se dispensem os controles de entrada, considerar-se-á como valor adicionado o percentual de 32% (trinta e dois por cento) da receita bruta".

Nesse sentido, a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, ao acrescentar o inciso II, no § 1º do art. 1º da Lei Complementar nº 63/90, criou um novo elemento material para cálculo do valor adicionado que corresponde a 32% da receita bruta das empresas do Simples Nacional.

Assim sendo, para o cálculo do índice de participação dos municípios, no que concerne ao valor adicionado, deve-se levar em consideração os seguintes elementos materiais:

1) Nas operações relativas à circulação de mercadorias:

Para as empresas enquadradas no Simples Nacional, o Valor Adicionado do Simples Nacional - VAS é de 32% da receita bruta;

Para as demais empresas do regime normal, o Valor Adicionado Parcial - VAP será o valor das mercadorias saídas, deduzido o valor das mercadorias entradas.

2). Nas prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação:

O valor adicionado da prestação de serviços - VAPS, será a soma das prestações realizadas, incluindo-se também, nessa variável, os valores dos produtos agropecuários adquiridos de produtores pessoa física, bem como as notas fiscais avulsas e autos de infração irrecorríveis.

Assim, o cálculo do valor adicionado - VA, conforme previsto no inciso I, art. 3º, da Lei Complementar nº 63/90, está representado conforme a fórmula abaixo:

Ou seja:

$$VA = VAP + VAS + VAPS$$

Portanto, o valor adicionado de cada município é calculado, levando-se em conta os valores das saídas consolidadas do ano base relativas à circulação de mercadorias e deduzido os valores das entradas, acrescido dos valores das prestações de serviços de transportes e comunicação, mais 32% da Receita Bruta do Simples Nacional.

Reportando-se ao requisitado pelo Recorrente, no que concerne ao exposto nos itens acima enumerados, temos a esclarecer o que segue:



Com relação aos motivos da impugnação, para o valor adicionado dos seguimentos: indústria, comércio, prestação de serviços e combustíveis, informamos que todas as Declarações do período de 2014, apresentadas pelas Empresas dentro e fora do prazo, inerentes ao Município de São Raimundo das Mangabeiras, constantes do Banco de Dados da SEFAZ, foram computadas na formação do Valor Adicionado do Impugnante.

No que concerne aos motivos da impugnação para os segmentos: prestação de serviços e energia elétrica, temos a informar que as empresas que exploram esses ramos de atividade, notadamente aquelas que têm inscrição centralizada, no caso as de telefonia, transporte e distribuição de energia, são obrigadas a apresentar as "operações intermunicipais", que são computadas para os municípios onde foram realizados esses serviços. Dessa forma, a geração dos valores adicionados é realizada pelo Sistema de Informações da SEFAZ, que capta esses dados, obedecendo uma metodologia criteriosa, o que faz com precisão, baseado nos registros efetuados nas DIEFs pelos contribuintes.

Por oportuno, esclarecemos ao Impugnante, que as empresas dos segmentos acima mencionados são notificadas anualmente para a apresentação das operações intermunicipais do período considerado para a apuração do VA, com um acompanhamento rigoroso da Unidade competente desta SEFAZ. Portanto, não há como se pensar em lançamento de valores sob a forma de estimativa por parte desses contribuintes.

No tocante ao item "notas fiscais avulsas", esclarecemos que se no âmbito do Município forem realizadas operações acobertadas por esses documentos fiscais, não há como o Nosso Sistema Eletrônico deixar de computá-las para a constituição do VA, ressalvado as operações com Suspensão, Simples Remessa, Devolução e outras regras consideradas no POP 01/2015, aprovado pelo Portaria Nº. 287/15-GABIN, publicada no Diário Oficial do Estado do Maranhão de 08 de junho de 2015.

No que trata de "auto de infração", esclarecemos ao Impugnante, que os créditos tributários advindo desse variável só serão considerados para a composição dos valores adicionados dos municípios, no ano em que se tornarem irrecorríveis. Portanto, nenhum dado é atribuído de forma incorreta ao município.

No que tange a impugnação para o item "água canalizada", esclarecemos ao Impugnante que já existe jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF, que corroborou entendimentos existentes de vários doutrinadores quanto ao tema relacionado ao fornecimento de água canalizada. No julgamento Extraordinário(RE)607.056, de 11/04/2013, cujo tema constitucional teve repercussão reconhecida por aquela Corte, foi entendido que não existe incidência do ICMS no fornecimento de água canalizada, por se tratar de bem público e não mercadoria. Pautado neste entendimento, o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão achou por bem encaminhar Nota de Auditoria a esta SEFAZ, para que observasse o entendimento da Suprema Corte.. Assim sendo, o faturamento oriundo da venda do bem em alusão deixou de ser computado aos valores adicionados dos municípios.

Quanto ao quantitativo populacional, que é uma das variáveis que constitui parte do coeficiente de participação do município, esta SEFAZ vem utilizando as estimativas apresentadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

No que se reporta as empresas enquadradas no Simples Nacional, levamos ao conhecimento do Impugnante, que anualmente a Receita Federal disponibiliza os arquivos contendo as informações das DEFIS apresentadas por esse segmento, que são baixados por esta SEFAZ para a segregação dos dados informados e convergência para formação do valor adicionado do município.

No que diz respeito ao procedimento fiscalizatório nas empresas, que sugere o Impugnante, esclarecemos que no momento não se pode formar um juízo errôneo sobre as informações prestadas, espontaneamente, pelos contribuinte desse município. Para a revisão dos valores das operações declaradas por estes na DIEF, existe todo um planejamento voltado para a ação fiscal. Se constatado a existência de irregularidades nos lançamentos dessas operações, o fisco adotará as providências cabíveis, reclamando em auto de infração os valores omitidos, que após julgamento irrecorríveis são apropriados ao valor adicionado do Município no ano que se efetivar a decisão.

Por fim, esclarecemos ao impugnante, que houve crescimento no valor adicionado desse Município, entretanto não aconteceu na mesma proporção de outros que tiveram incrementos substanciais, notadamente aqueles que dispõem em seus territórios de setores econômicos fortes, como: agricultura, pecuária, geração de energia elétrica e extração de gás natural. Foto este que refletiu, sobremaneira, na queda dos coeficientes dos demais municípios que não têm essas vocações.

Logo, considerando que o Recorrente não apresentou nenhuma prova documental que justificasse os seus questionamentos, somos pelo indeferimento da impugnação impetrada.

É o parecer.

São Luís, 30 de setembro de 2015

JOSÉ ERMENEGILDO DE ARAUJO

Gestor

IDENES OLIVEIRA COSTA

Gestora

LETÍCIA MARIA MONTEIRO DO NASCIMENTO

Gestora da UNINF

De Acordo:

RODRIGO ANTONIO VILANOVA PALHANO FILHO

Gestor da CEGAT/Arrecadação

PARECER Nº 07 - UNINF/CEGAT

PROCESSO Nº 0170478/2015

MUNICÍPIO INTERESSADO: CODÓ

ASSUNTO: IMPUGNAÇÃO.

O Município de Codó, por seu representante legal, ingressou nesta Secretaria de Estado com impugnação contra o valor adicionado e respectivo índice provisório de participação para o exercício de 2016, pelos motivos que abaixo especifica:

I - Que o valor adicionado para o item indústria não condiz com a realidade da impugnante, e que esta Gestão deixou de computar as DIEFs, desse segmento, enviadas fora do prazo ou retificaram posteriormente.

II - Que o valor adicionado para o item notas fiscais avulsas não condiz com a realidade do Município, e que esta Gestão deixou de computar as notas fiscais avulsas isentas do ICMS.

III - Que o valor adicionado para o item energia elétrica não se harmoniza com a realidade do Município, alegando que este teve aumento da população e cresceu em arrecadação junto com o Estado do Maranhão e o índice não se elevou na mesma proporção.

IV - Que o valor adicionado para o item "auto de infração" não condiz com a realidade do Município impugnante.

V - Que o valor adicionado para item "água canalizada" não está conforme a realidade do Município, pois o consumo de água aumentou, cresceu em arrecadação junto com o Estado do Maranhão e o índice de 2016 não se elevou na mesma proporção do crescimento, e denuncia que esta Gestão deixou de computar as DIEFs que a empresa fornecedora do produto em alusão enviou fora do prazo ou retificou posteriormente.

VI - Que o valor adicionado para o item "comércio" não condiz com a realidade da impugnante, pois o mesmo expandiu, cresceu em arrecadação, porém o índice para 2016 não está conforme a proporção desse crescimento, e alega que esta Gestão deixou de computar as DIEFs que esse segmento enviou fora do prazo ou retificou posteriormente.

VII - Que o valor adicionado para o item pecuária não condiz com a realidade do Município impugnante, revelando que esta Gestão deixou de computar para o esse segmento as notas fiscais avulsas.

VIII - Que o valor adicionado para o item "prestação de serviços" não é condizente com a realidade do Município, uma vez que o volume de prestação aumentou e o índice divulgado não se elevou proporcionalmente ao crescimento, concluindo que esse Conselho deixou de computar para esse segmento as DIEFs que as empresas prestadoras dos serviços enviaram fora do prazo ou retificaram posteriormente..

IX - Que o valor adicionado para o item combustível não condiz com a realidade da impugnante, visto que o comércio de derivados de petróleo aumentou, cresceu em arrecadação, porém o índice divulgado diminuiu, fazendo crer que este Conselho deixou de computar as DIEFs que o segmento enviou fora do prazo ou retificou posteriormente.

E diante do exposto requer:

1 - Seja recebida a presente impugnação, eis que esta está em consonância com a legislação vigente;

2 - Seja atualizado o valor adicionado e respectivo percentual no índice provisório para o exercício de 2016;

3 - Seja computado, para o índice de participação do Município de Codó, para o exercício de 2016, as DIEFs retificadas ou enviadas fora do prazo pela indústria de dentro do território do impugnante.;

4 - Seja computado para o índice de participação no ICMS do impugnante, para o exercício de 2016, o correto índice dos autos de infração, e seja efetuado uma fiscalização com a participação da impugnante nas indústrias e no comércio do Município de Codó;

5 - Seja computado para o índice de participação no ICMS do Município de Codó, para o exercício de 2016, o correto índice da água canalizadas e efetuando uma fiscalização com participação do impugnante junto ao contribuinte;

6 - Seja efetuado uma fiscalização com a participação do impugnante junto aos contribuintes que retificaram as DIEFs negativas, ou seja, aquelas em que o valor das saídas acrescidas do valor das prestações de serviços é menor que o valor das entradas.

7 - Seja observado o quantitativo populacional do município Recorrente informado pelo IBGE;

8 - Sejam notificadas as empresas que eventualmente ainda não tenham apresentado os dados corretos da Dief, para apresentarem declaração retificadora referente ao período considerado na apuração do índice;

9 - Sejam notificadas as empresas que tenham apresentado as DIEFs devidamente preenchidas, para procederem a sua regularização, propiciando a justa apuração do índice;

10 - Sejam notificadas as empresas operadoras de telefonia e fornecimento de energia elétrica, para apresentar em tempo hábil o lançamento dos valores que ainda estão calculados apenas sob forma de estimativa;

11 - Que seja requisitado à Receita Federal a relação contendo as maiores empresas enquadradas no Simples Nacional, computando-as para efeito de alteração do índice do Valor Adicionado devido ao impugnante;

12 - Seja recalculado o valor adicionado do Município impugnante, mediante o processamento dos feitos acima requeridos, principalmente com a validação dos dados a serem apresentados pelas empresas que estão informando incorretamente suas DIEFs;

13 - Lhe seja disponibilizada toda documentação necessária ao fiel acompanhamento do cálculo dos índices de repasse do ICMS ao Município impugnante;

Requer, finalmente, sejam processadas as informações necessárias à alteração do índice do valor adicionado devido ao Município de Codó, ora impugnante.

É o Relatório.

A Unidade de Informações da Administração Tributária, com vistas aos termos da impugnação do índice provisório de participação do Município de Codó para o exercício de 2016, manifesta-se da forma que abaixo enumera:

A Lei não deve ser fonte de privilégios ou perseguições, mas instrumento regulador da vida social que necessita tratar equitativamente todos os cidadãos. Este é o conteúdo político ideológico absorvido pelo princípio da isonomia e juridicidade pelo texto constitucional, ou de todo modo, assimilado pelos sistemas normativos vigentes.

O sistema jurídico é interpretável a partir da idéia de sistema hierarquicamente organizado, no qual se tem no topo da hierarquia a Constituição Federal. Quando do exame de norma jurídica infraconstitucional deve-se iniciar, portanto, da norma máxima, daquela que irá iluminar todo o sistema normativo.

A Constituição Federal de 1998, ao tratar da Repartição das Receitas Tributárias, em seu art. 158, IV determina:

Art. 158, IV, CF:

"Art. 158. Pertencem aos Municípios:

IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação"(Grifo nosso).

Da análise do artigo acima, extraímos quatro elementos materiais de incidência:

25. Operações relativas à circulação de mercadorias;
26. Prestação de serviço de transporte interestadual;
27. Prestação de serviço de transporte intermunicipal;
28. Prestação de serviço de comunicação.



A Lei Complementar nº 63, de 11/01/1990, que dispõe sobre o cálculo do índice de participação, nos incisos I e II, § 1º, art. 1º, assim manifesta-se:

Lei Complementar nº 63/90, art. 1º, §1º, I e II:

"Art. 1º As parcelas pertencentes aos Municípios do produto da arrecadação de impostos de competência dos Estados e de transferência por estes recebidas, conforme os incisos III e IV do art. 158 e inciso II e § 3º do art. 159, da Constituição Federal, serão creditadas segundo os critérios e prazos previstos nesta Lei Complementar.

§ 1º O valor adicionado corresponderá, para cada Município:

I - ao valor das mercadorias saídas, acrescido do valor das prestações de serviços, no seu território, deduzido o valor das mercadorias entradas, em cada ano civil;

II - nas hipóteses de tributação simplificada a que se refere o parágrafo único do art. 146 da Constituição Federal, e, em outras situações, em que se dispensem os controles de entrada, considerar-se-á como valor adicionado o percentual de 32% (trinta e dois por cento) da receita bruta".

Nesse sentido, a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, ao acrescentar o inciso II, no § 1º do art. 1º da Lei Complementar nº 63/90, criou um novo elemento material para cálculo do valor adicionado que corresponde a 32% da receita bruta das empresas do Simples Nacional.

Assim sendo, para o cálculo do índice de participação dos municípios, no que concerne ao valor adicionado, deve-se levar em consideração os seguintes elementos materiais:

1) Nas operações relativas à circulação de mercadorias:

Para as empresas enquadradas no Simples Nacional, o Valor Adicionado do Simples Nacional - **VAS** é de 32% da receita bruta;

Para as demais empresas do regime normal, o Valor Adicionado Parcial - **VAP** será o valor das mercadorias saídas, deduzido o valor das mercadorias entradas.

2). Nas prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação:

O valor adicionado da prestação de serviços - **VAPS**, será a soma das prestações realizadas, incluindo-se também, nessa variável, os valores dos produtos agropecuários adquiridos de produtores pessoa física, bem como as notas fiscais avulsas e autos de infração irrecorríveis.

Assim, o cálculo do valor adicionado - **VA**, conforme previsto no inciso I, art. 3º, da Lei Complementar nº 63/90, está representado conforme a fórmula abaixo:

Ou seja:

$$VA = VAP + VAS + VAPS$$

Portanto, o valor adicionado de cada município é calculado, levando-se em conta os valores das saídas consolidadas do ano base relativas à circulação de mercadorias e deduzido os valores das entradas, acrescido dos valores das prestações de serviços de transportes e comunicação, mais 32% da Receita Bruta do Simples Nacional.

Reportando-se ao requisitado pelo Recorrente, no que concerne ao exposto nos itens acima enumerados, temos a esclarecer o que segue:

Com relação aos motivos da impugnação, para o valor adicionado dos seguimentos: indústria, comércio, prestação de serviços e combustíveis, informamos que todas as Declarações do período de 2014, apresentadas pelas Empresas dentro e fora do prazo, inerentes ao Município de Codó, constantes do Banco de Dados da SEFAZ, foram computadas na formação do Valor Adicionado do Impugnante.

No que concerne aos motivos da impugnação para os segmentos: prestação de serviços e energia elétrica, temos a informar que as empresas que exploram esses ramos de atividade, notadamente aquelas que têm inscrição centralizada, no caso as de telefonia, transporte e distribuição de energia, são obrigadas a apresentar as "operações intermunicipais", que são computadas para os municípios onde foram realizados esses serviços. Dessa forma, a geração dos valores adicionados é realizada pelo Sistema de Informações da SEFAZ, que capta esses dados, obedecendo uma metodologia criteriosa, o que faz com precisão, baseado nos registros efetuados nas DIEFs pelos contribuintes.

Por oportuno, esclarecemos ao Impugnante, que as empresas dos segmentos acima mencionados são notificadas anualmente para a apresentação das operações intermunicipais do período considerado para a apuração do VA, com um acompanhamento rigoroso da Unidade competente desta SEFAZ. Portanto, não há como se pensar em lançamento de valores sob a forma de estimativa por parte desses contribuintes.

No tocante ao item "notas fiscais avulsas", esclarecemos que se no âmbito do Município forem realizadas operações acobertadas por esses documentos fiscais, não há como o Nosso Sistema Eletrônico deixar de computá-las para a constituição do VA, ressalvado as operações com Suspensão, Simples Remessa, Devolução e outras regras consideradas no POP 01/2015, aprovado pelo Portaria Nº. 287/15-GABIN, publicada no Diário Oficial do Estado do Maranhão de 08 de junho de 2015.

No que trata de "auto de infração", esclarecemos ao Impugnante, que os créditos tributários advindo dessa variável só serão considerados para a composição dos valores adicionados dos municípios, no ano em que se tornarem irrecorríveis. Portanto, nenhum dado é atribuído de forma incorreta ao município.

No que tange a impugnação para o item "água canalizada", esclarecemos ao Impugnante que já existe jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF, que corroborou entendimentos existentes de vários doutrinadores quanto ao tema relacionado ao fornecimento de água canalizada. No julgamento Extraordinário(RE)607.056, de 11/04/2013, cujo tema constitucional teve repercussão reconhecida por aquela Corte, foi entendido que não existe incidência do ICMS no fornecimento de água canalizada, por se tratar de bem público e não mercadoria. Pautado neste entendimento, o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão achou por bem encaminhar Nota de Auditoria a esta SEFAZ, para que observasse o entendimento da Suprema Corte.. Assim sendo, o faturamento oriundo da venda do bem em alusão deixou de ser computado aos valores adicionados dos municípios.

Quanto ao quantitativo populacional, que é uma das variáveis que constitui parte do coeficiente de participação do município, esta SEFAZ vem utilizando as estimativas apresentadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

No que se reporta as empresas enquadradas no Simples Nacional, levamos ao conhecimento do Impugnante, que anualmente a Receita Federal disponibiliza os arquivos contendo as informações da DEFIS apresentadas por esse segmento, que são baixados por esta SEFAZ para a segregação dos dados informados e convergência para formação do valor adicionado do município.

No que diz respeito ao procedimento fiscalizatório nas empresas, que sugere o Impugnante, esclarecemos que no momento não se pode formar um juízo errôneo sobre as informações prestadas, espontaneamente, pelos contribuinte desse município. Para a revisão dos valores das operações declaradas por estes na DIEF, existe todo um planejamento voltado para a ação fiscal. Se constatado a existência de irregularidades nos lançamentos dessas operações, o fisco adotará as providências cabíveis, reclamando em auto de infração os valores omitidos, que após julgamento irrecorríveis são apropriados ao valor adicionado do Município no ano que se efetivar a decisão.

Por fim, esclarecemos ao Impugnante, que houve crescimento no valor adicionado desse Município, entretanto não aconteceu na mesma proporção de outros que tiveram incrementos substanciais, notadamente aqueles que dispõem em seus territórios de setores econômicos fortes, como: agricultura, pecuária, geração de energia elétrica e extração de gás natural. Foto este que refletiu, sobremaneira, na queda dos coeficientes dos demais municípios que não têm essas vocações.

Logo, considerando que o Recorrente não apresentou nenhuma prova documental que justificasse os seus questionamentos, somos pelo indeferimento da impugnação impetrada.

É o parecer.

São Luís, 30 de setembro de 2015

JOSÉ ERMENEGILDO DE ARAUJO
Gestor

IDENES OLIVEIRA COSTA
Gestora

LETÍCIA MARIA MONTEIRO DO NASCIMENTO
Gestora da UNINF

De Acordo:

RODRIGO ANTONIO VILANOVA PALHANO FILHO
Gestor da CEGAT/Arrecadação

PARECER Nº 08 - UNINF/CEGAT

PROCESSO Nº 0170468/2015
MUNICÍPIO INTERESSADO: ESTREITO
ASSUNTO: IMPUGNAÇÃO.

O Município de Estreito, por seu representante legal, ingressou nesta Secretaria de Estado com impugnação contra o valor adicionado e respectivo índice provisório de participação para o exercício de 2016, pelos motivos que abaixo especifica:

I - Que o valor adicionado para o item indústria não condiz com a realidade da impugnante, e que esta Gestão deixou de computar as DIEFs, desse segmento, enviadas fora do prazo ou retificaram posteriormente.

II - Que o valor adicionado para o item notas fiscais avulsas não condiz com a realidade do Município, e que esta Gestão deixou de computar as notas fiscais avulsas isentas do ICMS.

III - Que o valor adicionado para o item energia elétrica não se harmoniza com a realidade do Município, alegando que este teve aumento da população e cresceu em arrecadação junto com o Estado do Maranhão e o índice não se elevou na mesma proporção.

IV - Que o valor adicionado para o item "auto de infração" não condiz com a realidade do Município impugnante.

V - Que o valor adicionado para item "água canalizada" não está conforme a realidade do Município, pois o consumo de água aumentou, cresceu em arrecadação junto com o Estado do Maranhão e o índice de 2016 não se elevou na mesma proporção do crescimento, e denuncia que esta Gestão deixou de computar as DIEFs que a empresa fornecedora do produto em alusão enviou fora do prazo ou retificou posteriormente.

VI - Que o valor adicionado para o item "comércio" não condiz com a realidade da impugnante, pois o mesmo expandiu, cresceu em arrecadação, porém o índice para 2016 não está conforme a proporção desse crescimento, e alega que esta Gestão deixou de computar as DIEFs que esse segmento enviou fora do prazo ou retificou posteriormente.

VII - Que o valor adicionado para o item pecuária não condiz com a realidade do Município impugnante, revelando que esta Gestão deixou de computar para o esse segmento as notas fiscais avulsas.

VIII - Que o valor adicionado para o item "prestação de serviços" não é condizente com a realidade do Município, uma vez que o volume de prestação aumentou e o índice divulgado não se elevou proporcionalmente ao crescimento, concluindo que esse Conselho deixou de computar para esse segmento as DIEFs que as empresas prestadoras dos serviços enviaram fora do prazo ou retificaram posteriormente..

IX - Que o valor adicionado para o item combustível não condiz com a realidade da impugnante, visto que o comércio de derivados de petróleo aumentou, cresceu em arrecadação, porém o índice divulgado diminuiu, fazendo crer que este Conselho deixou de computar as DIEFs que o segmento enviou fora do prazo ou retificou posteriormente.

E diante do exposto requer:

1 - Seja recebida a presente impugnação, eis que esta está em consonância com a legislação vigente;

2 - Seja atualizado o valor adicionado e respectivo percentual no índice provisório para o exercício de 2016;

3 - Seja computado, para o índice de participação do Município de Estreito, para o exercício de 2016, as DIEFs retificadas ou enviadas fora do prazo pela indústria de dentro do território do impugnante.;

4 - Seja computado para o índice de participação no ICMS do impugnante, para o exercício de 2016, o correto índice dos autos de infração, e seja efetuado uma fiscalização com a participação da impugnante nas indústrias e no comércio do Município de Estreito;

5 - Seja computado para o índice de participação no ICMS do Município de Estreito, para o exercício de 2016, o correto índice da água canalizada e efetuando uma fiscalização com participação do impugnante junto ao contribuinte;

6 - Seja efetuado uma fiscalização com a participação do impugnante junto aos contribuintes que retificaram as DIEFs negativas, ou seja, aquelas em que o valor das saídas acrescidas do valor das prestações de serviços é menor que o valor das entradas.

7 - Seja observado o quantitativo populacional do município Recorrente informado pelo IBGE;



8 - Sejam notificadas as empresas que eventualmente ainda não tenham apresentado os dados corretos da DIEF, para apresentarem declaração retificadora referente ao período considerado na apuração do índice;

9 - Sejam notificadas as empresas que tenham apresentado as DIEFs devidamente preenchidas, para procederem a sua regularização, propiciando a justa apuração do índice;

10 - Sejam notificadas as empresas operadoras de telefonia e fornecimento de energia elétrica, para apresentar em tempo hábil o lançamento dos valores que ainda estão calculados apenas sob forma de estimativa;

11 - Que seja requisitado à Receita Federal a relação contendo as maiores empresas enquadradas no Simples Nacional, computando-as para efeito de alteração do índice do Valor Adicionado devido ao impugnante;

12 - Seja recalculado o valor adicionado do Município impugnante, mediante o processamento dos feitos acima requeridos, principalmente com a validação dos dados a serem apresentados pelas empresas que estão informando incorretamente suas DIEFs;

13 - Lhe seja disponibilizada toda documentação necessária ao fiel acompanhamento do cálculo dos índices de repasse do ICMS ao Município impugnante;

Requer, finalmente, sejam processadas as informações necessárias à alteração do índice do valor adicionado devido ao Município de Estrito, ora impugnante.

É o Relatório.

A Unidade de Informações da Administração Tributária, com vistas aos termos da impugnação do índice provisório de participação do Município de Estrito para o exercício de 2016, manifesta-se da forma que abaixo enumera:

A Lei não deve ser fonte de privilégios ou perseguições, mas instrumento regulador da vida social que necessita tratar equitativamente todos os cidadãos. Este é o conteúdo político ideológico absorvido pelo princípio da isonomia e juridicidade pelo texto constitucional, ou de todo modo, assimilado pelos sistemas normativos vigentes.

O sistema jurídico é interpretável a partir da idéia de sistema hierarquicamente organizado, no qual se tem no topo da hierarquia a Constituição Federal. Quando do exame de norma jurídica infraconstitucional deve-se iniciar, portanto, da norma máxima, daquela que irá iluminar todo o sistema normativo.

A Constituição Federal de 1998, ao tratar da Repartição das Receitas Tributárias, em seu art. 158, IV determina:

Art. 158, IV, CF:

"Art. 158. Pertencem aos Municípios:

IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação"(Grifo nosso).

Da análise do artigo acima, extraímos quatro elementos materiais de incidência:

- 29. Operações relativas à circulação de mercadorias;
- 30. Prestação de serviço de transporte interestadual;
- 31. Prestação de serviço de transporte intermunicipal;
- 32. Prestação de serviço de comunicação.

A Lei Complementar nº 63, de 11/01/1990, que dispõe sobre o cálculo do índice de participação, nos incisos I e II, § 1º, art. 1º, assim manifesta-se:

Lei Complementar nº 63/90, art. 1º, §1º, I e II:

"Art. 1º As parcelas pertencentes aos Municípios do produto da arrecadação de impostos de competência dos Estados e de transferência por estes recebidas, conforme os incisos III e IV do art. 158 e inciso II e § 3º do art. 159, da Constituição Federal, serão creditadas segundo os critérios e prazos previstos nesta Lei Complementar.

§ 1º O valor adicionado corresponderá, para cada Município:

I - ao valor das mercadorias saídas, acrescido do valor das prestações de serviços, no seu território, deduzido o valor das mercadorias entradas, em cada ano civil;

II - nas hipóteses de tributação simplificada a que se refere o parágrafo único do art. 146 da Constituição Federal, e, em outras situações, em que se dispensem os controles de entrada, considerar-se-á como valor adicionado o percentual de 32% (trinta e dois por cento) da receita bruta".

Nesse sentido, a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, ao acrescentar o inciso II, no § 1º do art. 1º da Lei Complementar nº 63/90, criou um novo elemento material para cálculo do valor adicionado que corresponde a 32% da receita bruta das empresas do Simples Nacional.

Assim sendo, para o cálculo do índice de participação dos municípios, no que concerne ao valor adicionado, deve-se levar em consideração os seguintes elementos materiais:

1) Nas operações relativas à circulação de mercadorias:

Para as empresas enquadradas no Simples Nacional, o Valor Adicionado do Simples Nacional - **VAS** é de 32% da receita bruta;

Para as demais empresas do regime normal, o Valor Adicionado Parcial - **VAP** será o valor das mercadorias saídas, deduzido o valor das mercadorias entradas.

2). Nas prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação:

O valor adicionado da prestação de serviços - **VAPS**, será a soma das prestações realizadas, incluindo-se também, nessa variável, os valores dos produtos agropecuários adquiridos de produtores pessoa física, bem como as notas fiscais avulsas e autos de infração irrecorríveis.

Assim, o cálculo do valor adicionado - **VA**, conforme previsto no inciso I, art. 3º, da Lei Complementar nº 63/90, está representado conforme a fórmula abaixo:

Ou seja:

$$VA = VAP + VAS + VAPS$$

Portanto, o valor adicionado de cada município é calculado, levando-se em conta os valores das saídas consolidadas do ano base relativas à circulação de mercadorias e deduzido os valores das entradas, acrescido dos valores das prestações de serviços de transportes e comunicação, mais 32% da Receita Bruta do Simples Nacional.

Reportando-se ao requisitado pelo Recorrente, no que concerne ao exposto nos itens acima enumerados, temos a esclarecer o que segue:

Com relação aos motivos da impugnação, para o valor adicionado dos seguimentos: indústria, comércio, prestação de serviços e combustíveis, informamos que todas as Declarações do período de 2014, apresentadas pelas Empresas dentro e fora do prazo, inerentes ao Município de Estreito, constantes do Banco de Dados da SEFAZ, foram computadas na formação do Valor Adicionado do Impugnante.

No que concerne aos motivos da impugnação para os segmentos: prestação de serviços e energia elétrica, temos a informar que as empresas que exploram esses ramos de atividade, notadamente aquelas que tem inscrição centralizada, no caso as de telefonia, transporte e distribuição de energia, são obrigadas a apresentar as "operações intermunicipais", que são computadas para os municípios onde foram realizados esses serviços. Dessa forma, a geração dos valores adicionados é realizada pelo Sistema de Informações da SEFAZ, que capta esses dados, obedecendo uma metodologia criteriosa, o que faz com precisão, baseado nos registros efetuados nas DIEFs pelos contribuintes.

Por oportuno, esclarecemos ao Impugnante, que as empresas dos segmentos acima mencionados são notificadas anualmente para a apresentação das operações intermunicipais do período considerado para a apuração do VA, com um acompanhamento rigoroso da Unidade competente desta SEFAZ. Portanto, não há como se pensar em lançamento de valores sob a forma de estimativa por parte desses contribuintes.

No tocante ao item "notas fiscais avulsas", esclarecemos que se no âmbito do Município forem realizadas operações acobertadas por esses documentos fiscais, não há como o Nosso Sistema Eletrônico deixar de computá-las para a constituição do VA, ressalvado as operações com Suspensão, Simples Remessa, Devolução e outras regras consideradas no POP 01/2015, aprovado pelo Portaria Nº. 287/15-GABIN, publicada no Diário Oficial do Estado do Maranhão de 08 de junho de 2015.

No que trata de "auto de infração", esclarecemos ao Impugnante, que os créditos tributários advindo dessa variável só serão considerados para a composição dos valores adicionados dos municípios, no ano em que ser tornarem irrecorríveis. Portanto, nenhum dado é atribuído de forma incorreta ao município.

No que tange a impugnação para o item "água canalizada", esclarecemos ao Impugnante que já existe jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF, que corroborou entendimentos existentes de vários doutrinadores quanto ao tema relacionado ao fornecimento de água canalizada. No julgamento Extraordinário(RE)607.056, de 11/04/2013, cujo tema constitucional teve repercussão reconhecida por aquela Corte, foi entendido que não existe incidência do ICMS no fornecimento de água canalizada, por se tratar de bem público e não mercadoria. Pautado neste entendimento, o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão achou por bem encaminhar Nota de Auditoria a esta SEFAZ, para que observasse o entendimento da Suprema Corte.. Assim sendo, o faturamento oriundo da venda do bem em alusão deixou de ser computado aos valores adicionados dos municípios.

Quanto ao quantitativo populacional, que é uma das variáveis que constitui parte do coeficiente de participação do município, esta SEFAZ vem utilizando as estimativas apresentadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

No que se reporta as empresas enquadradas no Simples Nacional, levamos ao conhecimento do Impugnante, que anualmente a Receita Federal disponibiliza os arquivos contendo as informações da DEFIS apresentadas por esse segmento, que são baixados por esta SEFAZ para a segregação dos dados informados e convergência para formação do valor adicionado do município.

No que diz respeito ao procedimento fiscalizatório nas empresas, que sugere o Impugnante, esclarecemos que no momento não se pode formar um juízo errôneo sobre as informações prestadas, espontaneamente, pelos contribuinte desse município. Para a revisão dos valores das operações declaradas por estes na DIEF, existe todo um planejamento voltado para a ação fiscal. Constatado a existência de irregularidades nos lançamentos dessas operações, o fisco adotará as providências cabíveis, reclamando em auto de infração os valores omitidos, que após julgamento irrecorríveis são apropriados ao valor adicionado do Município no ano que se efetivar a decisão.

Convém aqui ressaltar, que a queda no índice do Município de Estreito, ocorreu em razão da Empresa Vale S/A, com atividade de geração de Energia Elétrica, não ter apresentado em 2014 o mesmo desempenho nas operações de saídas realizadas do ano base 2013;

Logo, considerando que o Recorrente não apresentou nenhuma prova documental que justificasse os seus questionamentos, somos pelo indeferimento da impugnação impetrada.

É o parecer

São Luís, 30 de setembro de 2015

JOSÉ ERMENEGILDO DE ARAUJO

Gestor

IDENES OLIVEIRA COSTA

Gestora

LETÍCIA MARIA MONTEIRO DO NASCIMENTO

Gestora da UNINF

De Acordo:

RODRIGO ANTONIO VILANOVA PALHANO FILHO

Gestor da CEGAT/Arrecadação

PARECER Nº 09 - UNINF/CEGAT

PROCESSO Nº 016708/2015

MUNICÍPIO INTERESSADO: MUNICÍPIO DE TASSO FRAGOSO
ASSUNTO: IMPUGNAÇÃO.

O Município de Tasso Fragoso, por seu representante, ingressou nesta Secretaria de Estado com impugnação contra o índice provisório de participação para o exercício de 2016.

Com destaque ao inciso I do Art. 3º, da Lei Complementar 063/1990, item 18, subitem 2.2 do manual da DIEF, pede revisão da DIEF das Empresas: 122104170 - BUNGE ALIMENTOS S/A, 12224663 - ABC INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A ABC INCO e 122344200 - ABC INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A ABC INCO, pela não declaração das Operações Intermunicipais.

É o Relatório.

A Unidade de Informações da Administração Tributária, com vistas aos termos da impugnação do índice provisório de participação do Município de Tasso Fragoso para o exercício de 2016, manifesta-se da forma que abaixo enumera:

A Lei não deve ser fonte de privilégios ou perseguições, mas instrumento regulador da vida social que necessita tratar equitativamente todos os cidadãos. Este é o conteúdo político ideológico absorvido pelo princípio da isonomia e juridicidade pelo texto constitucional, ou de todo modo, assimilado pelos sistemas normativos vigentes.

O sistema jurídico é interpretável a partir da idéia de sistema hierarquicamente organizado, no qual se tem no topo da hierarquia a Constituição Federal. Quando do exame de norma jurídica infraconstitucional deve-se iniciar, portanto, da norma máxima, daquela que irá iluminar todo o sistema normativo.

A Constituição Federal de 1998, ao tratar da Repartição das Receitas Tributárias, em seu art. 158, IV determina:

Art. 158, IV, CF:

"Art. 158. Pertencem aos Municípios:

IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação" (Grifo nosso).

Da análise do artigo acima, extraímos quatro elementos materiais de incidência:

- 33. Operações relativas à circulação de mercadorias;
- 34. Prestação de serviço de transporte interestadual;
- 35. Prestação de serviço de transporte intermunicipal;
- 36. Prestação de serviço de comunicação.

A Lei Complementar nº 63, de 11/01/1990, que dispõe sobre o cálculo do índice de participação, nos incisos I e II, § 1º, art. 1º, assim manifesta-se:

Lei Complementar nº 63/90, art. 1º, §1º, I e II:

"Art. 1º As parcelas pertencentes aos Municípios do produto da arrecadação de impostos de competência dos Estados e de transferência por estes recebidas, conforme os incisos III e IV do art. 158 e inciso II e § 3º do art. 159, da Constituição Federal, serão creditadas segundo os critérios e prazos previstos nesta Lei Complementar.

§ 1º O valor adicionado corresponderá, para cada Município:

I - ao valor das mercadorias saídas, acrescido do valor das prestações de serviços, no seu território, deduzido o valor das mercadorias entradas, em cada ano civil;

II - nas hipóteses de tributação simplificada a que se refere o parágrafo único do art. 146 da Constituição Federal, e, em outras situações, em que se dispensem os controles de entrada, considerar-se-á como valor adicionado o percentual de 32% (trinta e dois por cento) da receita bruta".

Nesse sentido, a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, ao acrescentar o inciso II, no § 1º do art. 1º da Lei Complementar nº 63/90, criou um novo elemento material para cálculo do valor adicionado que corresponde a 32% da receita bruta das empresas do Simples Nacional.

Assim sendo, para o cálculo do índice de participação dos municípios, no que concerne ao valor adicionado, deve-se levar em consideração os seguintes elementos materiais:

1) Nas operações relativas à circulação de mercadorias:

Para as empresas enquadradas no Simples Nacional, o Valor Adicionado do Simples Nacional - **VAS** é de 32% da receita bruta;

Para as demais empresas do regime normal, o Valor Adicionado Parcial - **VAP** será o valor das mercadorias saídas, deduzido o valor das mercadorias entradas.

2). Nas prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação:

O valor adicionado da prestação de serviços - **VAPS**, será a soma das prestações realizadas, incluindo-se também, nessa variável, os valores dos produtos agropecuários adquiridos de produtores pessoa física, bem como as notas fiscais avulsas e autos de infração irrecorríveis.

Assim, o cálculo do valor adicionado - **VA**, conforme previsto no inciso I, art. 3º, da Lei Complementar nº 63/90, está representado conforme a fórmula abaixo:

Ou seja:

$$VA = VAP + VAS + VAPS$$

"Portanto, o valor adicionado de cada município é calculado, levando-se em conta os valores das saídas consolidadas do ano base relativas à circulação de mercadorias e deduzido os valores das entradas, acrescido dos valores das prestações de serviços de transportes e comunicação, mais 32% da Receita Bruta do Simples Nacional.

Reportando-se ao pedido do Recorrente, no que concerne a revisão da DIF das empresas acima nominadas, pela não declaração das operações intermunicipais, temos a esclarecer o que segue:

Que examinando o nosso Banco de Dados, constatamos que as empresas ABC INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A - ABC INCO, estabelecidas no Município de Tasso Fragoso, com inscrições nº 122224663 e 122344200, informaram suas operações intermunicipais do período de 2014, e que as mesmas foram computadas na formação dos valores adicionados dos municípios de origem das aquisições que realizaram junto aos produtores pessoa física.

No tocante a Empresa BUNGE ALIMENTOS S/A, estabelecida no Município de Tasso Fragoso, com Inscrição nº 122104170, esta apresentou suas DIFs do período de 2014, assim como informou as suas operações intermunicipais.

Examinando o nosso Cadastro, constatamos que a Empresas em lide mudou de atividade econômica em 2014, ou seja, para o CNAE 4712100. Como este código não constava no POP 01/2015, o nosso Sistema deixou de computar essas operações aos municípios de origem dos produtos adquiridos.

Ante o exposto, somos pelo deferimento, em parte, da Impugnação formulada pelo representante do Município em questão.

É o parecer

São Luís, 30 de setembro de 2015

JOSÉ ERMENEGILDO DE ARAUJO
Gestor

IDENES OLIVEIRA COSTA

Gestora

LETÍCIA MARIA MONTEIRO DO NASCIMENTO

Gestora da UNINF

De Acordo:

RODRIGO ANTONIO VILANOVA PALHANO FILHO

Gestor da CEGAT/Arrecadação

**SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E
CONTROLE****Secretaria Adjunto de Administração e Finanças - SAAF****PORTARIA Nº 77/2015 - SAAF/STC**

Dispõe sobre constituição da Comissão de Inventário de Bens Móveis Patrimoniais da Secretaria de Estado de Transparência e Controle.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art.10, da Lei nº 10.204 do Estado do Maranhão, de 23 de fevereiro de 2015,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar STAEL CHAVES PEREIRA, Assessora de Planejamento, matrícula nº. 2488468, MARCOS FERNANDO BERTOLDO OLIVEIRA, Assessor Sênior, matrícula nº. 2480986, NÉLIO SMITH, Assistente de Auditor, matrícula nº. 860312 e FRANCISCO MUINHOS NETO, Auxiliar Administrativo, matrícula nº. 1132703, para sob a presidência da primeira, comporem a Comissão destinada a realizar inventário dos bens móveis patrimoniais da Secretaria de Transparência e Controle, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da publicação deste ato.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor da data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

SECRETARIA DE ESTADO TRANSPARÊNCIA E CONTROLE, EM SÃO LUÍS (MA), 01 DE OUTUBRO DE 2015.

PEDRO CANTANHEDE DIAS

Secretário Adjunto de Administração e Finanças

PORTARIA Nº 107/2015 - GAB/SEACI. SÃO LUÍS, 29 DE SETEMBRO DE 2015.

O AUDITOR-GERAL DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe confere o disposto no art. 6º, inciso V, da Lei nº 10.204, de 23 de fevereiro de 2015 e,

Considerando a necessidade de desenvolver ações com vistas ao aprimoramento da atuação da Secretaria de Estado de Transparência e Controle - STC, sugeridas por consultoria do Banco Mundial - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e resultantes da avaliação das atividades da STC feita no âmbito da cooperação entre o Conselho Nacional dos Órgãos de Controle Interno - Conaci - e o Banco Mundial,

RESOLVE:

Art. 1º. Constituir equipes de trabalho, com a indicação dos respectivos responsáveis, para a realização das ações detalhadas nos quadros em anexo.

Art. 2º. Cada equipe deverá elaborar, em até dez dias após a publicação desta portaria, o detalhamento, quando possível, das etapas necessárias à realização da ação, indicando, para cada etapa, o prazo de início e de término e quem fará a atividade.

Art. 3º. Ao final da realização da ação a equipe deverá apresentar um relatório resumido de conclusão dos trabalhos.

Art. 4º. As equipes ficam, desde logo, autorizadas a praticar os atos necessários à realização das ações.

Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE, EM SÃO LUÍS, 29 DE SETEMBRO DE 2015.

PAULO SÉRGIO MONTEIRO BELLO

Auditor Geral do Estado

VISTO:

RODRIGO PIRES FERREIRA LAGO

Secretário de Estado de Transparência E Controle



PROJETO DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO - STC/BANCO MUNDIAL/CONACI

PLANO DE AÇÃO

Elemento: Gestão de pessoas

Responsável pela ação: Reges Mário dos Santos Almeida

Item	O que	Quem	Matrícula	Quando	
				Início	Fim
1	Identificar os requisitos de competência do auditor nos vários níveis (por exemplo, auditor na classe inicial ou final, supervisor de auditoria etc); descrever as responsabilidades de cada função; e definir a formação, as habilidades necessárias e o plano de desenvolvimento por auditor.	João Gualberto Lisboa C Ewerton (auditor)	654681	set/15	dez/16
		Reges Mário dos Santos Almeida (auditor)	1140177		
		Amância Conceição Pereira (auditora)	1142785		

Responsável pela ação: Stael Chaves pereira

Item	O que	Quem	Matrícula	Quando	
				Início	Fim
2	Desenvolver planos de formação específicos para as necessidades Individuais.	Stael Chaves Pereira (assessora)	2488468	set/15	dez/15
		Paulo Henrique Nascimento Soares (auditor)	403519		

Responsável pela ação: João Gualberto Lisboa C Ewerton

Item	O que	Quem	Matrícula	Quando	
				Início	Fim
3	Desenvolver e institucionalizar um sistema de avaliação de desempenho do auditor que inclua, se oportuno, incentivos para a excelência do desempenho.	João Gualberto Lisboa C Ewerton (auditor)	654681	set/15	dez/16
		Reges Mário dos Santos Almeida (auditor)	1140177		
		Amância Conceição Pereira (auditora)	1142785		

Responsável pela ação: Paulo Sérgio Monteiro Bello

Item	O que	Quem	Matrícula	Quando	
				Início	Fim
4	Investigar se os níveis de salário/remuneração podem ser aumentados para a carreira de auditor no Estado do Maranhão.	Paulo Sérgio Monteiro Bello (auditor-geral)	638254	set/15	dez/16

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

PORTARIA Nº 245, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições,

RESOLVE:

Art. 1º. Determinar, nos termos do art. 234 e 236 da Lei Estadual nº 6.107/94, (Estatuto do Servidor Público Civil do Estado do Maranhão), a servidora **Ana Lis Duarte Assunção de Freitas**, Assistente Social, matricular nº. 5.876, Ana Maria Aires Gomes, Assistente Social, matrícula nº. 553156 e **Rosimeyre Costa Frazão**, Auxiliar Serviços Gerais, matrícula nº. 0621367 para sob a presidência da primeira, constituir a **COMISSÃO DE SINDICÂNCIA DISCIPLINAR**, visando apurar possível irregularidade praticada pelo servidor Luis Claudio Furtado, matrícula nº 336099, quando do desempenho de suas atividades nas dependências do HOSPITAL HEMOMAR, conforme o processo nº410/2010.

Parágrafo único. Deve a Presidente da Comissão iniciar e concluir seus trabalhos nos prazos estabelecidos pela Lei acima citada

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

MARCOS ANTÔNIO BARBOSA PACHECO

Secretário de Estado da Saúde

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

PORTARIA Nº 0111, DE 01 DE OUTUBRO DE 2015.

Dispõe sobre a instituição de Comissão Organizadora da Assembleia Deliberativa para eleição dos membros representantes da Sociedade Civil, Organizações Não Governamentais, Instituições de Ensino e Pesquisa e do Setor Produtivo, para comporem o Fórum Maranhense de Mudanças do Clima.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS, no uso das atribuições que lhe confere o Inciso II do art. 69 da Constituição Estadual;

Considerando a Lei nº 5405 de 08 de Abril de 1992 que dispõe sobre a Política Estadual de Meio Ambiente;

Considerando a Lei nº 10.161 de 26 de novembro de 2014 que institui o Fórum Maranhense de Mudanças do Clima - FMMC;

RESOLVE:

Art. 1º - Designar os servidores a seguir relacionados, sob a presidência do primeiro, para integrarem a Comissão Organizadora da Assembleia Deliberativa para Eleição dos membros representantes da Sociedade Civil, Organizações Não Governamentais, Instituições de Ensino e Pesquisa, e do Setor Produtivo, conforme disposto no artigo 2º, incisos XXII, XXIII, XXIV e XXV da Lei nº 10.161 de 26.11.2014, os quais comporão o Fórum Estadual de Mudanças do Clima.

1) Marcelo Augusto Santos Amorim - Supervisor de Mudanças Climáticas; Matrícula: 2489508;

2) Rogério Farias Soares da Silva - Analista Ambiental - Matrícula: 1835206;

3) Sonia Regina dos Santos Reis - Auxiliar de Serviços - Matrícula: 636050.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - SEMA

EM SÃO LUÍS (MA), 01 DE OUTUBRO DE 2015.

MARCELO DE ARAUJO COSTA COELHO

Secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA
E PECUÁRIAPROCESSO Nº 0053075/2015 (Referente aos Processos Nº 511/2006
e 2288/2006 - SAGRIMA)JULGAMENTO
(Art. 258 da Lei nº 6.107/94)

Vistos e examinados os autos do processo em epígrafe, instaurado para apurar irregularidade atribuída a José Waldemar Diniz Pereira, **ACATO** o relatório da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, conforme o art.259 da Lei nº 6.107/94 e **JULGO** que o servidor José Waldemar Diniz Pereira não observou norma legal e regulamentar, e, procedeu de forma desidiosa ao receber adiantamento e não prestar contas do mesmo a contento, bem como, não recolheu aos cofres públicos os valores glosados, tudo conforme previsão dos arts. 209, III, c/c 210, XVI, da Lei Estadual nº 6.107/94 e, art.17, §§2º e 3º, do Decreto Estadual nº 16.352/98, vigente à época. No entanto, já transcorridos mais de cinco anos entre o conhecimento da infração administrativa cometida pelo acusado e a presente ação disciplinar, caracterizada está a prescrição da pretensão punitiva disciplinar do Estado, nos termos da Lei Estadual nº 6.107/94, e a inviabilidade do prosseguimento do feito, concluo, então, pelo **ARQUIVAMENTO do Procedimento Administrativo Disciplinar**. Proceda-se à publicação deste julgamento no Diário Oficial do Estado, bem como, dê-se ciência ao acusado acerca do resultado.

Dê-se Ciência. Publique-se e Cumpra-se.

Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária, em São Luís, 02 de outubro de 2015.

MÁRCIO JOSÉ HONAIER
Secretário de Estado da Agricultura e Pecuária.PROCESSO Nº 0053127/2015 (Referente aos Processos Nº 180/2009
e 440/2009 - SAGRIMA)JULGAMENTO
(Art. 258 da Lei nº 6.107/94)

Vistos e examinados os autos do processo em epígrafe, instaurado para apurar irregularidade atribuída a Luis Salvador Carvalho Cruz, **ACATO** o relatório da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, conforme o art.259 da Lei nº 6.107/94 e **JULGO** que o servidor Luis Salvador Carvalho Cruz não observou norma legal e regulamentar, e, procedeu de forma desidiosa ao receber adiantamento e não prestar contas do mesmo a contento, bem como, não recolheu aos cofres públicos os valores glosados, tudo conforme previsão dos arts. 209, III, c/c 210, XVI, da Lei Estadual nº 6.107/94 e, art.17, §§2º e 3º, do Decreto Estadual nº 16.352/98, vigente à época. No entanto, já transcorridos mais de cinco anos entre o conhecimento da infração administrativa cometida pelo acusado e a presente ação disciplinar, caracterizada está a prescrição da pretensão punitiva disciplinar do Estado, nos termos da Lei Estadual nº 6.107/94, e a inviabilidade do prosseguimento do feito, concluo, então, pelo **ARQUIVAMENTO do Procedimento Administrativo Disciplinar**. Proceda-se à publicação deste julgamento no Diário Oficial do Estado, bem como, dê-se ciência ao acusado acerca do resultado.

Dê-se Ciência. Publique-se e Cumpra-se.

Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária, em São Luís, 02 de outubro de 2015.

MÁRCIO JOSÉ HONAIER
Secretário de Estado da Agricultura e Pecuária.PROCESSO Nº 0053097/2015 (Referente aos Processos Nº 663/2009
e 167/2009 - SAGRIMA)JULGAMENTO
(Art. 258 da Lei nº 6.107/94)

Vistos e examinados os autos do processo em epígrafe, instaurado para apurar irregularidade atribuída a Marçalina de Castro Silva, **ACATO** o relatório da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, conforme o art.259 da Lei nº 6.107/94 e **JULGO** que a servidora Marçalina de Castro Silva não observou norma legal e regulamentar, e, procedeu de forma desidiosa ao receber adiantamento e não prestar contas do mesmo a contento, bem como, não recolheu aos cofres públicos os valores glosados, tudo conforme previsão dos arts. 209, III, c/c 210, XVI, da Lei Estadual nº 6.107/94 e, art.17, §§2º e 3º, do Decreto Estadual nº 16.352/98, vigente à época. No entanto, já transcorridos mais de cinco anos entre o conhecimento da infração administrativa cometida pela acusada e a presente ação disciplinar, caracterizada está a prescrição da pretensão punitiva disciplinar do Estado, nos termos da Lei Estadual nº 6.107/94, e a inviabilidade do prosseguimento do feito, concluo, então, pelo **ARQUIVAMENTO do Procedimento Administrativo Disciplinar**. Proceda-se à publicação deste julgamento no Diário Oficial do Estado, bem como, dê-se ciência ao acusado acerca do resultado.

Dê-se Ciência. Publique-se e Cumpra-se.

Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária, em São Luís, 02 de outubro de 2015.

MÁRCIO JOSÉ HONAIER
Secretário de Estado da Agricultura e Pecuária.PROCESSO Nº 0053031/2015 (Referente aos Processos Nº 664/2009
e 46/2009 - SAGRIMA)JULGAMENTO
(Art. 258 da Lei nº 6.107/94)

Vistos e examinados os autos do processo em epígrafe, instaurado para apurar irregularidade atribuída a Silvia Teresa Sampaio Ferreira, **ACATO** o relatório da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, conforme o art.259 da Lei nº 6.107/94 e **JULGO** que a servidora Silvia Teresa Sampaio Ferreira não observou norma legal e regulamentar, e, procedeu de forma desidiosa ao receber adiantamento e não prestar contas do mesmo a contento, bem como, não recolheu aos cofres públicos os valores glosados, tudo conforme previsão dos arts. 209, III, c/c 210, XVI, da Lei Estadual nº 6.107/94 e, art.17, §§2º e 3º, do Decreto Estadual nº 16.352/98, vigente à época. No entanto, já transcorridos mais de cinco anos entre o conhecimento da infração administrativa cometida pela acusada e a presente ação disciplinar, caracterizada está a prescrição da pretensão punitiva disciplinar do Estado, nos termos da Lei Estadual nº 6.107/94, e a inviabilidade do prosseguimento do feito, concluo, então, pelo **ARQUIVAMENTO do Procedimento Administrativo Disciplinar**. Proceda-se à publicação deste julgamento no Diário Oficial do Estado, bem como, dê-se ciência ao acusado acerca do resultado.

Dê-se Ciência. Publique-se e Cumpra-se.

Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária, em São Luís, 02 de outubro de 2015.

MÁRCIO JOSÉ HONAIER
Secretário de Estado da Agricultura e Pecuária.



PROCESSO Nº 0106275/2015 (Referente ao Processo Nº 094371/2013 - SAGRIMA)

JULGAMENTO
(Art. 258 da Lei nº 6.107/94)

Vistos e examinados os autos do Processo de Sindicância, cuja instauração foi por mim determinado para apurar responsabilidade quanto a possíveis irregularidades relacionadas ao pedido de Aditivo ao Convênio nº 12/2012, firmado entre esta Secretaria de Estado Agricultura e Pecuária e o município de Cajari, verifiquei, com base no Relatório Final apresentado pela Comissão, designada através da Portaria nº 141 - GAB/SAGRIMA, de 15 de junho de 2015, prorrogada pela Portaria nº 195/2015, ambas publicadas no Diário Oficial do Estado do Maranhão dos dias 17 de junho e 03 de agosto de 2015, que pelos elementos trazidos aos autos do processo acima mencionado, que da apuração realizada, não subsistiram elementos suficientes para identificar o acusado. Em razão dos fatos expostos, acolho a sugestão da Comissão Sindicante, e, com base no artigo 237, inciso I, da Lei 6.107/94 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis da Estado do Maranhão), **JULGO** o Processo nº 106275/2015, **para determinar o seu arquivamento.**

Dê-se Ciência. Publique-se e Cumpra-se.

Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária, em São Luís, 02 de outubro de 2015.

MÁRCIO JOSÉ HONAISSER
Secretário de Estado da Agricultura e Pecuária.

PROCESSO Nº 0106198/2015 (Referente ao Processo Nº 054502/2014 - SAGRIMA)

JULGAMENTO
(Art. 258 da Lei nº 6.107/94)

Vistos e examinados os autos do Processo de Sindicância, cuja instauração foi por mim determinado para apurar responsabilidade quanto ao desaparecimento de notebooks desta Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária - SAGRIMA, no ano de 2012, verifiquei, com base no Relatório Final apresentado pela Comissão, designada através da Portaria nº 143 - GAB/SAGRIMA, de 15 de junho de 2015, prorrogada pela Portaria nº 197/2015, ambas publicadas no Diário Oficial do Estado do Maranhão dos dias 17 de junho e 03 de agosto de 2015, que pelos elementos trazidos aos autos do processo acima mencionado, que da apuração realizada, não subsistiram elementos suficientes para identificar o acusado. Em razão dos fatos expostos, acolho a sugestão da Comissão Sindicante, e, com base no artigo 237, inciso I, da Lei 6.107/94 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis da Estado do Maranhão), **JULGO** o Processo nº 106198/2015, **para determinar o seu arquivamento.**

Dê-se Ciência. Publique-se e Cumpra-se.

Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária, em São Luís, 02 de outubro de 2015.

MÁRCIO JOSÉ HONAISSER
Secretário de Estado da Agricultura e Pecuária.

PROCESSO Nº 0106251/2015 (Referente ao Processo Nº 0127820/2013 - SAGRIMA)

JULGAMENTO
(Art. 258 da Lei nº 6.107/94)

Vistos e examinados os autos do Processo de Sindicância, cuja instauração foi por mim determinado para apurar responsabilidade quanto a possíveis irregularidades relacionadas ao pedido de Aditivo ao Convênio nº 14/2012, firmado entre esta Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária e o município de Santo Antonio dos Lopes, verifiquei, com base no Relatório Final apresentado pela Comissão, designada através da Portaria nº 142 - GAB/SAGRIMA, de 15 de junho de 2015, prorrogada pela Portaria nº 196/2015, ambas publicadas no Diário Oficial do Estado do Maranhão dos dias 17 de junho e 03 de agosto de 2015, que pelos elementos trazidos aos autos do processo acima mencionado, que da apuração realizada, não subsistiram elementos suficientes para identificar o acusado. Em razão dos fatos expostos, acolho a sugestão da Comissão Sindicante, e, com base no artigo 237, inciso I, da Lei 6.107/94 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis da Estado do Maranhão), **JULGO** o Processo nº 106251/2015, **para determinar o seu arquivamento.**

Dê-se Ciência. Publique-se e Cumpra-se.

Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária, em São Luís, 02 de outubro de 2015.

MÁRCIO JOSÉ HONAISSER
Secretário de Estado da Agricultura e Pecuária

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Maranhão - AGERP/MA

PORTARIA Nº 503/2015

O PRESIDENTE DA AGÊNCIA ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DO MARANHÃO - AGERP/MA, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no art. 67, da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e a celebração Contrato Nº002/2015, por meio do Processo Administrativo nº 041568/2015 - AGERP/MA.

RESOLVE:

Art. 1º Designar a servidora **Nubervane Silva Moreira**, matrícula, 2475069 Coordenadora de Formação e Capacitação Rural, para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto constante do respectivo processo, no qual a Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Maranhão - AGERP/MA é a Contratante, referente à prestação de serviços de Capacitação para a Formação de Agentes da Agricultura Familiar, constando capacitação de agentes técnicos e agricultores, com serviço de logística, conforme objeto do Contrato 002/2015 desta AGERP/MA.

Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado deva:

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da Lei;



II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas;

III - atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do encaminhamento para pagamento.

Art. 3º - Dê-se ciência ao servidor designado.

Publique-se. Cumpra-se.

AGÊNCIA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL. SÃO LUÍS 30 DE SETEMBRO DE 2015.

FORTUNATO MACEDO FILHO

Presidente da Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Maranhão - AGERP/MA

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 1722, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, especialmente em referência ao disposto no Art. 25, da Constituição Federal de 1988, e o Art. 69, inciso II, da Constituição do Estado do Maranhão,

CONSIDERANDO, o disposto nos Art. 1.º, 67, §§1.º e 2.º, 116, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; e,

CONSIDERANDO, o disposto na Portaria n.º 652, de 19 de maio de 2011.

RESOLVE:

Art. 1. - Designar os servidores abaixo relacionados, para **Gestão e Fiscalização do Contrato nº 045/2015**, celebrado com a **JUCIENE DE S. BRITO-ME**, CNPJ nº 07.628.428/0001-22, que tem por objeto **prestação de serviços de confecção de carimbos automáticos com almofada, moldura para quadro e serviços de cópias de chaves, para atender as demandas dos diversos setores desta Secretaria Estadual de Educação - SEDUC**, decorrente do Processo Administrativo n.º **95314/2015/SEDUC** - Pregão Presencial nº 013/2015/CSL/SEDUC:

NOME DO SERVIDOR	ATIVIDADE
EDGARD FERREIRA NETO	GESTOR
MARCOS ANTONIO FERREIRA FRANÇA	FISCAL

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura

DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE E CUMpra-SE.

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, EM SÃO LUÍS, 30 DE SETEMBRO DE 2015.

ÁUREA REGINA DOS PRAZERES MACHADO

Secretária de Estado da Educação

PORTARIA Nº 1723, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, especialmente em referência ao disposto no Art. 25, da Constituição Federal de 1988, e o Art. 69, inciso II, da Constituição do Estado do Maranhão,

CONSIDERANDO, o disposto nos Art. 1.º, 67, §§1.º e 2.º, 116, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; e,

CONSIDERANDO, o disposto na Portaria n.º 652, de 19 de maio de 2011.

RESOLVE:

Art. 1. - Designar os servidores abaixo relacionados, para **Gestão e Fiscalização do Contrato nº 040/2015**, celebrado com a **EMPRESA CLAUDIO FERRO ARQUITETURA-EPP**, CNPJ nº 11.915.665/0001-41, que tem por objeto **Prestação de Serviço de MANUTENÇÃO PREDIAL nas instalações administradas pela Secretaria de Estado da Educação - SEDUC**, decorrente do Processo Administrativo nº 64919/2015/SEDUC, Pregão nº 003/2015.

NOME DO SERVIDOR	ATIVIDADE
CARLOS EDUARDO MENDES FERREIRA	GESTOR
JOSÉ MURILO SANTOS CORREA	FISCAL

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMpra-SE.

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, EM SÃO LUÍS, 30 DE SETEMBRO DE 2015.

ÁUREA REGINA DOS PRAZERES MACHADO

Secretária de Estado da Educação

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

PORTARIA Nº 251, DE 29 DE SETEMBRO DE 2015.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DA CULTURA, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1.º - Designar os servidores **Carlos Jorge Corrêa dos Santos**, advogado, matrícula 811588, **Terezinha de Sena Sousa**, datilografo, matrícula 635763, e **Izabel Cristina Cabral de Azevedo**, agente de administração, matrícula 327220, para sob a presidência do primeiro signatário e secretariado pelo segundo, comporem a Comissão de Sindicância que irá apurar fatos relativos a desaparecimento do processo nº 625/2010 - Convênio 260/2010 - Projeto "Ponto de Cultura Cine Arapapí" da Associação Comunitária do Conjunto Jatobá e Vila Maranhão em São Luís - MA.

Art. 2º - Esta Portaria tem seus efeitos a partir da data de sua publicação.

Dê-se ciência, cumpra-se e publique-se.

DIEGO GALDINO DE ARAÚJO

Secretário Adjunto de Estado da Cultura

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

PORTARIA Nº 650/2015 - GAB/SSP/MA

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, conforme Memo nº 43/2015 - CART.GERAL/CORREG, de 03.09.2015, e Decisão de 02.09.2015,

**RESOLVE:**

Arquivar, nos termos do artigo 127 da Lei 8.508/2006, o Processo Administrativo Disciplinar nº 10/2013, instituído pela Portaria nº 231/2013 - GAB/SSP/MA, instaurada em desfavor do servidor **BERNARDO ARAUJO**, Matrícula nº 364703, no cargo de Investigador de Polícia, Classe Especial, Referência 11, Grupo Segurança, Subgrupo Atividades de Polícia Civil, com exercício na Delegacia do 2º Distrito Policial (João Paulo).

DÊ - SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE:

**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA,
EM SÃO LUÍS, 15 DE SETEMBRO DE 2015.**

JEFFERSON MILER PORTELA E SILVA

Secretário de Estado da Segurança Pública

PORTARIA Nº 660/2015 - GAB/SSP/MA

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, com base nos artigos 234 e 235, inciso III da Lei nº 6.107, de 27.07.1994 e no artigo 72, inciso III da Lei nº 8.508, de 27.11.2006,

RESOLVE:

I - Determinar a instauração de **SINDICÂNCIA** para apurar responsabilidade funcional atribuída a **ANTÔNIO JOSÉ MORAES**, Investigador de Polícia Civil, Classe Especial, Referência 11, Matrícula nº 364620, em face do teor da Investigação Preliminar nº 096/2015, que apurou fatos descritos na Ocorrência Policial nº 1800/2015 - Plantão Central do Bom Menino, datada de 18.02.2015, assim como, nos Termos de Depoimentos da funcionária de empresa prestadora de serviços Diana Souza Borges Cavalcante e do Investigador de Polícia Civil **ANTÔNIO JOSÉ MORAES**, enviados a esta Corregedoria pelo Delegado de Polícia Civil plantonista Ronilson João Leite Moura. Consta nos autos da Investigação Preliminar que policiais militares apresentaram naquele plantão de Carnaval Paloma Coelho Santos Jacinto e Thayane dos Santos Arouche por porte de substâncias psicoativas conhecidas por cocaína, maconha e loló, apreendidas juntamente com objetos pessoais e R\$ 40,00 (quarenta reais). O BO/PM foi apresentado ao Delegado Ronilson, que determinou o encarceramento das duas conduzidas para posteriores procedimentos legais. Após a determinação, o policial civil **ANTÔNIO JOSÉ MORAES** teria guardado aquele BO/PM e os bens apreendidos em local diverso da mesa do Gabinete das autoridades policiais. No decurso do Plantão, no horário em que o Dr. Ronilson teria se ausentado para o jantar e após várias apreensões, feitas por policiais militares, de indivíduos que estariam provocando tumultos nos circuitos de Carnaval e que superlotavam e causavam atritos nas celas do Plantão, o Delegado de Polícia Civil Alexandre Magno, que, também, era responsável por aquele Plantão, teria decidido colocar em liberdade todos os detidos contra os quais não haviam notícias de práticas criminosas relevantes, solicitando que a funcionária terceirizada Diana lhe apresentasse todos os BO/PM. Diante dos Boletins da Polícia Militar, com exceção daquele que apresentava as traficantes Paloma e Thayane, o qual havia sido guardado pelo IPC **ANTÔNIO JOSÉ MORAES** em local diverso dos demais, o Dr. Alexandre Magno teria determinado que se procedesse uma triagem nos indivíduos das celas e que fossem libertados todos aqueles cujos nomes não constavam nos boletins, sendo que, nessas circunstâncias, ausente o BO/PM que apresentava as traficantes Paloma e Thayane, Diana teria comunicado ao Delegado que estas estariam dentre daqueles que deveriam ser postos em liberdade, o que, de fato, ocorrera, sendo Paloma e Thayane, indevidamente, liberadas. Após o retorno do Dr. Ronilson, este teria solicitado que fossem iniciados os procedimentos para legalização das prisões das traficantes Paloma e Thayane, momento em que

teriam detectado que estas haviam sido postas em liberdade pela ausência do BO/PM relativo às suas apresentações, já que esse não constava entre os demais. Diante das notícias repassadas ao Delegado Ronilson, este teria passado a apurar as circunstâncias que levaram o Dr. Alexandre Magno a liberar as traficantes, quando fora detectado e comprovado que o IPC **ANTÔNIO JOSÉ MORAES** teria posto aquele BO/PM dentro do seu próprio bolso. Durante o registro da Ocorrência Policial soube-se que contra Thayane dos Santos Arouche subsistia um Mandado de Prisão em aberto, tendo o Dr. Ronilson solicitado, ainda, o apoio de policiais militares para procederem buscas na tentativa de recapturar a traficante Thayane, não obtendo êxito.

II - Designar, em conformidade com os preceitos do artigo 78, caput e seu § 4º, da Lei nº 8.508/2006, o Dr. **PAULIRAN PEREIRA DE MOURA**, Delegado de Polícia Civil, Classe Especial, Matrícula nº 1097229, para **proceder a apuração dos fatos, assim como a coleta de provas relativas a faltas disciplinares conexas, que, eventualmente, venham a emergir dos autos durante a apuração, nos termos dos preceitos legais pertinentes.**

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA,
EM SÃO LUÍS, 23 DE SETEMBRO DE 2015.**

JEFFERSON MILER PORTELA E SILVA

Secretário de Segurança Pública do Estado do Maranhão

PORTARIA Nº 662/2015 - GAB/SSP/MA

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, com base nos artigos 234 e 235, inciso III da Lei nº 6.107,

RESOLVE:

I - Determinar a instauração de **PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR** para apurar responsabilidade funcional atribuída a **VALMIR COSTA CAMPOS**, Operador de Rádio, Classe Especial, Referência 11, Matrícula nº 1479872, lotado no 13º Distrito Policial - COHATRAC, desta Capital e **JOÃO FRANCISCO SANTOS OLIVEIRA**, Motorista, Classe Especial, Referência 11, Matrícula nº 834556, lotado na Divisão de Transportes da SSP/MA, em face do teor da Investigação Preliminar nº 248/2014, que apurou fatos descritos na Ocorrência Policial nº 7087/2013 - Delegacia Especial do Maiobão, datada de 10.09.2013, assim como, nos Termos de Declarações de **ARIOSVALDO DOS SANTOS FURTADO** e **JOELISON REIS**, conhecido por JOEL, onde constam relatos de que, no ano de 2013, aproximadamente no mês de agosto, os servidores **VALMIR COSTA CAMPOS** e **JOÃO FRANCISCO SANTOS OLIVEIRA**, que são conhecidos como policiais civis por prestarem serviços típicos de policiais em Delegacias desta Capital, teriam, em um bar no Jardim das Margaridas, efetuado, através de **JOELISON REIS**, apelidado JOEL, a venda de um cordão dourado a **ARIOSVALDO DOS SANTOS FURTADO**, tendo os dois servidores afirmado que o cordão seria uma joia de ouro. Consta dos documentos que instruem os autos, que dias após, **ARIOSVALDO** teria revendido o cordão e fora obrigado a devolver o valor recebido, pois o comprador lhe afirmara que o cordão não passava de artefato feito de metal barato, sendo que, diante desse fato, teria, juntamente com JOEL, tentado reaver o valor pago a **VALMIR** e **JOÃO FRANCISCO**, quando estes os teriam atendido nas dependências da Delegacia do 13º Distrito Policial, onde fora recusada a devolução do valor recebido, afirmando **VALMIR** que, também, teria sido enganado. A Investigação Preliminar traz informações, ainda, de que **VALMIR**, durante o diálogo pouco amigável que se deu entre os servidores públicos e **ARIOSVALDO** e **JOEL**, teria se intitulado Delegado de Polícia substituto.

II - Designar, em conformidade com os preceitos do artigo 78, caput e seu § 4º, da Lei nº 8.508/2006, o Dr. **ANTÔNIO DE ALBUQUERQUE LEAL**, Delegado de Polícia Civil, 1ª Classe, Matrícula nº 1196591, a Dra. **AUDIFRAM RIBEIRO SOUSA**, Delegada de Polícia Civil, 1ª Classe, Matrícula nº 1478155 e **MARIA MARTA VENINA DA SILVA COSTA**, Escrivã de Polícia Civil, Classe Especial, Referência 11, Matrícula 339242 para, sob a presidência do primeiro, **comporem Comissão no sentido de proceder a apuração dos fatos, assim como a coleta de provas relativas a faltas disciplinares conexas, que, eventualmente, venham a emergir dos autos durante a apuração, nos termos dos preceitos legais pertinentes.**

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA,
EM SÃO LUÍS, 25 DE SETEMBRO DE 2015.**

JEFFERSON MILER PORTELA E SILVA

Secretário de Segurança Pública do Estado do Maranhão

PORTARIA Nº 664/2015 - GAB/SSP/MA

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 72, inciso III, da Lei nº 8.508, de 27.11.2006,

RESOLVE:

I - Determinar a instauração de **SINDICÂNCIA** para apurar a eventual responsabilidade funcional de **ALEX ARAGÃO MELO**, Delegado de Polícia Civil, 3ª Classe, Matrícula nº 2438844, lotado no 1º Distrito Policial de Coroatá, pertencente à Regional de Codó, em face do teor da Investigação Preliminar nº 144/2015, assim como, da Representação da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Maranhão, relatando que, no dia 16.06.2015, por volta das 15h30min, o carcereiro da Delegacia do 1º Distrito Policial de Coroatá, Raimundo Mendes Ferreira, conhecido por Mendes, teria abordado um homem que, vestindo jeans, camisa polo e portando um capacete no braço, adentrava as salas internas da Delegacia, acompanhado de um casal, passando à frente dos demais cidadãos que aguardavam atendimento, tendo Mendes solicitado que o homem se identificasse e esclarecesse o que pretendia no interior da unidade policial, oportunidade em que o homem se identificara como advogado afirmando que poderia subir ali "na hora que quisesse" e, ainda, que poderia "até prender" Mendes. Diante da circunstância tumultuada, uma testemunha do diálogo, o carcereiro Antônio Francisco Lima da Silva, conhecido por Lima, teria comunicado o fato ao Delegado de Polícia Civil, Dr. **ALEX ARAGÃO MELO**, quando, então, o advogado **ANDRÉ FARIAS PEREIRA** teria se identificado verbalmente, sem contudo apresentar ao Delegado sua carteira profissional, por não portá-la, no momento. No decurso do diálogo pouco amigável, com alteração do volume das vozes, que se seguiu entre o Delegado de Polícia **ALEX**, que afirmava que "mandava naquela Delegacia" e o advogado **ANDRÉ**, que mandara a autoridade policial "falar baixo", chamando-o de "abusado", o advogado **ANDRÉ** recebeu voz de prisão por desacato, tendo sido determinado, ainda, que o Investigador de Polícia Civil Augusto César Ribeiro Pinheiro algemasse o advogado **ANDRÉ**. Consta dos autos que, logo após, a algema fora retirada, o advogado **ANDRÉ** comunicara o fato ao representante da OAB de Coroatá, Dr. Gilson Fernandes Araújo, que comparecera à Delegacia com outros dois advogados, tendo o Delegado **ALEX ARAGÃO MELO** procedido a lavratura de Termo Circunstanciado de Ocorrência, no qual o advogado **ANDRÉ FARIAS PEREIRA** se recusar a prestar declarações e, ainda, que o Dr. **ALEX** teria se recusado a permitir que o advogado realizasse o registro da ocorrência policial. Os documentos juntados ao feito preliminar demonstram, também, que a Promotora de Justiça da Comarca de Coroatá, Dra. Patrícia Pereira Espínola, nomeara dois médicos para efetivarem Exame de Corpo de Delito nos pulsos do advogado **ANDRÉ FARIAS PEREIRA**, já que estes teriam sido feridos pelo uso das algemas.

II - Designar, de acordo com o artigo 78 da Lei nº 8.508/2006, o Dr. **ANTÔNIO ALBUQUERQUE LEAL**, Delegado de Polícia Civil, 1ª Classe, Matrícula nº 1196591 para **proceder a apuração dos fatos, assim como a coleta de provas relativas a faltas disciplinares conexas que, eventualmente, venham a emergir dos autos durante a apuração, nos termos dos preceitos legais pertinentes.**

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA,
EM SÃO LUÍS, 25 DE SETEMBRO DE 2015.**

JEFFERSON MILER PORTELA E SILVA

Secretário de Estado da Segurança Pública

PORTARIA Nº 665/2015 - GAB/SSP/MA

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, com base nos artigos 234 e 235, inciso III da Lei nº 6.107, de 27.07.1994 e no artigo 72, inciso III da Lei nº 8.508, de 27.11.2006,

RESOLVE:

I - Determinar a instauração de **PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR** para apurar responsabilidade funcional de **CHESTERTON GONÇALVES MESSIAS**, Escrivão de Polícia Civil, Classe C, Referência 09, Matrícula nº 1101765, lotado na Delegacia Regional de Barra do Corda, em face do teor da Investigação Preliminar nº 080/2015, à qual foram carreados indícios de que, no mês de julho de 2014, o Escrivão de Polícia Chesterton Gonçalves Messias teria se apropriado ou extraviado valores pagos, a título de Fiança, por Adriano Coelho Borges e outros, presos em flagrante delito, na Delegacia de Barra do Corda. Consta da apuração preliminar que os Autos da Prisão em Flagrante, nos quais a autoridade policial arbitrara as Fianças, teriam, da mesma forma, sido extraviados pelo Escrivão Chesterton.

II - Designar, em conformidade com os preceitos do artigo 78, caput e seu § 4º, da Lei nº 8.508/2006, o Dr. **ANTÔNIO ALBUQUERQUE LEAL**, Delegado de Polícia Civil, 1ª Classe, Matrícula nº 1196591, Dr. **ANTÔNIO DE LIMA PAULINO**, Delegado de Polícia Civil, 1ª Classe, Matrícula nº 1096981 e **JORGE VICENTINO CAMPOS**, Investigador de Polícia Civil, Classe Especial, Referência 11, Matrícula nº 365395 para, sob a presidência do primeiro, **comporem Comissão que deverá proceder a apuração dos fatos, assim como a coleta de provas relativas a faltas disciplinares conexas, que, eventualmente, venham a emergir dos autos durante a apuração, nos termos dos preceitos legais pertinentes.**

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA,
EM SÃO LUÍS, 29 DE SETEMBRO DE 2015.**

JEFFERSON MILER PORTELA E SILVA

Secretário de Segurança Pública do Estado do Maranhão

PORTARIA Nº 667/2015 - GAB/SSP/MA

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, no uso de suas atribuições contidas no Artigo 69, Inciso II, da Constituição Estadual e Legislação correlata,

Considerando o disposto na Instrução Normativa nº 34, de 19 de novembro de 2015 alterada pela Instrução Normativa nº 36, de 25 de março de 2015;

**RESOLVE:**

Art. 1º - Alterar a relação dos servidores designados pela Portaria nº 350/2015-GAB/SSP, de 10 de abril de 2015, responsáveis pelo envio de elementos de fiscalização por meio eletrônico ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão-TCE, das contratações no âmbito da Secretaria de Estado da Segurança Pública.

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO	Matrícula
José Maria Pinheiro	395129
Carcia Mercedes Damous Figueiredo	2321362
Rosália de Maria Santos de Freitas	1096080
Maria Jaqueline Araújo Mendonça	752048
ASSESSORIA JURÍDICA	
Rocilda Silva Dias	1089382
SUPERVISÃO ADMINISTRATIVA	
José Luis Reis Ribeiro	364133
Maria Marphisa Barbosa Mont'Alverne Frota	1101781

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA,
EM SÃO LUÍS/MA, 24 DE SETEMBRO DE 2015.**

JEFFERSON MILER PORTELA E SILVA
Secretário de Estado da Segurança Pública

PORTARIA Nº 670/2015 - GAB/SSP/MA

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, nos termos do art. 144 da Constituição Federal e no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Designar o major da Polícia Militar MARCOS SILAS DAVID COSTA, matrícula 111435, para exercer os encargos de secretário executivo do Gabinete de Gestão Integrada de Segurança Pública do Estado do Maranhão (GGISP/MA), e como auxiliares o major da Polícia Militar WALDEY LEMOS RIBEIRO DA SILVA, matrícula 118091 e a 3º sargento PM EUNICE MARCELINA MENDES FERREIRA, matrícula 96149, a quem competem promover articulação dos membros do Gabinete e a organização de suas atividades regulares, de conformidade com o regimento interno, aprovado pelo Decreto Estadual nº 22.885, de 28.12.2006.

Art. 2º Revogar a Portaria nº 152/2015 - GAB/SSP/MA.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA,
EM SÃO LUÍS(MA), 28 DE SETEMBRO DE 2015**

JEFFERSON MILER PORTELA E SILVA
Secretário de Estado da Segurança Pública

PORTARIA Nº 560/2015 - GAB/SSP/MA

O SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, por força de delegação de competência na Portaria nº 497/2015-GAB/SSP, de 24.06.2015, publicado no Diário Oficial nº 118 de 30.06.2015, conforme Processo nº 18040/2015 - SSP/MA, de 04.02.2015,

RESOLVE:

Excluir Gratificação de Retribuição por Exercício em Local de Dificil Provedimento, do servidor **REGIS CLAY BARROS GOMES**, Matrícula nº 1850593, no cargo de Investigador de Polícia, Classe B, Referência 5, Grupo Segurança, Subgrupo Atividades de Polícia Civil, **a considerar de 17.09.2015.**

DÊ-SE CIÊNCIA, E CUMPRA-SE:

**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA,
EM SÃO LUÍS, 25 DE SETEMBRO DE 2015.**

SAULO DE TARSO PEREIRA EWERTON
Subsecretário de Estado da Segurança Pública

PORTARIA Nº 561/2015 - GAB/SSP/MA

O SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, por força de delegação de competência na Portaria nº 497/2015-GAB/SSP, de 24.06.2015, publicado no Diário Oficial nº 118 de 30.06.2015, conforme Processo nº 162040/2015 - SSP/MA, de 31.08.2015,

RESOLVE:

Excluir Gratificação de Retribuição por Exercício em Local de Dificil Provedimento, do servidor **ELIEZER LIMA DA SILVA**, Delegado de Polícia, 3ª Classe, Matrícula nº 2450203, **a considerar de 17.09.2015.**

DÊ-SE CIÊNCIA, E CUMPRA-SE:

**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA,
EM SÃO LUÍS, 25 DE SETEMBRO DE 2015.**

SAULO DE TARSO PEREIRA EWERTON
Subsecretário de Estado da Segurança Pública

PORTARIA Nº 562/2015 - GAB/SSP/MA

O SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, por força de delegação de competência na Portaria nº 497/2015-GAB/SSP, de 24.06.2015, publicado no Diário Oficial nº 118 de 30.06.2015, conforme Processo nº 162275/2015 - SSP/MA, de 31.08.2015,

RESOLVE:

Excluir Gratificação de Retribuição por Exercício em Local de Dificil Provedimento, do servidor **LEONARDO BASTIAN FAGUNDES**, Delegado de Polícia, 3ª Classe, Matrícula nº 2439099, **a considerar de 17.09.2015**

DÊ-SE CIÊNCIA, E CUMPRA-SE:

**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA,
EM SÃO LUÍS, 25 DE SETEMBRO DE 2015.**

SAULO DE TARSO PEREIRA EWERTON
Subsecretário de Estado da Segurança Pública

PORTARIA Nº 581/2015 - GAB/SSP/MA

O SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, por força de delegação de competência na Portaria nº 497/2015 - GAB/SSP, de 24.06.2015, publicado no Diário Oficial nº 118 de 30.06.2015,

**RESOLVE:**

Dispensar **WALTER COSTA DOS REIS**, Matrícula nº 1101153, no cargo de Investigador de Polícia, Classe C, Referência 9, Grupo Segurança, Subgrupo Atividades de Polícia Civil da Função Gratificada de Assistente Técnico FG-1, do Centro de Inteligência de Segurança Pública, a considerar 11.09.2015.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE:

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA,
EM SÃO LUÍS, 21 DE SETEMBRO DE 2015.

SAULO DE TARSO PEREIRA EWERTON
Subsecretário de Estado da Segurança Pública

PORTARIA Nº 584/2015 - GAB/SSP/MA

O SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, por força de delegação de competência na Portaria nº 497/2015-GAB/SSP, de 24.06.2015, publicado no Diário Oficial nº 118 de 30.06.2015, conforme Ofício nº 215/2015/GAB4ºDRPC/MA, de 11/09/2015,

RESOLVE:

Dispensar os servidores das respectivas Funções Gratificadas relacionadas abaixo.

MAT.	NOME	CARGO	FUNÇÃO GRATIFICADA
338434	JOÃO BATISTA MUNIS MATOS	Comissário de Polícia, Classe Especial, Ref. 11	Assistente FG-1, da Delegacia de Polícia Civil de Coroadá.
675603	ESPERANÇA XIMENES DE LIMA	Auxiliar de Serviços Gerais, Classe Especial, Ref. 11	Assistente FG-1, da Delegacia de Polícia Civil de Peritoró.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE:

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA,
EM SÃO LUÍS, 22 DE SETEMBRO DE 2015.

SAULO DE TARSO PEREIRA EWERTON
Subsecretário de Estado da Segurança Pública

PORTARIA Nº 585/2015 - GAB/SSP/MA

O SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, por força de delegação de competência na Portaria nº 497/2015-GAB/SSP, de 24.06.2015, publicado no Diário Oficial nº 118 de 30.06.2015, conforme Ofício nº 215/2015/GAB4ºDRPC/MA, de 11/09/2015,

RESOLVE:

Designar as respectivas Funções para os servidores do Grupo Segurança, Subgrupo Atividades de Polícia Civil, relacionados abaixo.

MAT.	NOME	CARGO	FG
2176840	FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS JÚNIOR	Investigador de Polícia, Classe A, Ref. 3	Assistente da Seção de Cartório FG-1, da Delegacia do 1º Distrito Policial de Codó.
1850213	ELINE MARIA LIMA DE CARVALHO	Escrivão de Polícia, Classe B, Ref. 4	Assistente da Seção de Cartório FG-1, da Delegacia da Mulher de Codó.
1837467	CHRISTOPHE R DE CARVALHO SOUSA	Investigador de Polícia, Classe B, Ref. 4	Assistente da Seção de Psicologia FG-1, da Delegacia da Mulher de Codó.
1837574	FRANCISCO PINHEIRO MENDES	Investigador de Polícia, Classe B, Ref. 5	Assistente da Seção de Investigação e Captura FG-1, da Delegacia de Polícia Civil de Peritoró.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE:

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA,
EM SÃO LUÍS, 22 DE SETEMBRO DE 2015.

SAULO DE TARSO PEREIRA EWERTON
Subsecretário de Estado da Segurança Pública

PORTARIA Nº 588/2015 - GAB/SSP/MA

O SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, por força de delegação de competência na Portaria nº 497/2015-GAB/SSP, de 24.06.2015, publicado no Diário Oficial nº 118 de 30.06.2015, conforme Ofício nº 215/2015/GAB4ºDRPC/MA, de 11/09/2015,

RESOLVE:

Designar as respectivas Funções para os servidores do Grupo Segurança, Subgrupo Atividades de Polícia Civil, relacionados abaixo.

MAT.	NOME	CARGO	FG
1837574	FRANCISCO PINHEIRO MENDES	Investigador de Polícia, Classe B, Ref. 5	Assistente da Seção de Psicologia FG-1 da Delegacia da Mulher de Codó.
1837467	CHRISTOPHER DE CARVALHO DE SOUSA	Investigador de Polícia, Classe B, Ref. 4	Assistente FG-1, da Delegacia do 2º Distrito Policial de Coroadá.
2163434	FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA LIMA	Investigador de Polícia, Classe A, Ref. 3	Assistente da Seção de Investigação e Captura FG-1, da Delegacia de Polícia Civil de Peritoró.
2002103	VENILSON PEREIRA DA SILVA	Investigador de Polícia, Classe B, Ref. 4	Assistente FG-1 da Delegacia de Polícia Civil de Peritoró.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE:

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA,
EM SÃO LUÍS, 22 DE SETEMBRO DE 2015.

SAULO DE TARSO PEREIRA EWERTON
Subsecretário de Estado da Segurança Pública

PORTARIA Nº 589/2015 - GAB/SSP/MA

O SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, por força de delegação de competência na Portaria nº 497/2015-GAB/SSP, de 24.06.2015, publicado no Diário Oficial nº 118 de 30.06.2015, conforme Ofício nº 494/2015 - SEIC, de 15.09.2015,

RESOLVE:

Designar **DELBRAN SOUSA RODRIGUES**, Matrícula nº 1839455, no cargo de Investigador de Polícia, Classe B, Referência 5, Grupo Segurança, Subgrupo Atividades de Polícia Civil, para desempenhar a Função Gratificada de Assistente da Seção de Investigação e Captura FG-1, do Departamento de Combate a Roubos a Instituições Financeiras, da Superintendência de Investigações Criminais, a considerar de 15.09.2015.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE:

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA,
EM SÃO LUÍS, 22 DE SETEMBRO DE 2015.

SAULO DE TARSO PEREIRA EWERTON
Subsecretário de Estado da Segurança Pública

**PORTARIA Nº 590/2015 - GAB/SSP/MA**

O SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, por força de delegação de competência na Portaria nº 497/2015-GAB/SSP, de 24.06.2015, publicado no Diário Oficial nº 118 de 30.06.2015, conforme Ofício nº 494/2015 - SEIC, de 15.09.2015,

RESOLVE:

Designar **HELOY HEKEL MACEDO**, Matrícula nº 2214484, no cargo de Investigador de Polícia, Classe A, Referência 3, Grupo Segurança, Subgrupo Atividades de Polícia Civil, para desempenhar a Função Gratificada de Assistente da Seção de Apoio Administrativo FG-1, da Delegacia Regional de Bacabal, a considerar de 10.09.2015.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMpra-SE:

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, EM SÃO LUÍS, 22 DE SETEMBRO DE 2015.

SAULO DE TARSO PEREIRA EWERTON
Subsecretário de Estado da Segurança Pública

PORTARIA Nº 591/2015 - GAB/SSP/MA

O SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, por força de delegação de competência na Portaria nº 497/2015-GAB/SSP, de 24.06.2015, publicado no Diário Oficial nº 118 de 30.06.2015, conforme Ofício nº 172/2015 - 2ª DRPC, de 18.08.2015,

RESOLVE:

Designar **FILLIPI JOSÉ BACELAR SOUSA**, Matrícula nº 2337566, no cargo de Investigador de Polícia, Classe A, Referência 1, Grupo Segurança, Subgrupo Atividades de Polícia Civil, para desempenhar a Função Gratificada de Assistente FG-1, da Delegacia de Polícia Civil de Vargem Grande, pertencente à Delegacia Regional de Itapecuru-Mirim, a considerar de 01.09.2015.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMpra-SE:

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, EM SÃO LUÍS, 22 DE SETEMBRO DE 2015.

SAULO DE TARSO PEREIRA EWERTON
Subsecretário de Estado de Segurança Pública

PORTARIA Nº 592/2015 - GAB/SSP/MA

O SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, por força de delegação de competência na Portaria nº 497/2015-GAB/SSP, de 24.06.2015, publicado no Diário Oficial nº 118 de 30.06.2015, conforme Ofício nº 215/2015/GAB4ªDRPC/MA, de 11/09/2015,

RESOLVE:

Designar as respectivas Funções para os servidores relacionados abaixo.

MAT.	NOME	CARGO	FG
317354	RAIMUNDO WALTER SANTANA DE ALMEIDA.	Escrivão de Polícia, Classe Especial, Ref. 11	Assistente da Seção de Cartório FG-1, da Delegacia do 1º Distrito Policial Codó.
2336568	ATHOS ALMEIDA COSTA DE MORAES	Escrivão de Polícia, Classe A, Ref. 1	Assistente FG-1, da Delegacia do 2º Distrito Policial de Codó.
1837293	JOSÉLIA PEREIRA DA SILVA FREITAS	Escrivão de Polícia, Classe B, Ref. 5	Assistente da Seção de Cartório FG-1, da Delegacia da Mulher de Codó.
675603	ESPERANÇ A XIMENES DE LIMA	Auxiliar de serviços, Classe Especial, Ref. 11	Assistente da Seção de Cartório FG-1, da Delegacia do 1º Distrito Policial de Coroatá.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMpra-SE:

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, EM SÃO LUÍS, 22 DE SETEMBRO DE 2015.

SAULO DE TARSO PEREIRA EWERTON
Subsecretário de Estado da Segurança Pública

PORTARIA Nº 593/2015 - GAB/SSP/MA

O SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, por força de delegação de competência na Portaria nº 497/2015-GAB/SSP, de 24.06.2015, publicado no Diário Oficial nº 118 de 30.06.2015, conforme Ofício nº 401/2015 - 9ª DRA/PC, 14.09.2015,

RESOLVE:

Designar **RAIMUNDO NONATO UATAU AIRES FRAZÃO**, Matrícula nº 351759, no cargo de Comissário de Polícia, Classe Especial, Referência 11, Grupo Segurança, Subgrupo Atividades de Polícia Civil, para desempenhar a Função Gratificada de Assistente de Apoio Administrativo FG-1, da Delegacia Regional de Açailândia.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMpra-SE:

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, EM SÃO LUÍS, 22 DE SETEMBRO DE 2015.

SAULO DE TARSO PEREIRA EWERTON
Subsecretário de Estado de Segurança Pública

PORTARIA Nº 594/2015 - GAB/SSP/MA

O SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, por força de delegação de competência na Portaria nº 497/2015-GAB/SSP, de 24.06.2015, publicado no Diário Oficial nº 118 de 30.06.2015, conforme Ofício nº 401/2015 - 9ª DRA/PC, 14.09.2015,

RESOLVE:

Dispensar da Função Gratificada de Assistente de Apoio Administrativo FG-1, da Delegacia Regional de Açailândia, o servidor **ANTONIO CARLOS CARVALHO COSTA**, Matrícula 1980044, no cargo de Investigador de Polícia, Classe A, Referência 3, do Grupo Segurança, Subgrupo Atividades de Polícia Civil.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE:

**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA,
EM SÃO LUÍS, 22 DE SETEMBRO DE 2015.**

SAULO DE TARSO PEREIRA EWERTON
Subsecretário de Estado da Segurança Pública

PORTARIA Nº 596/2015 - GAB/SSP/MA

O SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, por força de delegação de competência na Portaria nº 497/2015-GAB/SSP, de 24.06.2015, publicado no Diário Oficial nº 118 de 30.06.2015, conforme Ofício nº 261/2015 - SPTC, de 25.08.2015,

RESOLVE:

Designar os servidores do Grupo Segurança, Subgrupo Atividades de Polícia Civil para as respectivas Funções Gratificadas abaixo.

MAT.	NOME	CARGO	FG
253021	CÉLIA MARIA MIRANDA OLIVEIRA	Toxicologista , Classe Especial, Referência 11	Secretária FG-3, da Superintendência de Polícia Técnico-Científica
1102565	SELMA MARIA DA SILVA SANTOS	Perito Criminal, Classe Especial, Referência 10	Assistente da Seção de Apoio Administrativo FG-1, do Instituto Laboratorial de Análise Forense
2176600	WALISON DE LIMA CANTAN HEDE	Perito Criminal, Classe A, Referência 3	Assistente da Seção de Apoio Administrativo FG-1, do Instituto de Genética Forense

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE:

**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA,
EM SÃO LUÍS, 23 DE SETEMBRO DE 2015.**

SAULO DE TARSO PEREIRA EWERTON
Subsecretário de Estado da Segurança Pública

PORTARIA Nº 597/2015 - GAB/SSP/MA

O SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, por força de delegação de competência na Portaria nº 497/2015-GAB/SSP, de 24.06.2015, publicado no Diário Oficial nº 118 de 30.06.2015, conforme Ofício nº 06/2015 - SHPP, de 15.09.2015,

RESOLVE:

Dispensar **OZIEL PEREIRA SALES**, Matrícula nº 366054, no cargo de Investigador de Polícia, Classe Especial, Referência 11, Grupo Segurança, Subgrupo Atividades de Polícia Civil da Função Gratificada de Assistente da Seção de Investigação Social FG-1, da Delegacia Proteção à Criança e ao Adolescente a considerar 11.09.2015.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE:

**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA,
EM SÃO LUÍS, 18 DE SETEMBRO DE 2015.**

SAULO DE TARSO PEREIRA EWERTON
Subsecretário de Estado da Segurança Pública

PORTARIA Nº 600/2015 - GAB/SSP/MA

O SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, por força de delegação de competência na Portaria nº 497/2015-GAB/SSP, de 24.06.2015, publicado no Diário Oficial nº 118 de 30.06.2015, conforme Ofício nº 06/2015 - SHPP, de 15.09.2015,

RESOLVE:

Dispensar **FRANCISLENE DE OLIVEIRA BARROS**, Matrícula nº 1868819, no cargo de Escrivão de Polícia, Classe A, Referência 3, Grupo Segurança, Subgrupo Atividades de Polícia Civil da Função Gratificada de Assistente de Distribuição FG-1, do Serviço de Apoio Administrativo da Corregedoria do Sistema Estadual de Segurança Pública.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE:

**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA,
EM SÃO LUÍS, 23 DE SETEMBRO DE 2015.**

SAULO DE TARSO PEREIRA EWERTON
Subsecretário de Estado da Segurança Pública

PORTARIA Nº 601/2015 - GAB/SSP/MA

O SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, por força de delegação de competência na Portaria nº 497/2015-GAB/SSP, de 24.06.2015, publicado no Diário Oficial nº 118 de 30.06.2015, conforme Ofício nº 06/2015 - SHPP, de 15.09.2015,

RESOLVE:

Dispensar **JOANNE EMANITA LEMOS DE ALMEIDA**, Matrícula nº 1838697, no cargo de Escrivão de Polícia, Classe B, Referência 5, Grupo Segurança, Subgrupo Atividades de Polícia Civil da Função Gratificada de Assistente da Seção de Cartório FG-1, da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE:

**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA,
EM SÃO LUÍS, 23 DE SETEMBRO DE 2015.**

SAULO DE TARSO PEREIRA EWERTON
Subsecretário de Estado da Segurança Pública

PORTARIA Nº 602/2015 - GAB/SSP/MA

O SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, por força de delegação de competência na Portaria nº 497/2015-GAB/SSP, de 24.06.2015, publicado no Diário Oficial nº 118 de 30.06.2015, conforme Ofício nº 06/2015 - SHPP, de 15.09.2015,

RESOLVE:

Dispensar **EMIDIO GERMANO DOS SANTOS NETO**, Matrícula nº 278788, no cargo de Investigador de Polícia, Classe Especial, Referência 11, Grupo Segurança, Subgrupo Atividades de Polícia Civil, da Função Gratificada de Assistente de Análise e Estratégica FG-1, do Centro Integrado de Operações de Segurança - CIOPS, a considerar de 21.09.2015.

**DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE:**

**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA,
EM SÃO LUÍS, 24 DE SETEMBRO DE 2015.**

SAULO DE TARSO PEREIRA EWERTON
Subsecretário de Estado da Segurança Pública

PORTARIA Nº 603/2015 - GAB/SSP/MA

O SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, por força de delegação de competência na Portaria nº 497/2015-GAB/SSP, de 24.06.2015, publicado no Diário Oficial nº 118 de 30.06.2015, conforme Ofício nº 06/2015 - SHPP, de 15.09.2015,

RESOLVE:

Dispensar **DARLAN SOUSA DANTAS**, Matrícula nº 594309, no cargo de Investigador de Polícia, Classe Especial, Referência 11, Grupo Segurança, Subgrupo Atividades de Polícia Civil, da Função Gratificada da Seção de Investigação e Captura FG-1, do Departamento de Combate a Crimes Tecnológicos.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE:

**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA,
EM SÃO LUÍS, 23 DE SETEMBRO DE 2015.**

SAULO DE TARSO PEREIRA EWERTON
Subsecretário de Estado da Segurança Pública

PORTARIA Nº 604/2015 - GAB/SSP/MA

O SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, por força de delegação de competência na Portaria nº 497/2015-GAB/SSP, de 24.06.2015, publicado no Diário Oficial nº 118 de 30.06.2015, conforme Ofício nº 479/2015 - 1ª DPIM, de 17.09.2015,

RESOLVE:

I - Designar **ALAN CARLOS DA SILVA SANTANA**, Matrícula nº 2438331, no cargo de Investigador de Polícia, Classe A, Referência 1, Grupo Segurança, Subgrupo Atividades de Polícia Civil para desempenhar a Função Gratificada de Assistente da Seção de Investigação e Captura FG-1, da Delegacia do 1º Distrito Policial de Itapecuru-Mirim.

II - O servidor deverá permanecer no seu local de origem.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE:

**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA,
EM SÃO LUÍS, 24 DE SETEMBRO DE 2015.**

SAULO DE TARSO PEREIRA EWERTON
Subsecretário de Estado da Segurança Pública

PORTARIA Nº 605/2015 - GAB/SSP/MA

O SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, por força de delegação de competência na Portaria nº 497/2015-GAB/SSP, de 24.06.2015, publicado no Diário Oficial nº 118 de 30.06.2015, conforme Ofício nº 79/2015 - DETUR, de 23.09.2015,

RESOLVE:

Dispensar **EUNICE VALE PORTO CUNHA MARTINS**, Matrícula nº 364984, no cargo de Investigador de Polícia, Classe Especial, Referência 11, Grupo Segurança, Subgrupo Atividades de Polícia Civil da Função Gratificada de Assistente da Seção de Investigação e Captura FG-1, da Delegacia de Turismo.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE:

**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA,
EM SÃO LUÍS, 24 DE SETEMBRO DE 2015.**

SAULO DE TARSO PEREIRA EWERTON
Subsecretário de Estado da Segurança Pública

PORTARIA Nº 606/2015 - GAB/SSP/MA

O SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, por força de delegação de competência na Portaria nº 497/2015-GAB/SSP, de 24.06.2015, publicado no Diário Oficial nº 118 de 30.06.2015, conforme Ofício nº 79/2015 - DETUR, de 23.09.2015,

RESOLVE:

Designar **EUNICE VALE PORTO CUNHA MARTINS**, Matrícula nº 364984, no cargo de Investigador de Polícia, Classe Especial, Referência 11, Grupo Segurança, Subgrupo Atividades de Polícia Civil para desempenhar a Função Gratificada de Assistente da Seção de Controle de Bens Apreendidos FG-1, da Delegacia de Turismo.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE:

**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA,
EM SÃO LUÍS, 24 DE SETEMBRO DE 2015.**

SAULO DE TARSO PEREIRA EWERTON
Subsecretário de Estado da Segurança Pública

PORTARIA Nº 607/2015 - GAB/SSP/MA

O SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, por força de delegação de competência na Portaria nº 497/2015-GAB/SSP, de 24.06.2015, publicado no Diário Oficial nº 118 de 30.06.2015, conforme Ofício nº 299/2015 - 2ª DRPC, de 17.09.2015,

RESOLVE:

Dispensar **MURIS ALBERTE CUTRIM RATES**, Matrícula nº 1868959, no cargo de Investigador de Polícia, Classe B, Referência 5, Grupo Segurança, Subgrupo Atividades de Polícia Civil da Função Gratificada de Assistente da Seção de Investigação e Captura FG-1, da Delegacia da Mulher de Itapecuru-Mirim.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE:

**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA,
EM SÃO LUÍS, 24 DE SETEMBRO DE 2015.**

SAULO DE TARSO PEREIRA EWERTON
Subsecretário de Estado da Segurança Pública



PORTARIA Nº 608/2015 - GAB/SSP/MA

O SUBSECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, por força de delegação de competência na Portaria nº 497/2015-GAB/SSP, de 24.06.2015, publicado no Diário Oficial nº 118 de 30.06.2015, conforme Ofício nº 299/2015 - 2ºDRPC, de 17.09.2015,

RESOLVE:

I - Designar os servidores do Grupo Segurança, Subgrupo Atividades de Polícia Civil conforme relação abaixo, para desempenhar as Funções Gratificadas da Delegacia da Mulher de Itapecuru - Mirim.

MAT	NOME	CARGO	FG
2399103	ALEXANDRE RIBEIRO GUIMARÃES	Investigador de Polícia, Classe A, Referência 1,	Assistente da Seção de Serviço Social FG-1
2177764	RONDINELI NASCIMENTO DE ARAÚJO	Investigador de Polícia, Classe A, Referência 3	Assistente da Seção de Investigação e Captura FG-1
2399897	RONALD HENRIQUE CASTRO FERREIRA	Investigador de Polícia, Classe A, Referência 1	Assistente FG-1

II - O servidor deverá permanecer no seu local de origem.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE:

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, EM SÃO LUÍS, 24 DE SETEMBRO DE 2015.

SAULO DE TARSO PEREIRA EWERTON
Subsecretário de Estado da Segurança Pública

PORTARIA Nº 610/2015 - GAB/SSP/MA

O SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, por força de delegação de competência na Portaria nº 497/2015-GAB/SSP, de 24.06.2015, publicado no Diário Oficial nº 118 de 30.06.2015, conforme Ofício nº 06/2015 - SHPP, de 15.09.2015,

RESOLVE:

Dispensar **LUIS VANDERLEI REIS DA SILVA**, Matrícula nº 593103, no cargo de Investigador de Polícia, Classe Especial, Referência 11, Grupo Segurança, Subgrupo Atividades de Polícia Civil da Função Gratificada de Assistente de FG-2, da Superintendência de Polícia Civil da Capital.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE:

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, EM SÃO LUÍS, 23 DE SETEMBRO DE 2015.

SAULO DE TARSO PEREIRA EWERTON
Subsecretário de Estado da Segurança Pública

Corregedoria do Sistema Estadual de Segurança Pública
CORREG. GERAL/SSP/MA

PORTARIA Nº 063/2015 - CORREG. GERAL/SSP/MA

O CORREGEDOR GERAL DO SISTEMA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, sob a égide do artigo 72, inciso III, da Lei nº 8.508/2006 e do Art. 73, inciso IV do Decreto Estadual nº 28.829/2013,

RESOLVE:

I - Determinar a instauração de **PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR** para apurar responsabilidade funcional de **JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS**, Motorista do grupo APC, Classe Especial, Referência 11, Matrícula nº 1089358, lotado na Supervisão de Transportes desta SSP/MA, em face da Investigação Preliminar nº 042/2015, onde constam indícios de que o Motorista do Grupo APC **JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS** teria recebido da Chefe do Departamento de Apoio desta Corregedoria, Fabíola Nadjá Lires Mourão, a incumbência de realizar o transporte das funcionárias das prestadoras de serviços, no período em que essas empresas deixaram, por vários meses, de efetivar o pagamento dos seus salários, sendo que, por esse motivo, **JOSÉ VIEIRA** guardava o veículo ASTRA, Marca Chevrolet, Placa JJE-4171, na garagem de um vizinho, durante os períodos noturnos e finais de semana, tendo, no dia 01.02.2015, um domingo, por volta das 09h00min, decidido utilizar o veículo desta Corregedoria para transportar parentes até a estação Rodoviária desta Capital. Consta na peça investigativa preliminar que **JOSÉ VIEIRA** não portava o documento de identificação veicular e que, ali, teria estacionado o veículo da Corregedoria em local não permitido, instalando circunstâncias para que policiais militares rebocassem o veículo até o DETRAN.

II - Designar, em conformidade com os preceitos do artigo 78, caput e seu § 4º, da Lei nº 8.508/2006, o Dra. AUDIFRAM RIBEIRO DE SOUSA, Delegada de Polícia Civil, 2ª Classe, Matrícula nº 1478155, **JOÃO GUALBERTO FONSECA DINIZ**, Investigador de Polícia Civil, Classe Especial, Referência 11, Matrícula nº 339788 e **MARIA MARTA VENINA DA SILVA COSTA**, Escrivã de Polícia Civil, Classe Especial, Referência 11, Matrícula nº 339242, para, sob a presidência do primeiro, **comporem Comissão que deverá proceder a apuração dos fatos, assim como a coleta de provas relativas a faltas disciplinares conexas que, eventualmente, venham a emergir dos autos durante a apuração, nos termos dos preceitos legais pertinentes.**

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

CORREGEDORIA DO SISTEMA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, SÃO LUÍS, 25 DE SETEMBRO DE 2015.

FERNANDO MOURA DE LIMA

Corregedor Geral do Sistema Estadual de Segurança Pública

PORTARIA Nº 064/2015 - CORREG. GERAL/SSP/MA

O CORREGEDOR GERAL DO SISTEMA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, sob a égide do artigo 72, inciso III, da Lei nº 8.508/2006 e do Art. 73, inciso IV do Decreto Estadual nº 28.829/2013,

RESOLVE:

I - Determinar a instauração de **PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR** para apurar responsabilidade funcional de **PAULO ROBERTO DA SILVA**, Investigador de Polícia Civil, Classe A, Referência 01, Matrícula nº 2399798, lotado na Delegacia de Polícia Civil de Porto Rico, pertencente à Regional de Pinheiro, em face da Investigação Preliminar nº 300/2014, onde constam indícios de que o IPC **PAULO ROBERTO DA SILVA** teria, nos dias 07.11.2014 a 09.11.2014, faltado ao plantão ordinário da Regional de Pinheiro, cuja escala constava seu nome, sem a devida comunicação prévia ao chefe imediato, alegando que havia sido aprovado para participar do CURSO DE OPERAÇÕES TÁTICAS ESPECIAIS - COTE, cujas aulas se iniciariam na tarde do dia 09.11.2014. Os documentos juntados à Investigação Preliminar trazem, ainda, indícios de que, ao ser questionado, via telefone, sobre sua ausência ao plantão, pela autoridade policial, a Dra. Tatyani Porto Fraga, responsável, à época, pela Regional de Pinheiro, o IPC **PAULO ROBERTO** teria demonstrado insubordinação e falta de urbanidade.



II - Designar, em conformidade com os preceitos do artigo 78, caput e seu § 4º, da Lei nº 8.508/2006, o Dra. **JOSÉ FRASSINETTI NEVES COUTO JÚNIOR**, Delegado de Polícia Civil, Classe Especial, Matrícula nº 1098078, **WANG CHAO JEN**, Delegado de Polícia Civil, Classe Especial, Referência 11, Matrícula nº 1097708 e **MARIA SANTANA PEREIRA COSTA**, Escrivã de Polícia Civil, Classe C, Referência 08, Matrícula nº 1136704, para, sob a presidência do primeiro, **comporem Comissão que deverá proceder a apuração dos fatos, assim como a coleta de provas relativas a faltas disciplinares conexas que, eventualmente, venham a emergir dos autos durante a apuração, nos termos dos preceitos legais pertinentes.**

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

CORREGEDORIA DO SISTEMA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, SÃO LUÍS, 25 DE SETEMBRO DE 2015.

FERNANDO MOURA DE LIMA

Corregedor Geral do Sistema Estadual de Segurança Pública

PORTARIA Nº 065/2015 - GAB/CORREG.GERAL/SSP/MA

O CORREGEDOR GERAL DO SISTEMA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, e com fulcro no artigo 73, inciso IV do Decreto nº 28.829/2013 de 21.01.2013 e no artigo 72, inciso III, da Lei nº 8.508, de 27.11.2006,

RESOLVE:

RETIFICAR a Portaria nº 055/2015-GAB/CORREGEDOR GERAL, publicada no Diário Oficial do Estado nº 178, de 25.09.2015, conforme explicitado abaixo:

a) **Onde se lê: "...LUÍS CARLOS DOS SANTOS".**

Leia-se: "...LUÍZ CARLOS DOS SANTOS".

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

CORREGEDORIA DO SISTEMA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, EM SÃO LUÍS - MA, 28 DE SETEMBRO DE 2015.

FERNANDO MOURA DE LIMA

Corregedor Geral do Sistema Estadual de Segurança Pública

PORTARIA Nº 066/2015 - CORREG. GERAL/SSP/MA

O CORREGEDOR GERAL DO SISTEMA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, sob a égide do artigo 72, inciso III, da Lei nº 8.508, de 27.11.2006 e do Art. 73, inciso IV do Decreto Estadual nº 28.829/2013,

RESOLVE:

I - Determinar a instauração de **SINDICÂNCIA** para apurar a eventual responsabilidade funcional de **MÁRCIO FABÍLIO PORTELA LEITE**, Delegado de Polícia Civil, 2ª Classe, Matrícula nº 1883669, lotado na Delegacia de Polícia Civil de Matões, pertencente à Regional de Timon, em face da Investigação Preliminar nº 012/2015, cujo Relatório afirma subsistirem indícios de que a autoridade policial, na oportunidade em que respondia pela Delegacia de Serrano, teria se omitido no atendimento às requisições ministeriais da Comarca de Cururupu para instauração de Inquérito Policial. Conforme documentos juntados aos autos da apuração preliminar, o indivíduo Deilson Oliveira Ribeiro comparecera à Promotoria de Justiça de Cururupu em 25.05.2012, relatando que, ao sofrer acidente de moto, do qual resultara a fratura de sua clavícula esquerda e algumas escoriações, teria sido espancado por

um guarda municipal e um policial militar do Município de Serrano, razão pela qual, o Promotor de Justiça Francisco de Assis Silva Filho e outros que o sucederam, requisitaram, sem êxito, a instauração de Inquérito Policial para apurar possível crime atribuído aos servidores públicos.

II - Designar, de acordo com o artigo 78 da Lei nº 8.508/2006, o Dr. **PAULIRAN PEREIRA DE MOURA**, Delegado de Polícia Civil, Classe Especial, Matrícula nº 1097229 **para proceder a apuração dos fatos, assim como proceder a coleta de provas relativas a faltas disciplinares conexas que eventualmente venham a emergir dos autos durante a apuração, nos termos dos preceitos legais pertinentes.**

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

CORREGEDORIA DO SISTEMA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, SÃO LUÍS, 28 DE SETEMBRO DE 2015.

FERNANDO MOURA DE LIMA

Corregedor Geral do Sistema Estadual de Segurança Pública

PORTARIA Nº 067/2015 - GAB/CORREG/SSP/MA

O CORREGEDOR GERAL DO SISTEMA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, com base nos artigos 234 e 235, inciso III da Lei nº 6.107, de 27.07.1994 e no artigo 72, inciso III da Lei nº 8.508, de 27.11.2006,

RESOLVE:

I - Determinar a instauração de **SINDICÂNCIA** para apurar responsabilidade funcional atribuída a **MARCOS AURÉLIO SANTOS BRITO**, Investigador de Polícia Civil, Classe C, Referência 9, Matrícula nº 1100080, em face das determinações insculpidas na Investigação Preliminar nº 264/2014, que apurou ocorrência em que o Delegado de Polícia Civil André Luís Gossain e uma equipe de Investigadores de Polícia Civil da Superintendência Estadual de Investigações Criminais - SEIC teriam, no dia 02.09.2014, de posse de Mandado de Busca e Apreensão expedido pelo Juiz da Central de Inquéritos, Dr. Antônio Luiz de Almeida Silva, adentrado a residência de **CELSO AURÉLIO SILVA**, no Bairro de Fátima. Consta nos autos da Investigação Preliminar, entretanto, que houve um equívoco do Investigador de Polícia Civil **MARCOS AURÉLIO SANTOS BRITO** ao indicar ao Dr. André Gossain a casa de Celso Aurélio Silva como sendo um dos alvos do Mandado de Busca e Apreensão, posto que aquele endereço não fazia parte dos vários outros detectados, em investigação policial realizada pelo IPC **MARCOS AURÉLIO**, como pontos de tráfico de entorpecentes daquele Bairro.

II - Designar, em conformidade com os preceitos do artigo 78, caput e seu § 4º, da Lei nº 8.508/2006, o Dr. **ANTÔNIO ALBUQUERQUE LEAL**, Delegado de Polícia Civil, 1ª Classe, Matrícula nº 1196591, para **proceder a apuração dos fatos, assim como a coleta de provas relativas a faltas disciplinares conexas, que, eventualmente, venham a emergir dos autos durante a apuração, nos termos dos preceitos legais pertinentes.**

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

CORREGEDORIA DO SISTEMA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, EM SÃO LUÍS, 29 DE SETEMBRO DE 2015.

FERNANDO MOURA DE LIMA

Corregedor Geral do Sistema Estadual de Segurança Pública

**Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão
DETRAN-MA**

PORTARIA Nº 986, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015.

O DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

CONCEDER a servidora **LAIRE BASTOS DA SILVA PIMENTAL**, Chefe de Gabinete, matrícula nº 2549731, adicional por Serviços Extraordinários, com o percentual de 100% (cem por cento), devendo ser considerado a partir de 01/09/2015.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

SÃO LUÍS/MA, 30 DE SETEMBRO DE 2015.

ANTONIO DE JESUS LEITÃO NUNES
Diretor Geral do DETRAN - MA

PORTARIA Nº 987, DE 01 DE OUTUBRO DE 2015.

O DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do Processo nº 186129, de 29/09/2015,

R E S O L V E:

Art. 1º - **RESCINDIR** o Contrato de Prestação de Serviços do Examinador de Trânsito, deste Departamento, por manifestação expressa da parte Contratada, na forma abaixo discriminada:

Nº	NOME	MAT	CARGO	DATA
01	Jerusa de Souza	2529246	Examinador de Trânsito	30/09/2015

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data retroagindo seus efeitos à data descrita acima.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

SÃO LUÍS/MA, 01 DE OUTUBRO DE 2015.

ANTONIO DE JESUS LEITÃO NUNES
Diretor Geral do DETRAN - MA

O DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Convocar o candidato classificado no Processo Seletivo Simplificado - EDITAL Nº 001/2015, de 09/03/2015, a fim de comparecer à Divisão de Gestão de Recursos Humanos do DETRAN/MA, localizada na Avenida dos Franceses, s/n, Vila Palmeira, CEP: 65.036-901, São Luís - MA, no horário de 09:00h as 15:30h, no prazo de 15 dias, a contar da data desta publicação, munido da documentação necessária para a posse, constante nesta convocação.

SÃO LUÍS/MA, 02 de Outubro de 2015.

ANTONIO DE JESUS LEITÃO NUNES
Diretor Geral do DETRAN - MA

**RELAÇÃO DOS CONVOCADOS PARA AS VAGAS DE
AMPLA CONCORRÊNCIA**

FUNÇÃO PÚBLICA: EXAMINADOR DE TRÂNSITO - São Luís / Categoria E ou AE

VAGAS: 01

ORD	INSC	NOME	DOCUMENTO	TOTAL DE PONTOS
1	7068001	JOSE ARIMATEIA SOARES	21212594 SSP MA	50,0

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A POSSE

1. Cópia Autenticada e Original do Diploma ou Certidão com o Histórico Escolar de Conclusão de Curso Nível Superior, devidamente registrado pelo órgão competente;
2. Cópia Autenticada da Cédula de Identidade e CPF;
3. Cópia Autenticada do Título de Eleitor e Comprovante(s) da última votação;
4. Cópia Autenticada da Carteira Nacional de Habilitação;
5. Cópia Autenticada do Certificado de Conclusão do Curso de Examinador, com carga horária de 208 horas, de acordo com a Resolução 358/2010 - CONTRAN;
6. Certificado de Atualização de Examinador para os candidatos que concluíram o curso de Examinador há mais de 5 (cinco);
7. Declaração que não exerce atividade junto a qualquer Centro de Formação de Condutores nos últimos 30 (trinta) dias, contados da Assinatura do Contrato;
8. Declaração de acumulação lícita de cargo/emprego público, quando for o caso, em conformidade com a legislação vigente;
9. Declaração de que não sofreu, no exercício da função pública, penalidade incompatível com a investidura em cargo/emprego público estadual, quando for o caso;
10. Exame Clínico emitido por médico do trabalho (uma via) e Atestado de saúde ocupacional (ASO) emitida por médico do trabalho (dois vias), homologados pela Junta Médica do DETRAN/MA;
11. Atestado de Antecedentes Criminais e de Conduta, expedido pelas Secretarias de Segurança Pública do Estado - onde residir o candidato nos últimos 05 (cinco) anos;
12. Certidões negativas Criminais da Justiça Federal e da Justiça Estadual dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos;
13. Apresentar os demais documentos que se fizerem necessário por ocasião da assinatura do contrato;
14. Cópia do comprovante de residência atualizado;
15. PIS/PASEP.

Delegacia Geral de Polícia Civil - DGPCMA

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 003, DE 29 DE SETEMBRO DE 2015

Dispõe sobre as providências a serem adotadas pelos Delegados de Polícia para garantir a realização da chamada audiência de custódia, sempre que houver prisão em flagrante.

A DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições constitucionais e em observação à Lei nº 8.508, de 27 de Novembro de 2006 e,

CONSIDERANDO que tanto a Convenção Americana de Direitos Humanos (art. 7.5), promulgada por meio do Decreto Presidencial nº 678/1992; quanto o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (art. 9.3), promulgado pelo nº 592/1992, garantem que toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à presença de um Juiz;



CONSIDERANDO que a realização de uma audiência logo após a prisão revela-se como importante mecanismo de controle da legalidade e necessidade da prisão e como forma de verificação sobre a ocorrência de maus tratos à pessoa presa;

CONSIDERANDO que a apresentação da pessoa presa em juízo no menor prazo possível é a maneira mais eficaz de garantir que a prisão ilegal será imediatamente relaxada e que ninguém será levado à prisão ou nela mantido se a lei admitir a liberdade (garantias constitucionais previstas no art. 5º, incisos LXV e LXVI);

CONSIDERANDO que a realização da audiência de custódia proporcionará maior legitimidade da formalização da prisão em flagrante pelo Delegado de Polícia;

CONSIDERANDO que o não encaminhamento do preso em flagrante à presença do Juiz, no prazo previsto, pode ensejar responsabilização administrativa, civil e penal do Delegado de Polícia e seus agentes;

CONSIDERANDO que a realização da audiência de custódia está disciplinada nos Provimentos 14/2014, 21/2014, 23/2014 e 24/2014, todos da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão;

CONSIDERANDO que o STF declarou serem constitucionais os atos normativos estaduais que exigem a realização da audiência de custódia (ADI 5240, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 20/08/2015);

CONSIDERANDO que o STF decidiu ser obrigatória a realização da audiência de custódia em todo o território nacional, no prazo máximo de 90 (noventa) dias (ADPF 347 MC, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 09/09/2015).

RESOLVE:

Art. 1º - O Delegado de Polícia, sempre que formalizar a prisão em flagrante de alguém, deverá:

I - Informar ao autuado, através de menção expressa na Nota de Garantias Constitucionais, do seu direito de ser apresentado ao Juiz no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após a conclusão da lavratura do respectivo auto de prisão em flagrante;

II - Encaminhar o autuado, em qualquer hipótese, ao Instituto Médico Legal - IML ou, na ausência deste, ao órgão que exerça funções semelhantes, a fim de que o mesmo seja submetido a exame de corpo de delito;

III - Apresentar o autuado, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro horas) após a formalização da prisão em flagrante, ao Juiz competente, para fins de realização da audiência de custódia, salvo se na localidade os presos provisórios estiverem sob a responsabilidade da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária - SEJAP;

Art. 2º - Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação.

AUGUSTO BARROS NETO
Delegado Geral de Polícia Civil

PORTARIA Nº 400/2015 - DG/PC/MA

O DELEGADO GERAL DE POLÍCIA CIVIL, no uso de suas atribuições legais, com base na Portaria nº. 683/2010/GAB/SSP, de 22.04.2010, publicada no Diário Oficial do Estado nº 079 de 27.04.2010, conforme Memo nº 0112/2015 - ICRIM/ITZ, de 21.09.2015,

RESOLVE:

Retificar a **Portaria nº 223/2015 - DG/PC/MA**, de 22.05.2015, Publicado no Diário Oficial nº 100 de 01.06.2015, que concedeu Gratificação de Retribuição por Exercício em Local de Dificil Provimento ao servidor **FRANCISCO DOS SANTOS OLIVEIRA SOARES**, Matrícula nº 2493740, no cargo de Perito Criminal, Classe A, Referência 1, Grupo Segurança, Subgrupo Atividades de Polícia Civil, com exercício no Instituto de Criminalística de Imperatriz, a considerar de 24.04.2015, **corrigindo para: a considerar de 04.05.2015.**

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE:

DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL, EM SÃO LUÍS,
23 DE SETEMBRO DE 2015.

AUGUSTO BARROS NETO
Delegado Geral de Polícia Civil

PORTARIA Nº 403/2015 - DG/PC/MA

O DELEGADO GERAL DE POLÍCIA CIVIL, no uso de suas atribuições legais, com base na Portaria nº. 683/2010/GAB/SSP, de 22.04.2010, publicada no Diário Oficial do Estado nº 079 de 27.04.2010, conforme Memo nº 1176/2015 - SPCC, de 18.08.2015,

RESOLVE:

I - Remover **RAIMUNDO MATOS PEREIRA NETO**, Matrícula nº 1995687, Investigador de Polícia, Classe A, Referência 3, Grupo Segurança, Subgrupo Atividades de Polícia Civil, da Superintendência de Polícia Civil da Capital, para a Delegacia do 5º Distrito Policial (Anjo da Guarda), a considerar de 20.09.2015.

II - Cumprir o que determina o Artigo 23, § 5º, Inciso I, da Lei nº 8.508/06 de 27.11.06, (período de trânsito no prazo de vinte e quatro horas).

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE:

DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL, EM SÃO LUÍS,
25 DE SETEMBRO DE 2015.

AUGUSTO BARROS NETO
Delegado Geral de Polícia Civil

PORTARIA Nº 404/2015 - DG/PC/MA

O DELEGADO GERAL DE POLÍCIA CIVIL, no uso de suas atribuições legais, com base na Portaria nº. 683/2010/GAB/SSP, de 22.04.2010, publicada no Diário Oficial do Estado nº 079 de 27.04.2010, conforme Ofício nº 261/2015 - SPTC de 25.08.2015,

RESOLVE:

I - Remover **CÉLIA MARIA MIRANDA DE OLIVEIRA**, Matrícula nº 253021, no cargo de Toxicologista, Classe Especial, Referência 11, do Instituto de Criminalística para Superintendência de Polícia Técnico - Científica.

II - Cumprir o que determina o Artigo 23, § 5º, Inciso I, da Lei nº 8.508/06 de 27.11.06, (período de trânsito no prazo de vinte e quatro horas).

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE:

DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL, EM SÃO LUÍS,
28 DE SETEMBRO DE 2015.

AUGUSTO BARROS NETO
Delegado Geral de Polícia Civil

PORTARIA Nº 405/2015 - DG/PC/MA

O DELEGADO GERAL DE POLÍCIA CIVIL, no uso de suas atribuições legais, com base na Portaria nº. 683/2010/GAB/SSP, de 22.04.2010, publicada no Diário Oficial do Estado nº 079 de 27.04.2010, conforme Ofício nº 07/2015 - SHPP, de 15.09.2015,

RESOLVE:

I - Remover os servidores do Grupo Segurança, Subgrupo Atividades de Polícia Civil, relacionados abaixo, a considerar de 15.09.2015.

MAT.	NOME	CARGO	DA	PARA
648204	JOSÉ RIBAMAR CONCEIÇÃO RODRIGUES	Investigador de Polícia, Classe Especial, Ref. 11	Delegacia de Homicídios	Delegacia de Homicídios da Área Norte, da Superintendência Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa
2163319	RICARO ESTEVES RODRIGUES	Investigador de Polícia, Classe A, Ref. 3		Delegacia de Homicídios da Área Sul, da Superintendência Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa
1979970	JOSÉ ROBERTO DA SILVA FARIAS	Investigador de Polícia, Classe B, Ref. 5		Delegacia de Homicídios da Área Leste, da Superintendência Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa
317834	EVANDRO LUCAS FERREIRA NINA	Investigador de Polícia, Classe Especial, Ref. 11		Delegacia de Homicídios da Área Oeste, da Superintendência Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa

II - Cumprir o que determina o Artigo 23, § 5º, Inciso I, da Lei nº 8.508/06 de 27.11.06, (período de trânsito no prazo de vinte e quatro horas).

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE:

DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL, EM SÃO LUÍS, 28 DE SETEMBRO DE 2015.

AUGUSTO BARROS NETO

Delegado Geral de Polícia Civil

PORTARIA Nº 406/2015 - DG/PC/MA

O DELEGADO GERAL DE POLÍCIA CIVIL, no uso de suas atribuições legais, com base na Portaria nº. 683/2010/GAB/SSP, de 22.04.2010, publicada no Diário Oficial do Estado nº 079 de 27.04.2010, conforme Ofício nº 07/2015 - SHPP, de 15.09.2015,

RESOLVE:

I - Remover os servidores do Grupo Segurança, Subgrupo Atividades de Polícia Civil, relacionados abaixo, **a considerar de 15.09.2015.**

MAT.	NOME	CARGO	DA	PARA
1488914	JASSON NATÉRCIO CORREIA PEREIRA	Investigador de Polícia, Classe B, Ref. 6	Delegacia de Homicídios	Delegacia de Homicídios da Área Norte, da Superintendência Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa
1863844	KERLENIO MAURICIO FERREIRA GONÇALVES	Investigador de Polícia, Classe B, Ref. 4		Delegacia de Homicídios da Área Oeste, da Superintendência Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa
2337228	MADSON CÉSAR CERQUEIRA SOUSA	Investigador de Polícia, Classe Especial, Ref. 11		Delegacia de Homicídios da Área Leste, da Superintendência Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa

II - Cumprir o que determina o Artigo 23, § 5º, Inciso I, da Lei nº 8.508/06 de 27.11.06, (período de trânsito no prazo de vinte e quatro horas).

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE:

DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL, EM SÃO LUÍS, 28 DE SETEMBRO DE 2015.

AUGUSTO BARROS NETO

Delegado Geral de Polícia Civil

PORTARIA Nº 407/2015 - DG/PC/MA

O DELEGADO GERAL DE POLÍCIA CIVIL, no uso de suas atribuições legais, com base na Portaria nº. 683/2010/GAB/SSP, de 22.04.2010, publicada no Diário Oficial do Estado nº 079 de 27.04.2010, conforme Ofício nº 07/2015 - SHPP, de 15.09.2015,



RESOLVE:

I - Remover os servidores do Grupo Segurança, Subgrupo Atividades de Polícia Civil, relacionados abaixo, a **considerar de 15.09.2015**.

MAT.	NOME	CARGO	DA	PARA
1836493	JACIANE MONTEIRO SANTOS	Investigador de Polícia, Classe B, Ref. 5	Delegacia de Homicídios	Departamento de Homicídios da Capital, da Superintendência Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa
1103175	WALDIR LIMA TORRES	Investigador de Polícia, Classe C, Ref. 9		
1978238	DIMMY SILVA FONTENELLE	Investigador de Polícia, Classe B, Ref. 4		Departamento de Homicídios do Interior, a Superintendência Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa
1836345	ELTON JOHN DA ROCHA NEVES	Investigador de Polícia, Classe B, Ref. 5		

II - Cumprir o que determina o Artigo 23, § 5º, Inciso I, da Lei nº 8.508/06 de 27.11.06, (período de trânsito no prazo de vinte e quatro horas).

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE:

DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL, EM SÃO LUÍS, 28 DE SETEMBRO DE 2015.

AUGUSTO BARROS NETO

Delegado Geral de Polícia Civil

PORTARIA Nº 408/2015 - DG/PC/MA

O DELEGADO GERAL DE POLÍCIA CIVIL, no uso de suas atribuições legais, com base na Portaria nº. 683/2010/GAB/SSP, de 22.04.2010, publicada no Diário Oficial do Estado nº 079 de 27.04.2010, conforme Ofício nº 07/2015 - SHPP, de 15.09.2015,

RESOLVE:

I - Remover **ROBERT PEREIRA DA SILVA JUNIOR**, Matrícula nº 2177749, no cargo de Investigador de Polícia, Classe B, Referência 4, do Grupo Segurança, Subgrupo Atividades de Polícia Civil, da Delegacia Regional de Caxias, para a Delegacia de Homicídios da Décima Sétima Delegacia Regional de Caxias, da Superintendência Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa.

II - Cumprir o que determina o Artigo 23, § 5º, Inciso I, da Lei nº 8.508/06 de 27.11.06, (período de trânsito no prazo de vinte e quatro horas).

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE:

DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL, EM SÃO LUÍS, 28 DE SETEMBRO DE 2015.

AUGUSTO BARROS NETO

Delegado Geral de Polícia Civil

A Unidade de Gestão do Diário Oficial

**Edita, Imprime
e Distribui
qualidade ao público**

CASA CIVIL
Unidade de Gestão do Diário Oficial
Site: www.diariooficial.ma.gov.br
E-mail: doem@casacivil.ma.gov.br
Rua da Paz, 203 – Centro - Fone: 3222-5624
CEP.: 65.020-450 – São Luís - Maranhão

**São cadernos dedicados aos Poderes Executivo,
Judiciário e à publicação de matérias de Terceiros.**

ESTADO DO MARANHÃO

DIÁRIO OFICIAL

PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS

CASA CIVIL

Unidade de Gestão do Diário Oficial

Rua da Paz, 203 – Centro – Fone: 3222-5624

CEP.: 65.020-450 – São Luís - MA

E-mail: doem@casacivil.ma.gov.br – Site: www.diariooficial.ma.gov.br

FLÁVIO DINO DE CASTRO E COSTA
Governador

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

TEREZA RAQUEL BRITO BEZERRA FIALHO
Diretora Geral do Diário Oficial

NORMAS DE PUBLICAÇÃO

Ao elaborar o seu texto para publicação no Diário Oficial, observe atentamente as instruções abaixo:

- a) Edição dos textos enviados a Unidade de Gestão do Diário Oficial em CD ou Pen Drive;
- b) Medida da Página - 17cm de Largura e 25 cm de Altura;
- c) Editor de texto padrão: Word for Windows - Versão 6,0 ou Superior;
- d) Tipo da fonte: Times New Roman;
- e) Tamanho da letra: 9;
- f) Entrelinhas automático;
- g) Excluir linhas em branco;
- h) Tabelas/quadros sem linhas de grade ou molduras;
- i) Gravar no CD ou Pen Drive sem compactar, sem vírus de computador;
- j) Havendo erro na publicação, o usuário poderá manifestar reclamação por escrito até 30 dias após a circulação do Diário Oficial;
- k) Se o erro for proveniente de falha de impressão, a matéria será republicada sem ônus para o cliente, em caso de erro proveniente do CD ou Pen Drive, o ônus da retificação ficará a cargo do cliente;
- l) As matérias que não atenderem as exigências acima serão devolvidas;
- m) Utilize tantos CDs ou Pen Drives quanto seu texto exigir;
- n) Entrega de originais, 48 horas antes da data solicitada para Publicação.

Informações pelo telefone (98) 3222-5624

TABELA DE PREÇOS

PUBLICAÇÕES	VALOR DO EXEMPLAR
Valor centímetro x coluna (1cm x 8,5cm)	
Terceiros R\$ 7,00	Exemplar do dia..... R\$ 0,80
Executivo R\$ 7,00	Após 30 dias de circ. R\$ 1,20
Judiciário R\$ 7,00	Por exerc. decorrido R\$ 1,50

1 – As assinaturas do D.O. poderão ser feitas diretamente na Unidade de Gestão do Diário Oficial ou solicitadas por telefone ou correio, e valem a partir de sua efetivação.

2 – Os suplementos, não estão incluídos nas assinaturas. O envio destes é opcional e está condicionado ao pagamento de 10% sobre o valor da assinatura.